

WALTER BOTTAFO

AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL

B
BUTTAFO

Walther Bottaro

Auditoria e Perícia Contábil

2º edição

Bottaro
São Paulo
2020

© 2020 - Walther Bottaro

2ª Edição – 2020

Capa Cássio Yanata

Ficha catalográfica

Bottaro, Walther.

Auditoria e Perícia Contábil / Walther Bottaro. 2 ed. - São Paulo: Bottaro, 2020.
Bibliografia.
ISBN -

1. Auditoria 2. Perícia 3. Contabilidade

CDD - 657

Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright (Lei nº 9.610/98).

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

Nota: Zelo e dedicação foram aplicados na edição desta obra. Contudo uma quantidade limitada de erros de digitação, impressão ou dúvidas conceituais poderá ocorrer. Solicitamos a comunicação de eventuais inconsistências para que possamos encaminhar a questão: wbottaro@bccco.com.br

Nem a editora e nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas originadas do uso desta publicação

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1: ORIGEM DA AUDITORIA E NORMAS DE TRABALHOS DE ASSEGURAÇÃO CONTÁBIL

CAPÍTULO 2: OBJETIVOS GERAIS DO CONTADOR, MATERIALIDADE E PAPÉIS DE TRABALHO

CAPÍTULO 3: PLANEJAMENTO E ENTENDIMENTO DO AMBIENTE E CONTROLES INTERNOS

CAPÍTULO 4: PROCEDIMENTOS SUBSTANTIVOS COMO RESPOSTAS AOS RISCOS

CAPÍTULO 5: AMOSTRAGEM

CAPÍTULO 6: FRAUDE E O PAPEL DO AUDITOR INDEPENDENTE

CAPÍTULO 7: RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

CAPÍTULO 8: PERÍCIA CONTÁBIL: TRABALHO PERICIAL COMO ELEMENTO DE PROVA E A RESPONSABILIDADE DO PERITO

CAPÍTULO 9: PERÍCIA CONTÁBIL: NORMAS APLICÁVEIS E ETAPAS DA PERÍCIA

CAPÍTULO 10: PERÍCIA CONTÁBIL: PROCEDIMENTOS PERICIAIS E QUESITOS

CAPÍTULO 11: LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL

CAPÍTULO 12: DUE DILIGENCE

REFERÊNCIAS

CAPÍTULO 1: ORIGEM DA AUDITORIA E NORMAS DE TRABALHOS DE ASSEGURAÇÃO CONTÁBIL

Conceituação

Devido a ampla variedade de áreas e enfoques, diversos autores já conceituaram e fundamentaram o que vêm a ser a auditoria. Crepaldi (2010) define a auditoria como o levantamento e avaliação sistemática de elementos, como transações, operações, rotinas e até das demonstrações contábeis de determinada entidade.

Bell e Johns expressam de forma mais ampla o conceito sistemático e utilidade da auditoria, conforme segue:

1. Para verificação geral – até onde possível – das contas de uma empresa, para determinar sua posição financeira. O resultado de suas operações e a probidade de seus administradores, com o fim de comunicar o resultado do exame aos proprietários, acionistas, gerentes, conselheiros, bolsas e outros órgãos oficiais, síndicos, atuais ou prováveis arrendatários, futuros interventores ou compradores, juntas de credores, agencias mercantis, hipotecários ou quaisquer outros interessados.

2. Para determinar se houve prestação justa de contas de um patrimônio e se os negócios foram convenientemente administrados, para satisfação ao público, aos doadores etc., como no caso de entidades públicas, beneficentes, religiosas ou educacionais.

3. Para fixar os lucros ou prejuízos de um

negócio, para comunicação aos interessados.

4. Para determinar custos, inventários perdas por sinistros e demais casos especiais

5. Para descobrir fraudes.

6. Para averiguar a dimensão da fraude descoberta

7. Para impedir a fraude.

(BELL; JOHNS *apud* Sá, 1998, p.24).

De forma objetiva a auditoria poderia ser definida como qualquer processo que visa validar determinado objeto, podendo ser uma informação, um procedimento ou até um sistema. No âmbito contábil a auditoria se constitui na aplicação de procedimentos que visam corroborar informações contábeis e financeiras de uma entidade, tendo em vista um padrão contábil estabelecido e sua estrutura.

De forma até intuitiva, se pode observar que o simples processo de verificação de uma informação contábil pode ser considerado uma atividade de auditoria contábil. Todavia uma atividade de auditoria não pode ser confundida com o que se chama de Trabalhos de Asseguração e de Revisão definidos e estruturados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, convergentes com as normas internacionais de auditoria.

Tal atenção é importante ao se declarar determinada atividade como Trabalho de Asseguração ou de Revisão, respectivamente abordados nas “NBC TA – de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica” e “NBC TR – de Revisão de Informação Contábil Histórica”, pois se deve obrigatoriamente seguir a estrutura conceitual existente de cada normativo quando se fizer referências a tais tipos de trabalhos.

Em outras palavras trabalhos de asseguração só poderão ser declarados como tal se, e quando, seguirem a estrutura que será abordado adiante nesse curso.

Origem da Auditoria

Diversos autores da pesquisa contábil apontam que o surgimento da auditoria é tão antigo quanto à própria contabilidade, e que seu surgimento se deu provavelmente no momento em que um “homem” necessitou confiar sua propriedade a outro, desejando neste caso a verificação da sua propriedade por uma terceira pessoa independente.

O surgimento da auditoria externa (ou da auditoria independente) se deu como parte integrante da evolução do capitalismo, muito provavelmente no momento em que as empresas iniciaram a sua expansão e necessitaram recorrer a capital de terceiros, e não apenas do investimento daqueles que as controlavam.

Nesse cenário, surgiu a figura do investidor não administrador, que não estava à frente dos negócios e que não participava, de maneira tão presente, das tomadas de decisão e dos resultados da empresa, em comparação com o sócio administrador. Para esses novos tipos de investidores, torna-se imprescindível a revisão dos números financeiros e da performance do negócio por uma pessoa independente e capacitada cuja função é dar confiabilidade às informações financeiras fornecidas pela empresa e segurança aos novos investidores não administradores.

Com objetivo similar, esse tipo de auditoria é realizado até os dias de hoje como se vê em empresas de capital aberto listadas na Bolsa de Valores de São Paulo e seu principal objetivo é dar confiança aos investidores não participantes da gestão.

Como aponta Crepaldi (2012), o aumento da importância do investidor capitalista (não participante da administração), e o consequente aumento das demandas por relatórios imparciais sobre integridade dos investimentos e dos resultados econômicos das empresas, propiciaram o surgimento da auditoria independente como conhecemos hoje.

Sabe-se que o berço da moderna auditoria foi na Inglaterra, incentivadas, por exemplo, por exigências como os *Railway Companies Consolidation Acts* de 1845 que obrigaram a verificação anual dos balanços das empresas ferroviárias por auditores independentes. Esse país também foi o responsável em exportar suas técnicas para outros países, com foco em suas antigas colônias, não sendo de se surpreender que grandes empresas do segmento sejam oriundas deste país.

Ricardino e Carvalho (2004) apontam certa dificuldade em precisar a data do primeiro trabalho de auditoria no Brasil, entretanto apontam algumas evidências concretas sobre isso:

Difícil precisar a data do primeiro trabalho de Auditoria no Brasil, mas a primeira evidência concreta da atividade no país pode ser observada no Decreto nº 2935, de 16 de junho de 1862, que aprovava a reorganização da Cia. de Navegação por Vapor -Bahiana - Anonyma. Àquela época, tanto o empreendimento quanto seus estatutos deveriam ser aprovados por lei. O capítulo XVII, do referido estatuto, denominado "Dos Auditores", dispõe:

§ 114- Eles [os auditores] serão designados pela primeira assembléia ordinária de cada ano.

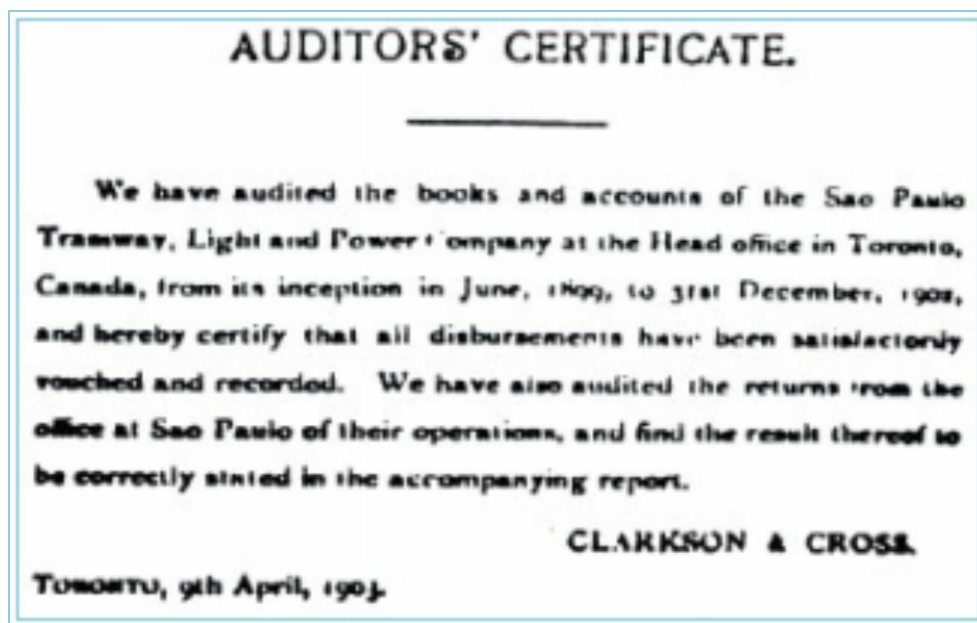
§ 116 - Eles examinarão as contas da Cia. de acordo com as presentes

Infelizmente, não há registros conhecidos sobre os trabalhos executados ou o conteúdo da opinião expressada sobre as contas da empresa. Acredita-se que tais documentos, se existirem, devem estar na Inglaterra já que o empreendimento era constituído, exclusivamente, por capital britânico e o resultado do trabalho dos auditores voltados àqueles acionistas.

Os primeiros registros mais concretos da atividade profissional de auditoria no Brasil datam dos anos 1900. Segundo Stephen Charles Kanitz, o

primeiro parecer de auditoria publicado em território brasileiro ocorreu no ano de 1903. Ricardino e Carvalho apontam que o primeiro parecer conhecido em território nacional foi emitido pelos auditores canadenses Clarkson & Cross, atualmente Ernst & Young. O parecer era relativo ao balanço da São Paulo Tramway Light & Power Co. do período compreendido entre junho de 1899 e 31 de dezembro de 1902, conforme cópia apresentada a seguir:

Figura: primeiro parecer de auditoria em território brasileiro.



Fonte: KANITZ, 1973 (*Apud* Ricardino e Carvalho 2004).

De acordo com Crepaldi, a primeira empresa de auditoria a iniciar as atividades foi a Arthur Andersen, em 1898, seguida da Price Waterhouse, em 1909, ambas no Rio de Janeiro. A Price Waterhouse & Peat Marwick foi a primeira empresa de auditoria independente a se instalar no Brasil, no ano de 1915. Ricardino e Carvalho afirmam que Deloitte foi a primeira empresa a atuar no Brasil, em 1911, na cidade do Rio de Janeiro. De modo geral, o que se pode confirmar com base nas pesquisas historiográficas, é que o início das atividades de auditoria no Brasil ocorreu em meados dos anos de 1900 na cidade do Rio de Janeiro.

A categoria dos auditores foi formalmente organizada através da criação do Instituto dos Contadores Públicos do Brasil, em 26 de março de 1957. O fortalecimento da atividade, todavia, ocorreu em 1972, por

regulamentação do Banco Central do Brasil, do Conselho Federal de Contabilidade e pela formação de um órgão nacional para a congregação e autodisciplinação dos profissionais, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

No contexto global, o IFAC (International Federation of Accounts ou Federação Internacional de Contadores), é a organização mundial que desenvolve e publica normas e padrões relacionados aos trabalhos de auditoria. O IFAC foi fundado em 1977, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das práticas contábeis em todo o mundo. O IFAC, por meio das ISAs (International Standards on Auditing), publicou as normas internacionais de auditoria que são utilizadas em grande parte do mundo, e que foram traduzidas e adotadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelo Ibracon (Instituto Brasileiros dos Auditores Independentes), atualmente em vigor na legislação contábil brasileira.

O contador na função de auditor



Para executar o trabalho de auditor contábil, o profissional precisa possuir notórios conhecimentos contábeis e financeiros, que irão capacitá-lo a revisar as posições patrimoniais das entidades auditadas. Nesse cenário, o contador se destaca como o profissional apto e preparado a efetuar tal tarefa. Como bem destaca Almeida,

O auditor externo não poderia ser engenheiro, arquiteto ou advogado, já que seu trabalho seria o exame das demonstrações contábeis. O profissional que entende de

contabilidade é o contador; portanto, o auditor externo teria de ser contador. (ALMEIDA, 2017, p. 21)

No Brasil, a função de auditor contábil só poderá ser exercida por um contador graduado em Ciências Contábeis e com o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Essa prerrogativa é garantida legalmente no Brasil, através do inciso XIII do art. 5.º da Constituição Federal, que restringe a liberdade para exercício de profissões regulamentadas por lei, que é o caso da profissão contábil, cuja regulamentação se dá pelo Decreto-Lei 9.295 de 27 de maio de 1946. Nesta lei, dentre outras abordagens, foram criados o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade, órgãos que regulam a profissão do contador, e restringiu entre outras prerrogativas, o trabalho de auditoria apenas para graduados em contabilidade, conforme demonstrado a seguir:

Art. 25 São considerados trabalhos técnicos de contabilidade:

- a) organização e execução de serviços de contabilidade em geral;
- b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações;
- c) perícias judiciais ou extra-judiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou extra-judiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de contabilidade.

Art. 26 Salvo direitos adquiridos ex-vi do disposto no art. 2º do Decreto nº 21.033, de 8 de fevereiro de 1932, as atribuições definidas na alínea c do artigo anterior são privativas dos

contadores diplomados.

Nesse cenário, o auditor das demonstrações financeiras só pode exercer essa função se possuir graduação em Contabilidade e se estiver registrado no conselho profissional pertinente com suas obrigações contributivas em dia. A obrigatoriedade de ser contador, para o exercício da função da auditoria independente, é reforçada na instrução da CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, conforme destacado a seguir:

A atividade de auditoria independente é prerrogativa do contador legalmente habilitado e registrado em Conselho Regional de Contabilidade. Essa atividade pode ser exercida individualmente ou em sociedade civil, cujos sócios sejam todos contadores.

Vale observar que nos Estados Unidos existe exigência similar para a prática da auditoria independente. A maioria dos estados norte-americanos requerem que o profissional possua o CPA – *Certified Public Accountants* (CPAs), equivalente ao registro brasileiro no CRC, para atuar como auditor independente.

CNAI - Cadastro Nacional de Auditores Independentes

O Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) junto com o Ibracon, através da Resolução CFC nº. 1.495, de 20 de novembro de 2015 (e posteriores atualizações), foi criado com o objetivo de cadastrar os profissionais que atuam no mercado de Auditoria Independente, permitindo que o CFC conhecesse melhor distribuição geográfica e então fiscalizar mais eficácia (CFC, 2015).

Um auditor registrado no CNAI, além de ter que ser aprovado no Exame de Qualificação Técnica, deve manter de maneira regular uma quantidade de horas de educação continuada.

Além dos esforços do CRC / CFC, foi fator vital para a eficácia desse cadastro o reconhecimento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que

exigiu o CNAI para todos os profissionais que desejarem obter o registro para auditar entidades do mercado de capitais.

Fora o CNAI convencional exigido pela CVM, o Banco Central do Brasil(BCB) exige a comprovação do exame de qualificação técnica específico para os profissionais em nível de gerencia que são envolvidos em auditorias de Instituições Financeiras. De forma similar a Superintendência de Seguros Privados (Susep) exige a comprovação em exame específico para os profissionais que atuam em auditoria das instituições reguladas pela SUSEP.

Tais exigências trouxeram maior importância para o CNAI. Vale observar, porém, que se o profissional contador atuar em auditorias de entidades não sujeitas as regulações da CVM, BACEN ou SUSEP, não é obrigatório o registro no CNAI.

Dessa forma auditorias contábeis de sociedades fechadas como aquelas no escopo da Lei 11.638/07, desde que não reguladas pela CVM, BACEN ou SUSEP, estão desobrigadas ao registro no CNAI.

Obrigatoriedade de auditoria

No contexto brasileiro existem situações onde as Entidades são obrigadas a serem auditadas, valendo destaque para as sociedades de capital aberto (ações negociadas em bolsa) cuja obrigatoriedade se dá no § 3 do Art. 177 da Lei 6.404/76, conhecida popularmente como lei das S/A: “as demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados”

Vale ainda destaque para a Lei 11.638/07 que estendeu a obrigatoriedade da Auditoria Externa para as empresas de grande porte, independente do tipo social, através do seu Art. 3º : “Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de

1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários”.

Esta mesma lei define sociedade de grande porte a sociedade, ou conjunto de sociedades sob controle comum, que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Tal lei foi um grande marco para as atividades de auditoria independente, estendendo de forma considerável sua atuação.

Não obstante a obrigatoriedade de auditoria das Cias abertas ou sociedades de grande porte existem atividades reguladas cuja auditoria também é requerida pelos órgãos regulares, com destaque para os Bancos e Seguradoras, que também devem ser auditados independentes do porte, tipo social ou do fato de possuírem capital aberto.

Abaixo apresentamos a listado das entidades que podem ser obrigadas a possuírem auditoria independente por conta da sua atividade:

- a) Instituições financeiras e demais entidades reguladas pelo BACEN
- b) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)
- c) Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC)
- d) Entidades beneficentes de assistência social
- e) Entidades sob regulação das agências:
 - a. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
 - b. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
 - c. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
 - d. Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
- f) Entidades sob regulação da Superintendência de seguros Privados (SUSEP)
- g) Entidades sob regulação do Conselho Nacional de Seguros

Privados (CNSP)

- h) Fundos de Investimento
- i) Fundos Mútuos de Privatização – FGTS destinados à aquisição de valores mobiliários
- j) Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes
- k) Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional – FUNCINE

Adicionalmente a Lei 12.101/2009 estabelece como um dos requisitos, para as entidades beneficentes de assistência social serem isentas das contribuições de seguridade social, a apresentação demonstrações contábeis auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, atualmente R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Normas de Auditoria Contábil



Os trabalhos de auditoria são regidos pelas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e podem ser divididas em dois grandes grupos: Normas Profissionais e Normas Técnicas. As Normas Brasileiras de Contabilidade classificam-se em **Profissionais** e **Técnica**, que estabelecem regras de exercício profissional e classificam-se

em :

- [NBC PG – Geral](#)
- [NBC PA – do Auditor Independente](#)

As **Normas Técnicas** estabelecem conceitos doutrinários, regras e procedimentos aplicados de Contabilidade e classificam-se em:

NBC TG – Geral

- [NBC TA – de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica](#)
- [NBC TR – de Revisão de Informação Contábil Histórica](#)
- [NBC TO – de Asseguração de Informação Não Histórica](#)
- [NBC TI – de Auditoria Interna](#)

Parte considerável das normas técnicas brasileiras, é importante destacar, tem convergência com as normas internacionais de auditoria (ISA – International Standards on Auditing), emitidas pelo IFAC. Tais normas foram traduzidas e estudadas pelo Ibracon e posteriormente aprovadas pelo CFC.

Fazendo um paralelo com a Contabilidade onde existem as IFRS adotadas em grande parte do mundo, as ISAs também vem sendo adotadas em ritmo similar. A importância da convergência dos padrões de auditoria pelo mundo é tão importante quanto a convergência dos padrões contábeis. Não basta apenas que as Demonstrações Contábeis sejam comparáveis e convergentes, os procedimentos que um auditor efetua em um país deve ser equivalente ao de outro. A evolução do processo de adoção das ISAs pode ser conferida abaixo:

Figura: evolução de adoção das ISAs



As informações recolhidas pelo IFAC indicam que as normas internacionais de auditoria (ISA) foram adotadas em todo o mundo. Atualmente mais de 120 países adotam ou estão em processo de adoção das ISAs. As Normas Brasileiras de Auditoria convergidas com as ISAs mantiveram a numeração original da IFAC com objetivo de enfatizar e deixar transparente a equivalência entre as normas brasileiras e as internacionais, bem como facilitar as citações e revisões futuras em cruzado das normas internacionais. Sua aplicação foi válida para os exercícios iniciados a partir de janeiro de 2010. No Anexo I, há uma lista com das referidas normas e a correlação com as normas do IFAC.

Tipos de Trabalho de Asseguração

A expressão **trabalho de asseguração** significa um trabalho no qual o auditor independente expressa uma conclusão com a finalidade de aumentar o grau de confiança dos outros usuários previstos que não sejam a parte responsável. Esse grau de confiança diz respeito ao resultado da avaliação ou mensuração de determinado objeto de acordo com os critérios aplicáveis.

O resultado da avaliação ou mensuração de um objeto é a informação resultante da aplicação de critérios ao objeto. Essa informação resultante pode ser, por exemplo, as demonstrações contábeis de uma entidade, ou uma afirmação acerca da eficácia do seu controle interno

Segundo essa estrutura conceitual, existem dois tipos de trabalhos de asseguração cuja execução é permitida ao auditor independente: o **trabalho de asseguração razoável** e o **trabalho de asseguração limitada**.

Trabalho de asseguração razoável: conhecido popularmente como auditoria completa, o objetivo do trabalho de asseguração razoável é reduzir o risco do trabalho de asseguração a um nível aceitavelmente baixo, considerando as circunstâncias do trabalho como base para uma forma positiva de expressão da conclusão do auditor independente.

Trabalho de asseguração limitada: conhecido popularmente como revisão limitada, o objetivo deste é o de reduzir o risco de trabalho de asseguração a um nível que seja aceitável, considerando as circunstâncias do trabalho, mas em que o risco seja maior do que no trabalho de asseguração razoável, como base para uma forma negativa de expressão da conclusão do auditor independente.

Diferentemente do trabalho de asseguração razoável, onde um conjunto de normas regulamentam e orientam a sua execução, os trabalhos de asseguração limitada possuem boa parte dos seus requerimentos na NBC TR 2400.

A revisão das demonstrações contábeis históricas é um serviço de asseguração limitada. Na revisão de demonstrações contábeis, o auditor expressa uma conclusão que tem como **objetivo aumentar o grau de confiança** dos usuários previstos sobre a elaboração das demonstrações contábeis da entidade, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. A conclusão do auditor é baseada na obtenção de segurança limitada. O relatório do auditor inclui uma descrição da natureza do trabalho de revisão, para que os leitores do relatório sejam capazes de entender a conclusão.

Os objetivos do auditor na revisão das demonstrações contábeis executada são:

6. Obter segurança limitada, principalmente mediante indagações e aplicação de procedimentos analíticos sobre se as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções, permitindo assim que o auditor expresse uma conclusão se algum fato chegou ao seu conhecimento que o leve a acreditar que as demonstrações contábeis não estão elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo

com a estrutura de relatório financeiro aplicável;

7. Emitir seu relatório sobre as demonstrações contábeis como um todo da forma requerida pela Norma NBC TR 2400.

Se o auditor tomar conhecimento de assunto que o faça acreditar que as demonstrações contábeis possam apresentar distorções relevantes, ele pode desenvolver e executar procedimentos adicionais, considerados necessários nas circunstâncias, para poder concluir sobre as demonstrações. Se, mesmo assim, o auditor não puder obter o nível desejado de segurança limitada e uma conclusão com ressalva no relatório do auditor seja insuficiente o auditor deve se abster de apresentar conclusão no seu relatório ou se retirar do trabalho.

Aplicação

Os trabalhos de asseguração limitada são aplicados geralmente nos seguintes cenários:

- **Auditoria de grupos** : às vezes, uma subsidiária de um grupo não é relevante para que seja necessário um trabalho de asseguração razoável, porém algum grau de conforto deve ser obtido pelos auditores do grupo. Nesses casos, um trabalho de revisão limitada das demonstrações contábeis dessa subsidiária poderá trazer esse nível de conforto.
- **Situações em que a asseguração razoável não seria efetiva** : em alguns cenários, como no caso de uma empresa que jamais foi auditada, iniciar com uma revisão limitada possibilitaria algum nível de conforto e maior conhecimento das suas principais limitações, servindo como um passo de preparo para uma auditoria completa no futuro.
- **Informações trimestrais** : empresas já auditadas anualmente podem publicar informações financeiras interinas, como no caso das ITRs das empresas de capital aberto. Nesse caso, uma revisão limitada é praticada para trazer um certo grau de conforto nas informações interinas. Assim, apenas o auditor da entidade (que executa o trabalho completo anualmente) poderá realizar esta

asseguração limitada. Nesse caso, o auditor deverá considerar a NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade.

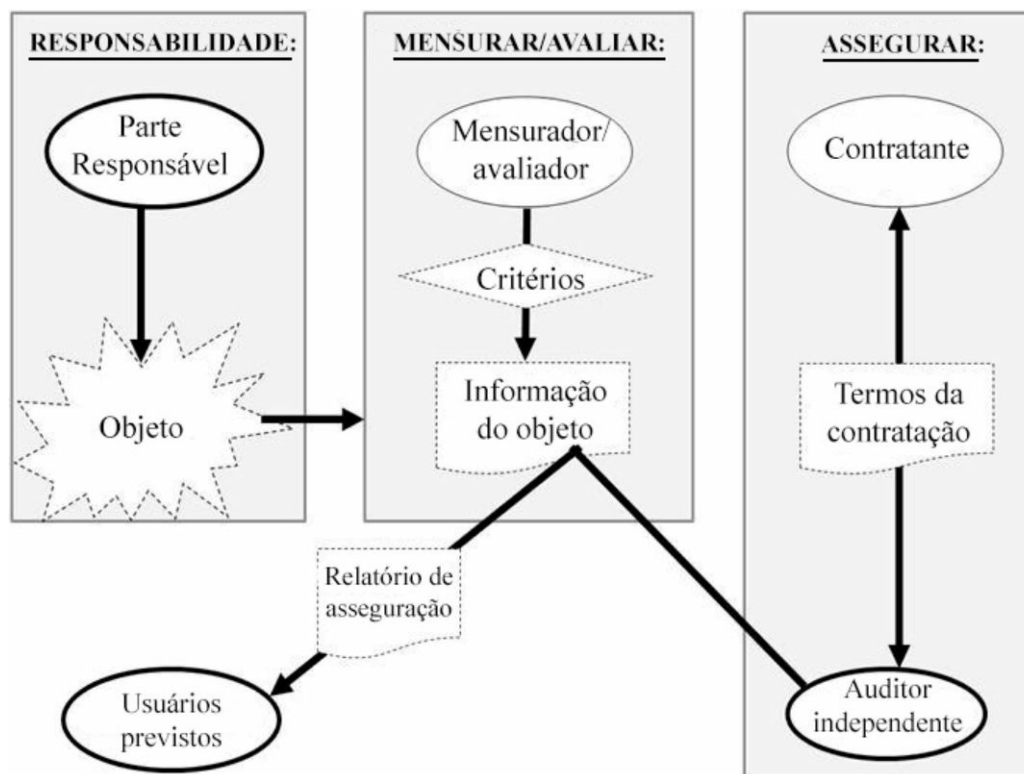
Quadro: Diferenças básicas entre trabalhos de asseguração razoável e limitada.

	ASSEGURAÇÃO RAZOÁVEL	ASSEGURAÇÃO LIMITADA
Nível de Asseguração	Razoável	Moderado
Tipo de Relatório do auditor	Opinião assertiva e positiva. “Está correto”	Opinião negativa e não assertiva. “Nada me faz crer que não está correto”.
Custo do Trabalho	Consideravelmente Maior – maior esforço, maior complexidade, maior responsabilidade.	Comparativamente menor

Nem todos os trabalhos realizados por auditores independentes são trabalhos de asseguração. Outros trabalhos frequentemente realizados que não são de asseguração, incluem:

- Trabalhos abrangidos pelas Normas de Serviços Correlatos (NBCs TSC, tais como procedimentos previamente acordados e trabalhos de compilação);
- Elaboração de declarações de imposto de renda em que nenhuma conclusão de asseguração é expressa;
- Trabalhos de consultoria ou assessoria, tais como gerenciamento e consultorias tributárias.

Figura: Partes do trabalho de asseguração



Fonte: [Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguarção](#)

Todos os trabalhos de asseguarção possuem, pelo menos, três partes: a **parte responsável**, o **auditor independente** e os **usuários previstos**. Dependendo das circunstâncias do trabalho, pode haver também uma função

separada de mensurador ou avaliador, ou de parte contratante. O diagrama acima ilustra como as seguintes funções se relacionam ao trabalho de asseguarção:

- A parte responsável é responsável pelo objeto;
- O mensurador ou o avaliador usa os critérios para mensurar ou avaliar o objeto, resultando na informação do objeto;
- A parte contratante contrata os termos do trabalho com o auditor independente;
- O auditor independente obtém evidências apropriadas e suficientes de forma a poder expressar uma conclusão desenvolvida para aumentar o grau de confiança dos usuários previstos sobre a informação do objeto;
- Os usuários previstos tomam decisões com base na informação do objeto. Os usuários previstos são indivíduos, organizações ou grupo de indivíduos e organizações que o auditor espera que utilizem o relatório de asseguarção.

As seguintes observações podem ser feitas sobre essas funções:

- Todo trabalho de asseguarção possui pelo menos uma parte responsável e usuários previstos, em adição ao auditor independente;
- O auditor independente não pode ser a parte responsável, a contratante ou um usuário previsto;
- No trabalho direto, o auditor independente também é o mensurador ou o avaliador;
- No trabalho de atestação, a parte responsável ou outra pessoa, que não seja o auditor independente, pode ser o mensurador ou o avaliador;
- Quando o próprio auditor independente mensurou ou avaliou o objeto sem relação com os critérios, o trabalho é direto. A característica desse trabalho não pode ser mudada para trabalho de atestação com outra parte assumindo a responsabilidade da mensuração ou avaliação, como, por exemplo, mediante uma declaração sobre informação do objeto anexada pela parte

responsável, aceitando a responsabilidade sobre ele;

- A parte responsável pode ser, também, a contratante;
- Em muitos trabalhos de atestação, a parte responsável pode ser também o mensurador ou avaliador e a parte contratante. Por exemplo, a entidade contrata o auditor independente para executar trabalho de asseguração sobre o relatório que foi preparado para suas próprias práticas sustentáveis. Por outro lado, existem situações em que a parte responsável é diferente do mensurador ou avaliador. Nesse caso, por exemplo, o auditor é contratado para executar trabalho de asseguração sobre o relatório preparado por organização governamental sobre as práticas de sustentabilidade da companhia;
- No trabalho de atestação, o mensurador ou o avaliador geralmente fornece ao auditor independente uma representação escrita sobre a informação do objeto. Em alguns casos, o auditor pode não ser capaz de obter tal representação, por exemplo, quando a contratante não é o mensurador ou o avaliador;
- A parte responsável pode ser um dos usuários previstos, mas não o único;
- A parte responsável, o mensurador ou o avaliador e os usuários previstos podem ser de entidades diferentes ou da mesma entidade. Como exemplo do último caso, em entidade com estrutura de administração de dois níveis, o conselho de administração pode querer obter asseguração sobre uma informação fornecida pela diretoria executiva dessa entidade. A relação entre a parte responsável, o mensurador ou o avaliador e os usuários previstos precisam ser observados dentro do contexto de cada trabalho específico e podem diferir das linhas tradicionalmente definidas de responsabilidade. Por exemplo, a alta administração da entidade (usuário previsto) pode contratar o auditor independente para executar trabalho de asseguração sobre um aspecto específico das atividades da entidade que é de responsabilidade do nível imediatamente inferior de administração (parte responsável) em relação à alta administração, todavia, em última instância, a alta administração, que é a usuária prevista, é, também, a responsável final pela informação;

- Uma parte contratante que não seja também uma parte responsável pode ser o usuário previsto.

A conclusão do auditor independente pode ser escrita nos termos: do objeto e dos critérios aplicáveis; da informação do objeto e dos critérios aplicáveis; de declaração feita pela parte apropriada.

O auditor e a parte responsável podem concordar em aplicar os princípios das NBCs TO para trabalho nos quais não existam outros usuários previstos além da parte responsável, desde que todos os outros requisitos das NBCs TO sejam cumpridos. Em tais casos, o relatório do auditor independente inclui declaração restringido o uso do relatório apenas à parte responsável.

Auditoria Interna vs. Auditoria Independente

Os trabalhos de asseguarção são realizados pelo auditor contador independente, sem vínculo de subordinação com a empresa, e por isso são conhecidos com trabalhos de Auditoria Externa.

As Entidades, porém, especialmente as de maior porte, possuem departamentos de auditoria interna que possuem foco e responsabilidades diferentes dos auditores independentes. Tais diferenças podem ser visualizadas no Quadro a seguir.

Tabela: Auditoria interna versus auditoria externa

	Auditoria Interna	Auditoria Externa
Executante	Funcionário ou subcontratado.	Profissional independente e/ou organização contábil.
Objetivo principal	Atender as necessidades da administração. Trabalho	Formar opinião acerca das demonstrações contábeis da

Fonte: o autor

Na Auditoria Interna, o foco geralmente se dá na eficiência dos controles internos, no combate a fraudes e no cumprimento das normas internas e externas (ex. auditoria e controles

	customizável.	entidade auditada
Atenção sobre os processos e controles internos	A revisão do controle interno é, principalmente, realizada para aperfeiçoar e induzir ao cumprimento de políticas e normas, considerando a eficiência e economicidade de processos, sem estar restrito aos assuntos financeiros.	A revisão das operações e do controle interno é realizada para avaliar os riscos de distorção relacionados aos controles internos e determinar a extensão dos procedimentos substantivos.
Divisão do trabalho	O trabalho é subdividido em relação às áreas operacionais das entidades (processos e sub processos internos).	O trabalho é subdividido em relação às contas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado.

internos requeridos nos EUA - SOX). A Auditoria Externa, por sua vez, tem foco nos controles internos, geralmente para suportar sua opinião sobre as demonstrações contábeis, exceto em trabalhos de attestation, que serão vistos em materiais posteriores.

Auditoria Interna – Prerrogativa profissional

Outro aspecto é importante é o que tange a prerrogativa profissional para execução das auditorias. No caso da auditoria externa a prerrogativa é claramente do contador, conforme decreto-lei nº 9.295/46, art.

25, em especial em sua alínea “c’.

Que se pese a linguagem dos anos 40, a revisão de balanço trata especificamente das auditorias e revisões contábeis e por consequência tem claro embasamento legal.

No que tange aos trabalhos de auditoria interna o Decreto não os aborda de forma clara e objetiva, o que pode levar a discussões sobre se tratar ou não de uma prerrogativa exclusiva dos contadores. Por exemplo, o Conselho Federal de Administração entende “Auditoria Administrativa” é prerrogativa privativa dos administradores.

Vale observar que o entendimento do CFC é de que as atividades de auditoria interna se tratam de prerrogativas exclusivas do contador, fato esse apoiado na resolução CFC nº 560/83 que trata das prerrogativas da profissão onde estabelece (CFC, 1983, p.1):

“Art. 3º São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade:
(...)

33) auditoria interna e operacional;

Independente da discussão a cerca da prerrogativa de tais atividades, onde existe uma nítida região fronteira entre algumas profissões, o CFC em sua Resolução de n.º 986/03 (e posterior atualização) aprova a NBC TI 01 que estabelece regras de procedimentos técnicos a serem observadas quando da realização de trabalhos, sendo uma norma relevante e altamente didática acerca das funções de auditoria interna.

Lista das Normas Brasileiras x IFAC (com link para acesso direto à resolução do CFC).

NBC PGs	Publicação D.O.U	Nome da Norma	IFAC
NBC PG 100	25/03/14	Aplicação Geral aos Profissionais da Contabilidade	Code of Ethics
NBC PG 200	25/03/14	Contadores que Prestam Serviços (Contadores Externos)	Code of Ethics
NBC PG 300	25/03/14	Contadores Empregados (Contadores Internos)	Code of Ethics
NBC PG 12 (R3)	07/12/17	Educação profissional continuada	não há
NBCs PA	Resolução CFC	Nome da Norma	IFAC
		Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas	

NBC PA 01	1.201/09	Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes	ISQC 1
NBC PA 290 (R2)	DOU 26/05/17	Independência – Trabalhos de Auditoria e Revisão	CODE 290
NBC PA 291 (R2)	DOU 26/05/17	Independência – Outros Trabalhos de Asseguração	CODE 291
NBC PA 11	DOU 13/12/17	Revisão Externa de Qualidade pelos Pares	não há
NBC PA 13 (R2)	DOU 02/09/15	Exame de Qualificação Técnica	não há
NBC TA	Resolução CFC	Nome da Norma	IFAC
ESTRUTURA CONCEITUAL	DOU 25/11/15	Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração	Framework
NBC TA 200 (R1)	DOU 05/09/16	Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria	ISA 200
NBC TA 210 (R1)	DOU 05/09/16	Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria	ISA 210
NBC TA 220(R2)	DOU 05/09/16	Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis	ISA 220
NBC TA 230 (R1)	DOU 05/09/16	Documentação de Auditoria	ISA 230
NBC TA 240 (R1)	DOU 05/09/16	Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraude, no Contexto da	ISA 240

		Auditoria de Demonstrações Contábeis	
NBC TA 250	1.208/09	Consideração de Leis e Regulamentos na Auditoria de Demonstrações Contábeis	ISA 250
NBC TA 260(R2)	DOU 04/07/16	Comunicação com os Responsáveis pela Governança	ISA 260
NBC TA 265	1.210/09	Comunicação de Deficiências de Controle Interno	ISA 265
NBC TA 300 (R1)	DOU 05/09/16	Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis	ISA 300
NBC TA 315 (R1)	DOU 05/09/16	Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente	ISA 315
NBC TA 320 (R1)	DOU 05/09/16	Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria	ISA 320
NBC TA 330 (R1)	DOU 05/09/16	Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados	ISA 330
NBC TA 402	1.215/09	Considerações de Auditoria para a Entidade que Utiliza Organização Prestadora de Serviços	ISA 402
NBC TA 450 (R1)	DOU 05/09/16	Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria	ISA 450
NBC TA 500	DOU	Evidência de	

<u>(R1)</u>	05/09/16	Auditoria	ISA 500
<u>NBC TA 501</u>	<u>1.218/09</u>	Evidência de Auditoria – Considerações Específicas para Itens Selecionados	ISA 501
<u>NBC TA 505</u>	<u>1.219/09</u>	Confirmações Externas	ISA 505
<u>NBC TA 510</u> <u>(R1)</u>	DOU 05/09/16	Trabalhos Iniciais – Saldos Iniciais	ISA 510
<u>NBC TA 520</u>	<u>1.221/09</u>	Procedimentos Analíticos	ISA 520
<u>NBC TA 530</u>	<u>1.222/09</u>	Amostragem em Auditoria	ISA 530
<u>NBC TA 540</u> <u>(R1)</u>	DOU 05/09/16	Auditoria de Estimativas Contábeis, Inclusive do Valor Justo, e Divulgações Relacionadas	ISA 540
<u>NBC TA 550</u>	<u>1.224/09</u>	Partes Relacionadas	ISA 550
<u>NBC TA 560</u> <u>(R1)</u>	DOU 05/09/16	Eventos Subsequentes	ISA 560
<u>NBC TA 570</u>	DOU 04/07/16	Continuidade Operacional	ISA 570
<u>NBC TA 580</u> <u>(R1)</u>	DOU 05/09/16	Representações Formais	ISA 580
<u>NBC TA 600</u> <u>(R1)</u>	DOU 05/09/16	Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos, Incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes	ISA 600
<u>NBC TA 610</u>	DOU 29/01/14	Utilização do Trabalho de Auditoria Interna	ISA 610
<u>NBC TA 620</u>	<u>1.230/09</u>	Utilização do Trabalho de Especialistas	ISA 620

NBC TA 700	DOU 04/07/16	Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis	ISA 700
NBC TA 701	DOU 04/07/16	Comunicação dos Principais Assuntos de Auditoria no Relatório do Auditor Independente.	ISA 701
NBC TA 705	DOU 04/07/16	Modificações na Opinião do Auditor Independente	ISA 705
NBC TA 706	DOU 04/07/16	Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros Assuntos no Relatório do Auditor Independente	ISA 706
NBC TA 710 (R1)	DOU 05/09/16	Informações Comparativas – Valores Correspondentes e Demonstrações Contábeis Comparativas	ISA 710
NBC TA 720	DOU 05/09/16	Responsabilidade do Auditor em Relação a Outras Informações	ISA 720
NBC TA 800	DOU 22/02/17	Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis Elaboradas de Acordo com Estruturas Conceituais de Contabilidade para Propósitos	ISA 800

		Especiais	
NBC TA 805	DOU 22/02/17	Considerações Especiais – Auditoria de Quadros Isolados das Demonstrações Contábeis e de Elementos, Contas ou Itens Específicos das Demonstrações Contábeis	ISA 805
NBC TA 810	DOU 22/02/17	Trabalhos para a Emissão de Relatório sobre Demonstrações Contábeis Condensadas	ISA 810
NBC TR	Resolução CFC	Nome da Norma	IFAC
NBC TR 2400	DOU 30/10/13	Trabalhos de Revisão de Demonstrações Contábeis	ISRE 2400
NBC TR 2410	1.274/10	Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade	ISRE 2410

Exercícios para fixação

.) No que tange às diferenças entre auditoria externa e interna, é correto afirmar:

- a) o auditor interno não pode ter vínculo empregatício com a empresa.
- b) enquanto a auditoria externa deve ser realizada por contador com registro no CRC, o Conselho Federal de Contabilidade não exige o mesmo na auditoria interna.
- c) o objetivo da auditoria externa é assistir à administração no cumprimento dos seus objetivos.
- d) a auditoria externa é desenvolvida de forma periódica, em linha com as datas base e de publicação das demonstrações contábeis.
- e) a auditoria interna é feita, necessariamente, por um empregado da empresa.

!) Em relação ao Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), assinale a opção INCORRETA.

- a) O contador aprovado no Exame de Qualificação Técnica será inscrito, de forma automática, no CNAI do CFC.
- b) Para manutenção da inscrição no CNAI do CFC, o profissional deverá comprovar, anualmente, a participação em auditorias, fornecendo ao menos uma cópia de relatório de auditoria de sua autoria a cada ano.
- c) O restabelecimento do registro do profissional no CNAI dependerá da obtenção de novo certificado de aprovação do Exame de Qualificação Técnica e, ainda, do saneamento das condições que determinaram a baixa.
- d) A inscrição no CNAI do CFC é obrigatória para todos os que desejarem atuar no mercado de auditoria independente de Cias Abertas, Seguradoras e Instituições Financeiras reguladas pelo BACEN.

j) As normas brasileiras de auditoria tratam dos riscos do trabalho e os diferenciam em relação aos trabalhos de asseguarção razoável e de asseguarção limitada, existindo diferentes impactos no relatório de auditoria. A respeito desse assunto, assinale a opção correta, de acordo com as normas vigentes.

- a) No trabalho de asseguarção limitada, o auditor independente reduz o risco do trabalho para um nível que seja aceitável nas circunstâncias do trabalho, mas que ainda é maior do que para um trabalho de asseguarção razoável.
- b) A impossibilidade de obter evidências apropriadas e suficientes para formar uma conclusão de asseguarção razoável é razão aceitável para alterar o trabalho de asseguarção razoável para um trabalho de asseguarção limitada.
- c) Opinião não modificada no trabalho de asseguarção razoável deve ser mantida se as circunstâncias impedem que o auditor independente obtenha as evidências necessárias para reduzir os riscos de trabalho ao nível apropriado.
- d) Se a administração impõe uma restrição que impede o auditor de obter as evidências necessárias para reduzir o risco no trabalho de asseguarção razoável ao nível apropriado, deve ser emitida uma opinião não modificada no relatório de auditoria.

e) No trabalho de asseguarção razoável, a conclusão do auditor é expressa na forma negativa, para transmitir que na sua opinião nada o faz crer que as informações estejam erradas.

l) Em serviços de asseguarção razoável, os procedimentos de obtenção de evidências são mais extensos, ou seja, há menor risco de detecção, se comparados aos procedimentos de um serviço de asseguarção limitada.

Certo
Errado

j) Em trabalhos de asseguarção em que o cliente é ele mesmo o objeto da auditoria, o auditor deverá ajustar seu relatório modificando suas conclusões sempre que solicitado pelo contratante do serviço.

Certo
Errado

Gabarito:

) D
) B
) A
l) Certo
j) Errado

CAPÍTULO 2: OBJETIVOS GERAIS DO CONTADOR, MATERIALIDADE E PAPÉIS DE TRABALHO

A NBC TA 200 (R1), que é equivalente à norma internacional de auditoria ISA 200, estabelece os objetivos e as responsabilidades gerais do auditor independente na condução da auditoria de demonstrações contábeis.

A aludida norma expõe os objetivos gerais do auditor independente, natureza e o alcance da auditoria a fim de permitir ao auditor independente o cumprimento desses objetivos (CFC, 2016a).

Em particular essa norma explica “o alcance, a autoridade e a estrutura das NBCs TA e inclui requisitos estabelecendo as responsabilidades gerais do auditor independente aplicáveis em todas as auditorias, inclusive a obrigação de atender todas as NBCs TA” (CFC, 2016a, p.02).

De acordo com a NBC TA 200, o objetivo geral da auditoria das demonstrações contábeis (DCs) é aumentar o grau de confiança por parte dos usuários, através da emissão de uma opinião de auditoria se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma determinada estrutura de relatório financeiro aplicável (CFC, 2016a).

Quando a norma trata de determinada estrutura de relatório financeiro, ela faz referências aos padrões contábeis geralmente aceitos, como por exemplo, as normas brasileiras de contabilidade, as IFRS, ou o padrão contábil estadunidense, conhecido como USGAAP.

Em qualquer trabalho de asseguarção, o auditor atua com a premissa básica de que os responsáveis pela governança entendem e têm ciência das suas responsabilidades que são fundamentais para a condução da auditoria. A NBC TA apresenta definição relevante sobre o responsável da governança, como se vê abaixo:

Responsável pela governança é a pessoa ou

organização com a responsabilidade de supervisionar de forma geral a direção estratégica da entidade e obrigações relacionadas com a responsabilidade da entidade. Isso inclui a supervisão geral do processo de relatório financeiro. Para algumas entidades, os responsáveis pela governança podem incluir empregados da administração, por exemplo, membros executivos de conselho de governança de uma entidade do setor privado ou público, ou sócio-diretor. (CFC, 2016a, p. 06).

Essa figura (responsável pela governança) é um ator importante e a comunicação com o auditor é essencial para o bom andamento da auditoria, a ponto das NBC TAs dedicarem uma norma específica para este tema.

Vale ressaltar que, mesmo com a auditoria das DCs, os responsáveis pela governança são os responsáveis primários pela produção das informações e estruturas de controle interno adequado para que as DCs possam ser feitas. Em outras palavras, o auditor é responsável por sua opinião, ainda que a responsabilidade primária pelo conteúdo e pela veracidade das informações continue à cargo do responsável da governança.

As NBC TAs exigem que o auditor, para embasar sua opinião, obtenha segurança razoável de que as DCs estão livres de distorção relevante.

O que é asseguração razoável?

Para a NBC TA 200, asseguração razoável é um nível elevado de segurança, e é obtido quando o auditor obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir a um nível aceitavelmente baixo o risco de auditoria (CFC, 2016a)

O risco de auditoria, por sua vez, é “o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante” (2016a, p. 02).

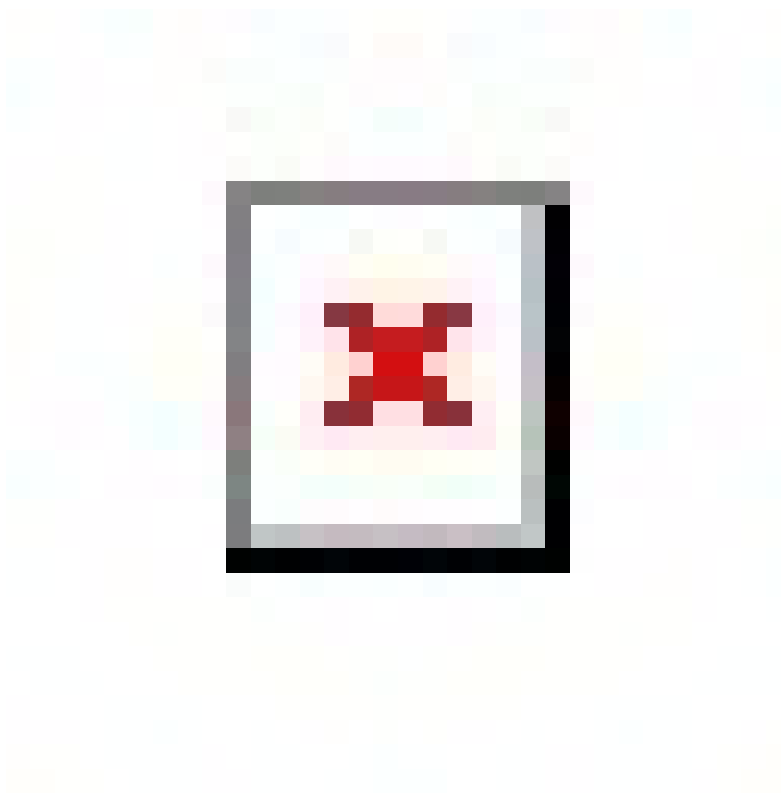
Quando se fala de asseguração razoável, não se pode confundir com asseguração absoluta, uma vez que existem limitações naturais e inerentes ao processo de auditoria devido ao fato de que a maioria das evidências de auditoria serem persuasivas e não conclusivas.

Em outras palavras o nível de segurança razoável é um nível plausível e satisfatório que permite ao auditor expressar sua opinião. Se em um primeiro momento “razoável” possa parecer “pouco”, em termos técnicos é um alto grau de segurança.

Como será abordado mais adiante, um nível absoluto de segurança é impossível e inviável quando se trata de informações contábeis-financeiras devido às limitações inerentes aos controles internos, a possibilidade existente de fraudes e pelo fato de que se fosse exigido que auditoria tivesse um nível de segurança próximo do “absoluto”, o tempo para conclusão da auditoria e o custo seriam tão elevados, o que reduziria de forma massiva o seu custo benefício.

Além disso o auditor utiliza ao longo de toda auditoria técnicas amostrais, que são pautadas em diversos casos em cálculos estatísticos. Como demonstrado na figura abaixo, o aumento da amostra causado pelo aumento grau de confiança desejado gera um efeito exponencial.

Figura: relação entre aumento da amostra e do grau de confiança esperado



Fonte: O autor

Quando se chega em altos níveis de segurança, como por exemplo, 95%, cada incremento de segurança de 1 ponto percentual leva a um aumento substantivo na extensão dos trabalhos de auditoria, o que limitaria, como dito anteriormente, na utilidade do trabalho da auditoria por conta do seu alto de custo e tempo.

Por exemplo, em uma população de 1.000.000 itens, uma amostra com confiabilidade de 95% e margem de erro de 5% geraria uma amostra de 385 itens. Mantidas as mesmas variáveis e alterando apenas a confiabilidade para 99%, a amostra necessária para esse grau de confiança seria de 666.

Em outras palavras, um aumento de 4% de confiança acarreta em um aumento de mais de 70% no tamanho da amostra, o que pode se tornar inviável em alguns cenários.

Por conta disso e de outros fatores que serão abordados a seguir, o auditor não é obrigado, e seria conceitualmente impossível, reduzir o risco de auditoria a zero. Por consequência, não é esperado que o auditor obtenha

segurança absoluta de que as demonstrações contábeis estejam livres de distorção relevante devido à fraude ou à erro.

Os fatores que impossibilitam a redução total do risco de auditoria, de acordo com a NBC TA 200, estão ligados às limitações de três naturezas distintas: i) da natureza das informações contábeis; ii) da natureza dos procedimentos e iii) da necessidade de que a auditoria seja conduzida dentro de um período de tempo razoável e a um custo razoável (CFC, 2016a).

Em decorrência dessas limitações haverá sempre um risco inevitável de que algumas distorções relevantes das demonstrações contábeis não sejam detectadas, mesmo que a auditoria seja adequadamente planejada e executada em conformidade com as normas de auditoria.

Portanto, descobertas posteriores de uma distorção relevante das demonstrações contábeis, resultante tanto de fraude ou erro, não indicam por si só, uma falha na condução de uma auditoria (CFC, 2016a).

Natureza das informações contábeis e procedimentos de auditoria

A própria confecção das demonstrações contábeis envolve diversos julgamentos da administração na aplicação das normas contábeis e as fatos e circunstâncias da entidade que visam ser relatados.

Dessa forma alguns itens das demonstrações contábeis estão sujeitos a um nível inerente de variabilidade que não pode ser eliminado mesmo com a aplicação extensa de procedimentos adicionais de auditoria, como por exemplo estimativas contábeis sobre o valor justo (CFC, 2016a).

Existem ainda limitações práticas à capacidade do auditor de obter evidências quando a administração possa deliberadamente omitir ou ocultar informações completas que seriam relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis. Em casos de fraudes complexas, onde existe a estruturação de esquemas sofisticados e cuidadosamente organizados para sua ocultação, a limitação é ainda maior. Em outras palavras, mesmo que o auditor seja cético e minucioso em seus procedimentos, existe o risco de ele

ser ludibriado.

Tais limitações são reforçadas pelo fato do auditor não ser treinado (e muito menos obrigado) a realizar auditorias forenses e testar autenticidade de documentos. O auditor tão pouco recebe poderes legais de investigação e de polícia, o que por si só limitam a capacidade de achados de um suposto delito.

Necessidade de que a auditoria seja conduzida dentro de um período de tempo razoável e a um custo razoável

A NBC TA 200 enfatiza que “a dificuldade, falta de tempo ou custo envolvido não são, por si só, base válida para que o auditor omita um procedimento de auditoria para o qual não há alternativa ou que deva ser satisfeito com evidências de auditoria menos que persuasivas” (CFC, 2016a, p.19).

Com um bom planejamento o risco de auditoria e eficiência de tempo e os recursos disponíveis são otimizados. Mesmo assim, como ilustrado na figura a seguir, existe uma relação natural entre a relevância da informação e a tempestiva.



O valor da informação, no caso a opinião do auditor, tende a diminuir ao longo do tempo, e há um equilíbrio a ser atingido entre a confiabilidade das informações e o seu custo .

Tal limitação é inclusive uma as características qualitativas da estrutura conceitual básica da contabilidade brasileira e do framework das IFRS, ou seja, isso é aceito e conhecido no universo contábil – financeiro.

Dessa forma é necessário que o auditor (CFC, 2016a, p.20).

- planeje a auditoria de modo que ela seja executada de maneira eficaz;
- dirija o esforço de auditoria às áreas com maior expectativa de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou a erro, com esforço correspondentemente menor dirigido a outras áreas; e
- aplique testes e outros meios para examinar populações em busca de distorções.

Nesse cenário é de se esperar que os usuários das demonstrações contábeis possuam a expectativa de que o auditor formará uma opinião sobre as demonstrações contábeis dentro de um período de tempo e a custo razoáveis, sendo conhecedor que é impossível tratar de todas as informações que possam existir ou tratar cada com base na premissa de que as informações são erradas ou fraudulentas até prova em contrário.

O auditor deve avaliar as declarações recebidas e o comportamento da administração, todavia, em cenários normais o auditor obtém representações da administração para conduzir seu trabalho e obter evidências de auditoria. Em outras palavras o auditor se mantém atento e cético, mas trabalha com a premissa que as informações são corretas e livres de fraudes.

Formação da opinião o auditor

O processo de formação da opinião o auditor pode ser ilustrado de maneira simplificada conforme apresentada na figura a seguir:

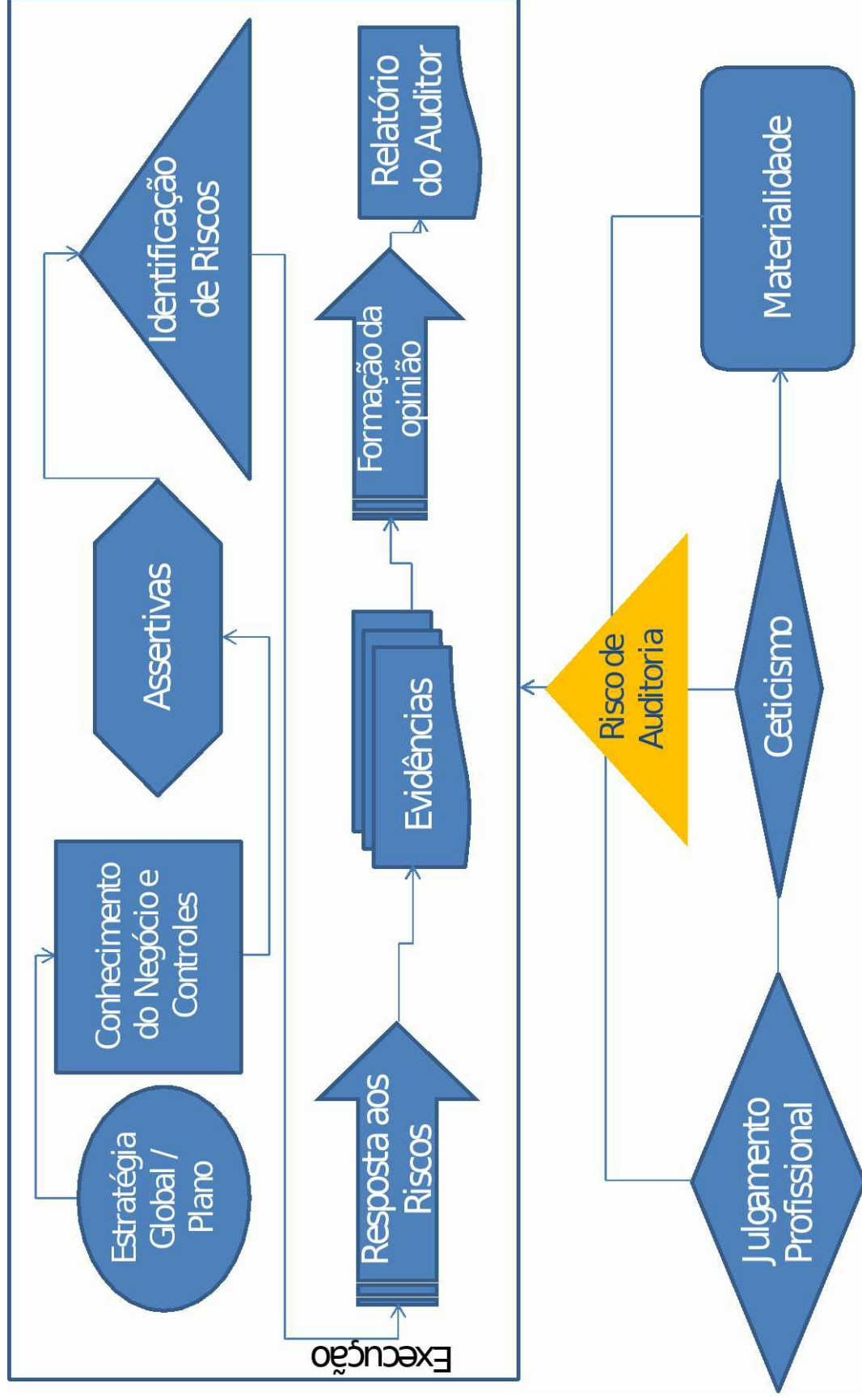
Figura: formação da opinião o auditor



Fonte: o autor

Na prática tal processo é desmembrado em diversas etapas para suportar a formação da opinião do auditor. Abaixo apresentamos um fluxograma das etapas, muitas vezes concomitantes, para a formação da opinião do auditor:

Figura: processo de formação da opinião o auditor



Fonte: o autor

Como exigências das NBCs TA, o auditor deve manter a todo o momento o ceticismo profissional e exercer julgamento profissional na coleta e análise das evidências de auditoria. Entre outras coisas as NBCs TA exigem que o auditor

- *Identifique e avalie os riscos de distorção relevante, independentemente se causados por fraude ou erro, com base no entendimento da entidade e de seu ambiente, inclusive o controle interno da entidade.*
- *Obtenha evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se existem distorções relevantes por meio do planejamento e aplicação de respostas (procedimentos de auditoria) apropriadas aos riscos avaliados.*
- *Forme uma opinião a respeito das demonstrações contábeis com base em conclusões obtidas das evidências de auditoria obtidas. (CFC, 2016a, p. 03).*

Objetivos gerais do auditor

Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos gerais do auditor de acordo com a NBC TA 200 são:

- obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável; e
- apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido pelas NBCs TA, em conformidade com as constatações do auditor. (CFC,

2016a, p. 03).

Objetivos da auditoria não se limitam à NBC TA 200 (base do presente material). Cada NBC TA contém um ou mais objetivos que fornecem um vínculo entre as exigências e os objetivos gerais do auditor. Os objetivos nas NBCs TA individuais servem para focar o auditor no resultado desejado da NBC TA, ao mesmo tempo em que são específicos o suficiente para auxiliar o auditor a:

- entender o que precisa ser atingido e, quando necessário, o meio apropriado de fazê-lo;
- decidir se algo mais precisa ser feito para que sejam cumpridos nas circunstâncias específicas da auditoria. (CFC, 2016a, p. 04).

Os requisitos das NBCs TA são planejados para possibilitar ao auditor cumprir os objetivos especificados nas NBCs TA e, por consequência, os objetivos gerais do auditor, esperando-se assim a aplicação apropriada dos requisitos das NBCs TA pelo auditor para a obtenção de evidências de auditoria ao nível de permitir a expressão da opinião do auditor.

Vale enfatizar que as normas de trabalhos de asseguarção trazem o panorama geral e obrigatório que o auditor deve seguir e também os princípios base do trabalho do auditor. Todavia, ao longo dos trabalhos de auditoria podem surgir assuntos específicos que exigem que o auditor execute procedimentos de auditoria não especificados nas NBC TAs. Nesses casos, o julgamento profissional é elemento-chave para que o auditor defina tais procedimentos não especificados nas normas, mas que serão necessários no cumprimento dos objetivos especificados das referidas NBCs TA.

Exige-se que o auditor use os objetivos para avaliar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente no contexto dos objetivos gerais do auditor. Se, como

resultado, o auditor concluir que a evidência de auditoria não é suficiente e apropriada, então, o auditor pode seguir uma ou mais das seguintes abordagens:

- avaliar se foi, ou será, obtida evidência de auditoria relevante como resultado do cumprimento de outras NBCs TA;
- estender o trabalho executado ao aplicar uma ou mais exigências; ou
- executar outros procedimentos julgados pelo auditor como necessários nas circunstâncias.

Quando nenhum dos procedimentos acima seja prático ou possível nas circunstâncias, o auditor não será capaz de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente e as NBCs TA exigem que ele determine o efeito disso no seu relatório ou sobre a sua capacidade de completar o trabalho. (CFC, 2016a, p. 23).

Nos casos em que não for possível obter segurança razoável e a opinião com ressalva no relatório do auditor for insuficiente nas circunstâncias para atender aos usuários previstos das demonstrações contábeis, as NBCs TA requerem que o auditor se abstenha de emitir sua opinião ou renuncie ao trabalho, quando a renúncia for possível de acordo com lei ou regulamentação aplicável (CFC, 2016a).

Requisitos éticos relacionados à auditoria de demonstrações contábeis

Para atingir os objetivos gerais de auditoria, o auditor deve cumprir as exigências éticas, inclusive aquelas pertinentes à independência. A independência do auditor é à medida que usuários entendem que o auditor é (será) imparcial ao fazer suas avaliações e está diretamente relacionada com a percepção de valor de auditoria. Se o auditor perde sua independência (ou até mesmo a coloca em questão), todo trabalho do auditor perderá sua validade para os usuários.

A independência do auditor é elemento vital durante o processo de auditoria. As exigências éticas relevantes abrangem o Código de Ética Profissional do Contabilista, relacionados à auditoria de demonstrações

contábeis bem como as NBC PAs aplicáveis.

Os princípios fundamentais de ética profissional relevantes para o auditor quando da condução de auditoria de demonstrações contábeis estão implícitos no Código de Ética Profissional do Contabilista e na NBC PA 01, que trata do controle de qualidade. Esses princípios estão em linha com os princípios do Código de Ética do IFAC, cujo cumprimento é exigido dos auditores. Esses princípios são:

- (a) Integridade;
- (b) Objetividade;
- (c) Competência e zelo profissional;
- (d) Confidencialidade; e
- (e) Comportamento (ou conduta) profissional.

O Código de Ética Profissional do Contabilista e as normas profissionais do CFC relacionadas mostram como a estrutura conceitual deve ser aplicada em situações específicas. Fornecem exemplos de salvaguardas que podem ser apropriadas para tratar das ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais e fornece, também, exemplos de situações onde não há salvaguardas disponíveis para tratar as ameaças. (CFC, 2016a, p.13)

Ceticismo profissional

Outro aspecto relevante para o auditor é o ceticismo profissional, que leva o auditor a considerar e reconhecer que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis.

O ceticismo profissional é vital para a avaliação imparcial e criteriosa

das evidências de auditoria, permitindo questionar evidências de auditoria contraditórias e a confiabilidade dos documentos e respostas a indagações e a suficiência e adequação das evidências de auditoria obtidas considerando as circunstâncias, por exemplo, no caso de existência de fatores de risco de fraude e um documento individual, de natureza suscetível de fraude, for a única evidência que corrobore um valor relevante da demonstração contábil (CFC, 2016).

O ceticismo profissional inclui estar alerta, por exemplo, a:

- a) evidências de auditoria que contradigam outras evidências obtidas;
- b) informações que coloquem em dúvida a confiabilidade dos documentos e respostas a indagações a serem usadas como evidências de auditoria;
- c) condições que possam indicar possível fraude;
- d) circunstâncias que sugiram a necessidade de procedimentos de auditoria além dos exigidos pelas NBCs TA. (CFC, 2016a, p.13):

O ceticismo profissional permite que o auditor, ao longo da auditoria, reduzir os riscos de:

- 1. ignorar circunstâncias não usuais;
- 2. generalização excessiva ao tirar conclusões das observações de auditoria;
- 3. uso inadequado de premissas ao determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria e ao avaliar os resultados destes. (CFC, 2016, p.13).

Julgamento profissional

Ainda abordando os requisitos éticos do auditor, o julgamento profissional é elemento vital que é utilizado em todas as fases da auditoria, sendo essencial para a condução apropriada da auditoria e para interpretação das exigências éticas e profissionais relevantes, das normas de auditoria e as

decisões informadas requeridas ao longo de toda a auditoria. O julgamento profissional é necessário, em particular, nas decisões sobre:

- i. materialidade e risco de auditoria;
- ii. a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria aplicados para o cumprimento das exigências das normas de auditoria e a coleta de evidências de auditoria;
- iii. avaliar se foi obtida evidência de auditoria suficiente e apropriada e se algo mais precisa ser feito para que sejam cumpridos os objetivos das NBCs TA e, com isso, os objetivos gerais do auditor;
- iv. avaliação das opiniões da administração na aplicação da estrutura de relatório financeiro aplicável da entidade;
- v. extração de conclusões baseadas nas evidências de auditoria obtidas, por exemplo, pela avaliação da razoabilidade das estimativas feitas pela administração na elaboração das demonstrações contábeis. (CFC, 2016a, p. 14).

Como se diz entre os auditores, “o que não é formalizado não é documentado”, ou seja, o julgamento profissional precisa e deve ser documentado em todas as fases do trabalho. As normas de auditoria exigem que o auditor elabore documentação de auditoria suficiente para possibilitar que outro auditor experiente, sem nenhuma ligação prévia com a auditoria, entenda os julgamentos profissionais significativos exercidos para se atingir as conclusões sobre assuntos relevantes da auditoria.

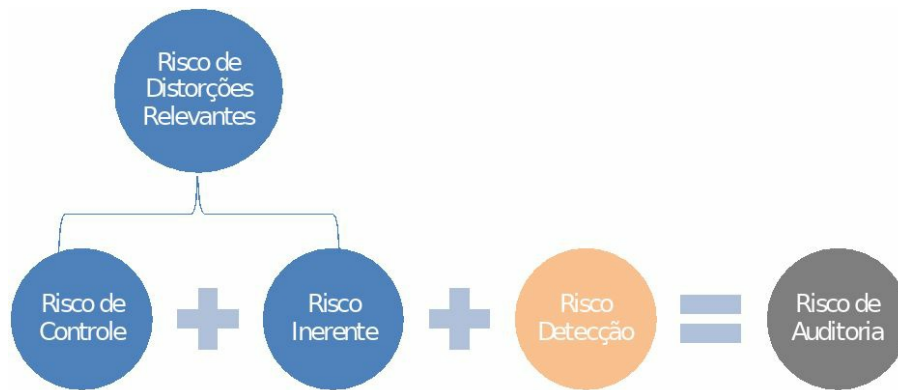
Risco de auditoria

Como já referido anteriormente, o risco de auditoria **é o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada** quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante.

A avaliação dos riscos é realizada através da obtenção de evidências obtidas ao longo de toda a auditoria, e é uma questão de julgamento profissional com certo grau de subjetividade. Em sua formação, o risco de

auditoria é uma função dos riscos de **distorção relevante** e do **risco de detecção**, como se pode ver abaixo:

Figura: composição do risco de auditoria



Fonte: o autor

Abaixo apresentamos as definições dadas pela NBC TA 200:

Risco de detecção é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções (CFC, 2016a, p. 05).

Risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria. Consiste em dois componentes, descritos a seguir no nível das afirmações :

- **risco inerente** é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, saldo contábil ou divulgação, a uma distorção que

possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes da consideração de quaisquer controles relacionados;

- **risco de controle** é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade (CFC, 2016, p. 06).

Em outras palavras a opinião do auditor estará errada, ou seja, o risco de auditoria se materializará se : **i) existirem distorções relevantes e ii) se essas não forem identificadas pelo auditor .**

Conforme a NBC TA 200, os riscos de distorção relevante podem existir em dois níveis: i) no nível geral da demonstração contábil; e ii) no nível da afirmação para classes de transações, saldos contábeis e divulgações. A seguir, são apresentadas as observações relevantes obtidas do anexo à NBC TA 200, no que tange os riscos de distorções relevantes:

Riscos de distorção relevante no nível geral da demonstração contábil referem-se aos riscos de distorção relevante que se relacionam de forma disseminada às demonstrações contábeis como um todo e que afetam potencialmente muitas afirmações.

Os riscos de distorção relevante no nível da afirmação são avaliados para que se determine a natureza, a

época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria necessários para a obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente. Essa evidência possibilita ao auditor expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis em um nível aceitavelmente baixo de risco de auditoria. Os auditores usam várias abordagens para cumprir o objetivo de avaliar os riscos de distorção relevante. Por exemplo, o auditor pode fazer uso de um modelo que expresse a relação geral dos componentes do risco de auditoria em termos matemáticos para chegar a um nível aceitável de risco de detecção. Alguns auditores julgam tal modelo útil no planejamento de procedimentos de auditoria.

Os riscos de distorção relevante no nível da afirmação consistem em dois componentes: risco inerente e risco de controle. O risco inerente e o risco de controle são riscos da entidade; eles existem independentemente da auditoria das demonstrações contábeis.

O risco inerente é mais alto para algumas afirmações e classes relacionadas de transações, saldos contábeis e divulgações do que para outras. Por exemplo, ele pode ser mais alto para cálculos complexos ou contas compostas de valores derivados de estimativas contábeis sujeitas à incerteza significativa de estimativa. Circunstâncias externas que dão origem a riscos de negócios também podem influenciar o risco inerente. Por exemplo, desenvolvimentos tecnológicos podem tornar obsoleto um produto específico, tornando assim o estoque mais suscetível de distorção em relação à superavaliação. Fatores na entidade e no seu ambiente, relacionados às várias ou todas as classes de transações, saldos contábeis ou divulgações também podem influenciar o risco inerente relacionado a uma afirmação específica. Tais fatores podem incluir, por exemplo, falta de capital de giro suficiente para

a continuidade das operações ou um setor em declínio caracterizado por um grande número de falências.

O **risco de controle** é uma função da eficácia do desenho (controles estabelecidos), da implementação e da manutenção do controle interno pela administração no tratamento dos riscos identificados que ameaçam o cumprimento dos objetivos da entidade, que são relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis da entidade. Contudo, o controle interno, independentemente da qualidade da sua estrutura e operação, pode **reduzir, mas não eliminar**, os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, por causa das **limitações inerentes ao controle interno** . Essas limitações incluem, por exemplo, a possibilidade de erros ou equívocos humanos, ou de controles contornados por conluio ou burla inapropriada da administração. Portanto, algum risco de controle sempre existe. (CFC, 2016a, p.16, grifo e destaque nosso).

Risco de detecção

O risco de detecção possui relação inversa com distorção . Quanto maiores são os riscos de distorção relevante que o auditor acredita existir, menor será o risco de detecção a ser aceito e, por consequência, as evidências de auditoria deverão ser suficientemente persuasivas para a execução da auditoria e formação da opinião do auditor (CFC, 2016a).

Figura: relação dos riscos



Fonte: o autor

Em outras palavras, quando o auditor espera uma maior probabilidade de distorção relevante, mais procedimentos deverão ser realizados para reduzir o risco do auditor não identificar tais fatos (distorção relevante). No sentido inverso, quando o auditor acredita que o risco de existirem distorções relevantes é menor, maior será o risco de detecção que o auditor está disposto a aceitar, ou seja, um nível menor de evidências, por exemplo, poderia ser necessário para formação da opinião do auditor.

A NBC TA 200 é clara ao relacionar o risco de detecção com a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria, utilizados para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável (CFC, 2016).

Nesse sentido, o risco de detecção é uma função da eficácia do procedimento de auditoria e de sua aplicação pelo auditor. Segundo a NBC TA 200:

Assuntos como:

- planejamento adequado;
- designação apropriada de pessoal para a equipe de trabalho;
- aplicação de ceticismo profissional; e
- supervisão e revisão do trabalho de auditoria executado, ajudam a aprimorar a eficácia do procedimento de auditoria e de sua aplicação e reduzem a possibilidade de que o auditor possa selecionar um procedimento de auditoria

inadequado, aplicar erroneamente um procedimento de auditoria apropriado ou interpretar erroneamente os resultados da auditoria. (CFC, 2016a, p. 16).

Afirmações (assertivas) de auditoria

Durante o trabalho de auditoria, um auditor deve identificar e avaliar os riscos de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis e no nível de afirmação para classes de transações, saldos de conta e divulgações. Para tal, o auditor deve identificar riscos ao longo do processo de obtenção do entendimento da entidade e do seu ambiente, considerando as classes de transações, saldos de contas e divulgações nas demonstrações contábeis.

Nessa avaliação, o auditor julga se os riscos relacionam-se, de forma generalizada, com as demonstrações contábeis como um todo. Julga também se os riscos identificados têm relação com o que pode dar errado no nível da afirmação, levando em conta os controles relevantes que o auditor pretende testar e considerando a probabilidade de distorção relevante. Essa avaliação baseia-se em **afirmações** de auditoria que podem ser divididas em afirmações sobre transações e em afirmações de saldos contábeis e divulgações nas demonstrações contábeis.

Assim que o auditor declare que as demonstrações contábeis estão em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, a administração faz afirmações, tanto implícitas quanto explícitas, que dizem respeito ao reconhecimento, à mensuração, à apresentação e à divulgação dos vários elementos das demonstrações contábeis.

Nesse cenário, as afirmações usadas pelo auditor para considerar os diferentes tipos de distorções potenciais que possam ocorrer podem se enquadrar nas seguintes categorias:

- (a) afirmações sobre classes de transações e eventos e divulgações relacionadas, para o período sob auditoria

(b) afirmações sobre saldos de contas e divulgações relacionadas no fim do período

(NBC TA 315, CFC, 2016d p.37, alterado pela NBC TA 315 (R1)).

Tabela: relação entre os tipos de afirmações de auditoria

Afirmações/assertivas de auditoria	
Transações e eventos e divulgações relacionadas, para o período sob auditoria	Saldos de contas e divulgações relacionadas no fim do período
Ocorrência – transações e eventos que foram registrados ou divulgados ocorreram e tais transações e eventos são da entidade	Existência – ativos, passivos e elementos do patrimônio líquido existem;
	Direitos e obrigações – a entidade detém ou controla os direitos sobre ativos e os passivos são obrigações da entidade;
Integralidade – todas as transações e eventos que deviam ser registrados foram registrados; e todas as divulgações relacionadas que deveriam ter sido incluídas nas demonstrações contábeis foram incluídas;	Integralidade – todos os ativos, passivos e patrimônio líquido que deviam ser registrados foram registrados, e todas as divulgações relacionadas que deveriam ter sido incluídas nas demonstrações contábeis foram incluídas;
Exatidão – valores e outros dados relacionados a transações e	Exatidão, valorização e alocação – ativos, passivos e

eventos registrados foram registrados adequadamente, e respectivas divulgações foram apropriadamente mensuradas e descritas;	patrimônio líquido estão incluídos nas demonstrações contábeis nos valores apropriados e quaisquer ajustes resultantes de valorização ou alocação estão adequadamente registrados, e as respectivas divulgações estão apropriadamente mensuradas e descritas;
Corte – as transações e eventos foram registrados no período contábil correto;	
Classificação – as transações e eventos foram registrados nas contas corretas;	Classificação – ativos, passivos e patrimônio líquido foram registrados nas contas adequadas;
Apresentação – transações e eventos estão apropriadamente agregados ou desagregados e claramente descritos, e as respectivas divulgações são relevantes e compreensíveis no contexto dos requisitos da estrutura de relatório financeiro aplicável;	A apresentação – ativos, passivos e patrimônio líquido estão adequadamente agregados ou desagregados e claramente descritos, e respectivas divulgações são relevantes e compreensíveis no contexto dos requisitos da estrutura de relatório financeiro aplicável.

Fonte: O autor

Tais afirmações também podem ser usadas quando se consideram os diferentes tipos de distorções potenciais que podem ocorrer em divulgações não relacionadas diretamente com classes de transações, eventos ou saldos

contábeis registrados, desde que adaptadas. Como consta no CFC (2016d), um exemplo desse tipo de divulgação ocorre no caso em que a entidade deva descrever sua exposição a riscos provenientes de instrumentos financeiros, incluindo aí riscos referentes a objetivos, políticas e processos de gerenciamento de riscos e de métodos para sua mensuração.

Evidência de auditoria e papéis de trabalho

No decorrer da auditoria, o auditor deve recolher elementos comprobatórios suficientes para apoiar seu parecer. Para isso, os auditores elaboram papéis de trabalho que representam a formalização do julgamento profissional aplicado ao longo da auditoria e o registro das evidências de auditoria, obtidas por meio de Observação, Inspeção, Indagação, investigação e etc., que foram base para formação da opinião do auditor.

São as evidências de auditoria que permitem ao auditor obter segurança razoável e, por consequência, são elas que embasam e permitem a formação da opinião do auditor.

A NBC TA 200 define as evidências de auditoria como as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões em que se baseia a sua opinião, que incluem informações contidas nos registros contábeis subjacentes às demonstrações contábeis e outras informações. Para fins das NBCs TA:

(i) a suficiência das evidências de auditoria é a medida da quantidade da evidência de auditoria. A quantidade necessária da evidência de auditoria é afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorção relevante e também pela qualidade de tal evidência;

(ii) a adequação da evidência de auditoria é a medida da **qualidade da evidência** de auditoria; isto é, sua relevância e confiabilidade no fornecimento de suporte às conclusões em que se baseia a opinião do auditor.

A evidência de auditoria é necessária para sustentar

a opinião e o relatório do auditor. Ela é de natureza cumulativa e primariamente obtida a partir de procedimentos de auditoria executados durante o curso da auditoria. (CFC, 2016a, p. 16).

Em seu anexo explicativo, a NBC TA 200 observa que as evidências também podem incluir informações obtidas de outras fontes, como papéis de trabalhos de anos anteriores, por exemplo, e evidências geradas nos procedimentos de controle de qualidade interno do auditor para aceitação e continuidade de clientes. Este material faz outras considerações relevantes sobre o referido tema:

Além de outras fontes dentro e fora da entidade, os registros contábeis da entidade são uma fonte importante de evidência de auditoria. Além disso, informações que possam ser usadas como evidências de auditoria podem ter sido elaboradas por especialista empregado ou contratado pela entidade. As evidências de auditoria abrangem informações que sustentam e corroboram as afirmações da administração e informações que contradizem tais afirmações. Além disso, em alguns casos, a ausência de informações (por exemplo, a recusa da administração de fornecer uma representação solicitada) é usada pelo auditor e, portanto, também constitui evidência de auditoria. A maior parte do trabalho do auditor na formação de sua opinião consiste na obtenção e avaliação da evidência de auditoria.

A suficiência e adequação das evidências de auditoria estão inter-relacionadas. A suficiência é a medida da quantidade de evidência de auditoria. A quantidade necessária de evidência de auditoria é afetada pela avaliação pelo auditor dos riscos de distorção (quanto mais elevados os riscos avaliados, maior a probabilidade de que seja necessária mais evidência de auditoria) e também pela qualidade de tais evidências de auditoria (quanto melhor a qualidade, menos evidência pode ser necessária). A

obtenção de mais evidência de auditoria, porém, pode não compensar a sua má qualidade.

A adequação é a medida da qualidade da evidência de auditoria, isto é, a sua relevância e confiabilidade no suporte das conclusões em que se baseia a opinião do auditor. A confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte e sua natureza e depende das circunstâncias individuais em que são obtidas.

Determinar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para a redução do risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, possibilitando assim ao auditor tirar conclusões para fundamentar sua opinião, é uma questão de julgamento profissional. (CFC, 2016a, p.15).

No que tange à criação dos papéis de trabalhos, eles podem ser armazenados em formato físico ou eletrônico e devem, antes de mais nada, documentar as questões julgadas relevantes para formação da opinião do auditor, assim como o seu julgamento profissional, que servirão, entre outras finalidades, para embasar o relatório do auditor e atestar que a auditoria foi executada de acordo com as normas vigentes. Sobre este tema a NBC T 11.3 - Papéis de Trabalho e Documentação da Auditoria, apesar de revogada pela NBC TA 200, traz conceitos e definições interessantes para o aprendizado sobre os papéis de trabalho do auditor, apresentadas a seguir.

Sobre a destinação/utilidade e a forma dos papéis, a NBC T 11.3 entende que:

Os papéis de trabalho destinam-se a:

- a) ajudar, pela análise dos documentos de auditorias anteriores ou pelos coligidos quando da contratação de uma primeira auditoria, no planejamento e na execução da auditoria;
- b) facilitar a revisão do trabalho de auditoria; e

c) registrar as evidências do trabalho executado, para fundamentar o parecer do auditor independente.

O auditor deve registrar nos papéis de trabalho informação relativa ao planejamento de auditoria, a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos aplicados, os resultados obtidos e as suas conclusões da evidência da auditoria. Os papéis de trabalho devem incluir o juízo do auditor acerca de todas as questões significativas, juntamente com a conclusão a que chegou, inclusive nas áreas que envolvem questões de difícil julgamento.

A extensão dos papéis de trabalho é assunto de julgamento profissional, visto que não é necessário nem prático documentar todas as questões de que o auditor trata. Entretanto, qualquer matéria que, por ser relevante, possa influir sobre o seu parecer, deve gerar papéis de trabalho que apresentem as indagações e as conclusões do auditor. Ao avaliar a extensão dos papéis de trabalho, o auditor deve considerar o que seria necessário para proporcionar a outro auditor, sem experiência anterior com aquela auditoria, o entendimento do trabalho executado e a base para as principais decisões tomadas, sem adentrar os aspectos detalhados da auditoria.

A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho podem ser afetados por questões como:

- a) natureza do trabalho;
- b) natureza e complexidade da atividade da entidade;
- c) natureza e condição dos sistemas contábeis e de controle interno da entidade;
- d) direção, supervisão e revisão do trabalho executado pela equipe técnica;
- e) metodologia e tecnologia utilizadas no curso dos trabalhos.

(CFC, 2005, p.4-5).

Os papéis de trabalho do auditor devem seguir uma lógica que possibilite e facilite a revisão e o entendimento das evidências colhidas e dos julgamentos efetuados. Dessa forma, os papéis de trabalho geralmente possuem:

- a) Identificação: informar na parte superior a empresa, o período, a conta ou grupo e o teste em questão;
- b) Devem possuir numeração e referência, bem como um sumário dos papéis de trabalho;
- c) Objetivo do papel;
- d) Procedimentos efetuados;
- e) Riscos identificados e conclusão;
- f) Notas gerais: explicam ou observa algo da área ou do teste em questão;
- g) Notas explicativas: explicam algum item ou teste efetuado. Usam-se letras em ordem alfabética (a) (b) (c), etc.;
- h) Tiques: o auditor utiliza de tiques para documentar os testes e procedimentos efetuados.

Assim como o plano de contas contábil, os papéis de auditoria são organizados e codificados para facilitar a organização dos papéis de trabalho e identificar o papel de trabalho (do que se trata). Melhoraram a eficácia da auditoria, contribuindo para a delegação de tarefas entre os membros da equipe, proporcionando ferramentas para controle de qualidade

Entre os papéis mais típicos encontram-se o programa de auditoria, vias de cartas utilizadas para confirmação de saldos, e quando aplicável a resposta, relatórios de contagem de estoque e caixa, entre outros.

A forma de organizar os papéis de trabalho varia de auditor para auditor (empresa para empresa – auditoria). Abaixo apresentamos exemplos de papéis e sua referência estrutural:

- Papel que documentos os testes comprobatórios de saldos em

Bancos/Caixas: Referência: A. Papéis acessórios a este:

- Teste de exame do extrato – Referência A;
- Teste de corte do extrato – Referência A2.

- Papel que documenta os testes realizados nas Provisões e Contingências: Referência P. Papéis acessórios:
 - Composição das contingências – Referência P1;
 - Respostas dos advogados – Referência P2.1, P2.2, P2.n.

Ainda sobre o conteúdo dos papéis de trabalho, a NBC T11.3 estabelece que:

O auditor pode usar quaisquer documentos e demonstrações preparados ou fornecidos pela entidade, desde que avalie sua consistência e se satisfaça com sua forma e conteúdo.

Os papéis de trabalho, além de outros mais específicos, incluem:

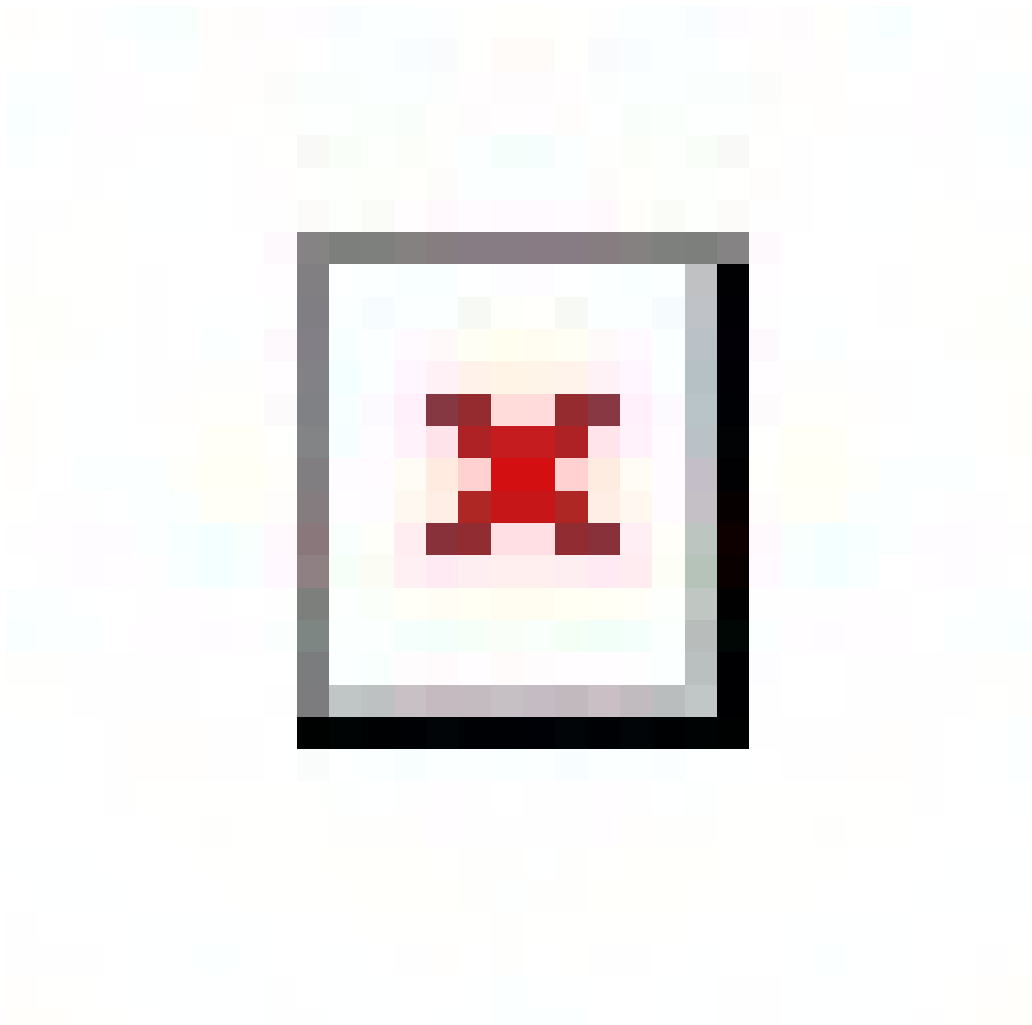
- a) informações sobre a estrutura organizacional e legal da entidade;
- b) cópias ou excertos de documentos legais, contratos e atas;
- c) informações sobre o setor de atividades, ambiente econômico e legal em que a entidade opera;
- d) evidências do processo de planejamento, incluindo programas de auditoria e quaisquer mudanças nesses programas;
- e) evidências do entendimento, por parte do auditor, do sistema contábil e do controle interno, e sua concordância quanto à eficácia e adequação;
- f) evidências de avaliação dos riscos de auditoria;
- g) evidências de avaliação e conclusões do auditor e revisão sobre o trabalho da auditoria interna;

- h) análises de transações, movimentação e saldos de contas;
- i) análises de tendências, coeficientes, quocientes, índices e outros indicadores significativos;
- j) registro da natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria e seus resultados;
- k) evidências de que o trabalho executado pela equipe técnica foi supervisionado e revisado;
- l) indicação de quem executou e revisou os procedimentos de auditoria e de quando o fez;
- m) detalhes dos procedimentos relativos às demonstrações contábeis auditadas por outro auditor;
- n) cópias de comunicações com outros auditores, peritos, especialistas e terceiros;
- o) cópias de comunicações à administração da entidade, e suas respostas, em relação aos trabalhos, às condições de contratação e às deficiências constatadas, inclusive no controle interno;
- p) cartas de responsabilidade da administração;
- q) conclusões do auditor acerca de aspectos significativos, incluindo o modo como foram resolvidas ou tratadas questões não-usuais;
- r) cópias das demonstrações contábeis, assinadas pela administração da entidade e pelo contabilista responsável, e do parecer e dos relatórios do auditor.

No caso de auditorias realizadas em vários períodos consecutivos, alguns papéis de trabalho, desde que sejam atualizados, podem ser reutilizados, diferentemente daqueles que contêm informações sobre a auditoria de um único período. Esses papéis são geralmente classificados de “natureza permanente”, exemplo: contrato social ou um contrato de concessão de diversos anos. (CFC, 2005, pp. 5-6).

A seguir está demonstrado um exemplo de papel de trabalho para teste de corte de notas de entrada:

Figura: exemplo de papel de trabalho



Além da forma, conteúdo e estrutura, o auditor deve garantir a boa custódia dos papéis de trabalho pelo legal, bem como adotar meios que protejam a confidencialidade dos papéis de trabalho, uma vez que a propriedade de testes é do auditor.

Em alguns casos, o auditor poderá dar acesso aos papéis de auditoria, mas desde que obtenha autorização formal da entidade auditada ou que isso seja definido por decisão judicial ou órgão regulador.

Sobre a utilidades dos papéis de trabalho do auditor vale destaque para:

1. Atender as normas vigentes;
2. Registrar as provas obtidas;
3. Documentar as conclusões do auditor acerca dos riscos;
4. Facilitar a revisão dos outros auditores;
5. Sustentar sua opinião em caso de:
 - a. Revisão de qualidade interna;
 - b. Revisão de órgãos fiscalizadores(Ibracon, PCOB e etc.);
 - c. Eventuais reclamações judiciais.

Outro ponto relevante é a formalização das revisões da equipe da auditoria. Todo trabalho deve possuir pelo menos um nível de revisão, e devem ser evidências (seja em papel ou forma eletrônica).

Exemplo:

- a) Se um auditor júnior preparou, o sênior revisará;
- b) Se o gerente preparou, um gerente sênior ou sócios revisará;
- c) Se o sócio preparou, um outro sócio (ou comitê) deverá revisar.

Materialidade

As normas de auditoria dedicam exclusivamente a NBC TA 320 para tratar da responsabilidade do auditor em aplicar o conceito de materialidade em todas as fases da auditoria.

Em cada estrutura de relatórios financeiros se discute o conceito de materialidade para elaboração e apresentação de demonstrações contábeis, e de forma convergente tendem a ser definidas como as distorções, incluindo omissões, de valores ou informações, que possam, individualmente ou em conjunto, influenciar as decisões econômicas de usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis.

A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis. Nesse sentido a norma não traz “regras”, mas sim direcionadores e

princípios que auxiliam o auditor a determinar a materialidade apropriada.

Para determinação da materialidade temos dos elementos chave a determinar:

- a) Referencial
- b) Porcentagem a ser considerada

Referencial de materialidade

De acordo com a o anexo da NBC TA 320:

A determinação da materialidade para o planejamento envolve o exercício de julgamento profissional. Aplica-se frequentemente uma porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida para determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Os fatores que podem afetar a identificação de referencial apropriado incluem:

- a) os elementos das demonstrações contábeis (por exemplo, ativo, passivo, patrimônio líquido, receita, despesa);
- b) se há itens que tendem a atrair a atenção dos usuários das demonstrações contábeis da entidade específica (por exemplo, com o objetivo de avaliar o desempenho das operações, os usuários tendem a focar sua atenção em lucro, receita ou patrimônio líquido);
- c) a natureza da entidade, a fase do seu ciclo de vida, o seu setor e o ambiente econômico em que atua;
- d) a estrutura societária da entidade e como ela é financiada (por exemplo, se a entidade é financiada somente por dívida em vez de capital próprio, os usuários dão mais importância a

informações sobre os ativos, e processos que os envolvam, do que nos resultados da entidade); e
e) a volatilidade relativa do referencial.

Exemplos de referenciais que podem ser apropriados, dependendo das circunstâncias da entidade, incluem categorias de resultado informado como **lucro antes do imposto, receita total, lucro bruto e total de despesa, total do patrimônio líquido ou ativos líquidos**.

O lucro antes do imposto de operações em continuidade é frequentemente usado para entidades com fins lucrativos. Quando o lucro antes do imposto de operações em continuidade é volátil, outros referenciais podem ser mais apropriados, como lucro bruto ou receita total.

Em relação ao referencial escolhido, os dados relevantes normalmente incluem resultados e posições financeiras de períodos anteriores e do período corrente, acumulados até o último mês disponível e orçamentos ou previsões para o período corrente, ajustados pelas mudanças significativas nas circunstâncias da entidade (por exemplo, uma aquisição significativa) e mudanças relevantes das condições no setor ou ambiente econômico em que a entidade atua. Por exemplo, quando, como ponto de partida, a materialidade para as demonstrações contábeis no seu conjunto é determinada para uma entidade em particular como uma porcentagem do lucro das atividades continuadas antes de impostos, as circunstâncias que geram uma redução ou um aumento excepcional nesse lucro podem levar o auditor a concluir que a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo é determinada de forma mais apropriada usando um valor normalizado de lucro antes do imposto baseado em resultados anteriores. (CFC, 2016b, p. 06, destaque nosso).

Porcentagem a ser considerada

Assim como o referencial, a determinação da porcentagem a ser considerada é uma questão de julgamento profissional. De acordo com a NBC TA 320:

Existe uma relação entre a porcentagem e o referencial escolhido de modo que a porcentagem aplicada ao lucro das atividades continuadas antes do imposto de operações será normalmente maior que a porcentagem aplicada à receita total”.

Por exemplo, o auditor pode considerar 5% do lucro das atividades continuadas antes do imposto apropriado para entidade com fins lucrativos no setor de manufatura, e considerar 1% da receita total ou do total de despesa apropriado para entidade sem fins lucrativos. Entretanto, porcentagens mais altas ou mais baixas podem ser consideradas apropriadas nas circunstâncias. (CFC, 2006b, p. 07).

Em algumas auditorias pode ser esperado níveis de materialidade diferente para determinados saldos contábeis, transações se ou divulgação para os quais se poderia esperar que distorção com valores inferiores à materialidade global possam influenciar as decisões usuários tomadas com base nas DCs.

A NBC TA lista situações as quais tal situação poderá ser observada:

- a) se leis, regulamentos ou a estrutura de relatório financeiro aplicável afetam as expectativas dos usuários em relação à mensuração ou divulgação de certos itens (por exemplo, transações com partes relacionadas, a remuneração da administração e dos responsáveis pela governança) e análise de sensibilidade das estimativas contábeis do valor justo que apresentam alta incerteza.
- b) as principais divulgações referentes ao setor em que a

- entidade atua (por exemplo, custos de pesquisa e desenvolvimento para empresa farmacêutica);
- c) se a atenção está focada em aspecto específico do negócio da entidade que é divulgado separadamente nas demonstrações contábeis (por exemplo, divulgações sobre segmentos ou combinação de negócios significativa). (CFC, 2006b, p. 08).

Materialidade para execução de auditoria

A auditoria não poderia ser executada considerando apenas as distorções de maneira individual, uma vez que duas ou mais distorções que, individualmente imateriais, poderiam ser materiais no conjunto o que levaria o auditor a efetuar uma opinião inadequada.

Por essa razão as normas de auditoria estabelecem o conceito de “materialidade para execução de auditoria”, que é fixada para “reduzir a um nível adequadamente baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto nas demonstrações contábeis excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo (CFC, 2006b, p.8)”.

A determinação de materialidade para execução da auditoria poderá variar de transação para transação, conforme o nível de risco que auditor visualiza nessas transações / saldos não é um cálculo apenas matemático. Para tal o julgamento profissional é vital pois a materialidade a ser fixada é afetada por diversos fatores:

- a) entendimento que o auditor possui sobre a entidade;
- b) natureza e extensão de distorções identificadas em trabalhos anteriores; e
- c) expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente (CFC, 2016b).

A materialidade não é algo estático, mas sim dinâmico e que deve ser revisado e acompanhado ao longo de toda a auditoria. A alteração da

materialidade pode ocorrer por mudanças na percepção de risco do auditor ou até mesmo pela mudança do valor referencial: planejado x real.

Abaixo estão extraídos na íntegra dos exemplos de Documentação da Materialidade pelo auditor Guia de Utilização das Normas de Auditoria em Auditorias de Entidades de Pequeno e Médio Portes (IFAC, 2010):

Móveis Defta

(Trecho)

Avaliação de materialidade

Os principais usuários das demonstrações contábeis são o banco e os acionistas. O nível de materialidade usado no último período foi 8.000€.

Ver PT ref. # para possíveis valores de materialidade baseados no lucro proveniente de operações em continuidade e nas receitas. De acordo com nosso julgamento profissional, decidimos basear nossa materialidade em 5% do lucro antes dos impostos depois de acrescentar o bônus da administração de 70.000€. Outras bases para materialidade, como receitas, também foram consideradas, porém concluiu-se que o lucro antes dos impostos seria o valor mais significativo em relação aos usuários das demonstrações contábeis identificados.

Para esse período, o plano é usar o valor de 10.000€ como a materialidade global. O conceito de materialidade e sua utilização na auditoria foram discutidos em termos gerais com o cliente.

Com base no julgamento profissional e nos tipos de distorções identificadas em auditorias anteriores, a materialidade global para execução da auditoria foi definida em 7.500€.

Foi definida uma materialidade específica para impostos sobre vendas locais em 1.000€, uma vez que devemos auditar e emitir relatório sobre esse valor ao governo local.

Ver, também, PT 615 sobre análise quantitativa

Preparado por: JF

Data: 8 de dezembro de 20X2 Revisado por: LF Data: 5 de janeiro de 20X3

Kumar & Co.

(Trecho)

Avaliação de materialidade

Os principais usuários das demonstrações contábeis são o banco e os proprietários. O nível de materialidade usado no último período foi 3.000€.

Considerando as necessidades dos usuários, decidimos basear a

materialidade em aproximadamente 1% das vendas. Segundo nosso julgamento, as receitas proporcionam uma base mais estável para a materialidade do que o lucro antes dos impostos. Para esse período, planejamos usar o valor de 2.500€ como a materialidade global. O conceito de materialidade e sua utilização na auditoria foram discutidos em termos gerais com o cliente.

Com base no julgamento profissional, que se baseia em grande parte na história de erros em períodos anteriores, a materialidade global para execução da auditoria foi definida em 1.800€.

Preparado por : JF **Data :** 8 de dezembro de 20X2

Revisado por : LF **Data :** 5 de janeiro de 20X3

Exercícios para fixação

-) A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis. Nesse contexto, assinale a opção INCORRETA.

É razoável que o auditor assuma que os usuários possuem conhecimento razoável de negócios, atividades econômicas e a disposição de estudar as informações das demonstrações contábeis com razoável diligência.

É razoável que o auditor assuma que os usuários não possuam conhecimento razoável de contabilidade.

É razoável que o auditor assuma que os usuários entendem que as demonstrações contábeis são elaboradas, apresentadas e auditadas considerando níveis de materialidade.

É razoável que o auditor assuma que os usuários reconhecem as incertezas inerentes à mensuração de valores baseados no uso de estimativas, julgamento e a consideração sobre eventos futuros.

N.D.A.

- !) De acordo com a NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria, Risco de Controle é:

o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante.

o risco de que os procedimentos executados pelo auditor, para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, não detectem uma distorção existente que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções.

o risco inerente à suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, saldo contábil ou divulgação, a uma distorção que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes da consideração de quaisquer controles relacionados.

o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade

N.D.A.

- j) Em um trabalho de auditoria, um auditor pode ter que analisar cálculos complexos e contas compostas de valores baseados em estimativas contábeis sujeitas a incertezas significativas de estimativa.

De acordo com a NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria, que tipo de risco está caracterizado nessa situação?

Risco de controle

Risco de avaliação

Risco de detecção

Risco inerente

Risco de distorção relevante

- l) Risco de auditoria é o risco de que o auditor expressa uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. O risco de auditoria é uma

resultante dos riscos de distorção relevante e do risco de detecção.

exigência do risco de percepção e do risco pelo sócio do trabalho.

renúncia de suporte aos riscos em que se baseia a opinião do auditor.

relação de eventos que exige conformidade com os riscos da auditoria.

N.D.A.

- i) Os documentos que têm por finalidade o registro das informações e fatos verificados durante a auditoria e que servem de suporte para conclusões, ações e recomendações denominam-se

resumos dos testes de auditoria.

documentos de evidenciação.

relatórios de aspectos relevantes.

pareceres prévios.

N.D.A.

Gabarito:

- 1) B
- 2) D
- 3) D
- 4) A
- 5) E - Feedback: papéis de trabalho, ou seja, N.D.A.

CAPÍTULO 3: PLANEJAMENTO E ENTENDIMENTO DO AMBIENTE E CONTROLES INTERNOS

O planejamento da auditoria é vital para garantir a boa execução da auditoria das demonstrações contábeis. É o momento propício para o auditor estabelecer suas expectativas sobre os riscos que precisam ser mapeados, os recursos alocados e estratégias que devem ser adotadas. Em conformidade com o que é definido pelas normas de auditoria, o objetivo do planejamento é realizar uma auditoria de maneira eficaz tendo em vista os objetivos gerais em trabalhos de asseguuração e as expectativas dos usuários esperados do objeto a ser auditado.



O planejamento não pode ser tratado como mera fase burocrática e de simples organização da equipe, é nesse momento que a estratégia global é definida. Uma equipe sem direcionamento terá menos chances de identificar riscos e distorções que uma equipe preparada. Não se planejar aumenta o risco de auditoria pelo fato dos auditores poderem se dedicar a itens não tão relevantes ou não identificarem itens relevantes.

Em palavras mais populares, é como deixar o elefante passar despercebido.

Por conta de sua relevância, as NBC TAs dedicam uma norma

própria, a NBC TA 300, para falar da responsabilidade do auditor no planejamento da auditoria das demonstrações contábeis. Essa norma deve ser seguida considerando o conjunto completo das demais normas, embora exista especial atenção à norma NBC TA 200, que funciona como complemento natural.

No planejamento da auditoria são definidos dois grandes elementos: i) a estratégia global para o trabalho e ii) o plano de auditoria.

O processo de definição da estratégia global auxilia o auditor a determinar temas como:

- (a) os recursos a serem alocados em áreas de auditoria específicas, tais como membros da equipe com experiência adequada para áreas de alto risco ou o envolvimento de especialista em temas complexos;

- (b) os recursos a alocar a áreas de auditoria específicas, tais como o número de membros da equipe alocados para observar as contagens de estoque em locais relevantes, a extensão da revisão do trabalho de outros auditores no caso de auditoria de grupo de empresas ou o orçamento de horas de auditoria a serem alocadas nas áreas de alto risco;

- (c) quando esses recursos devem ser alocados, por exemplo, se em etapa intermediária de auditoria ou em determinada data-base de corte; e

- (d) como esses recursos são gerenciados, direcionados e supervisionados, por exemplo, para quando estão previstas as reuniões preparatórias e de atualização, como devem ocorrer as revisões do sócio e do gerente do trabalho (por exemplo, em campo ou fora dele) e se devem ser realizadas revisões de controle de qualidade do trabalho. (CFC, 2016c, pp.5-6).

Um planejamento adequado é benéfico para a auditoria das demonstrações contábeis de várias maneiras, inclusive para:

- auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria;
- auxiliar o auditor a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais;
- auxiliar o auditor a organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que seja realizado de forma eficaz e eficiente;
- auxiliar na seleção dos membros da equipe de trabalho com níveis apropriados de capacidade e competência para responderem aos riscos esperados e na alocação apropriada de tarefas;
- facilitar a direção e a supervisão dos membros da equipe de trabalho e a revisão do seu trabalho;
- auxiliar, se for o caso, na coordenação do trabalho realizado por outros auditores e especialistas. (CFC, 2016c, p.3).

O planejamento da auditoria pode ser alterado de acordo com a complexidade e a porta da empresa auditada, assim como com a experiência do auditor. Em auditorias iniciais existem poucas informações disponíveis e o auditor deverá considerar este fator no seu planejamento. Pesquisa da entidade, revisão de papéis de outro auditor (se aplicável – e de acordo com os requisitos éticos pertinentes) contribuem para a definição da estratégia.

Uma vez definida a estratégia global de auditoria, pode ser desenvolvido o plano de auditoria para tratar dos diversos temas identificados na estratégia global. Vale observar que a definição da estratégia global de auditoria e o plano de auditoria detalhado não são processos isolados ou sequenciais, mas interativos e muitas vezes simultâneos, uma vez que as mudanças em um podem resultar em mudanças no outro (CFC, 2016x).

Plano de auditoria – conforme a NBC TA 230:

O plano de auditoria é mais detalhado que a estratégia global de auditoria visto que inclui a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem realizados pelos membros da equipe de trabalho. O planejamento desses procedimentos de auditoria ocorre no decurso da auditoria, à medida que o plano de auditoria para o trabalho é desenvolvido. Por exemplo, o planejamento dos procedimentos de avaliação de riscos ocorre na fase inicial de auditoria. Entretanto, o planejamento da natureza, da época e da extensão de procedimentos específicos adicionais de auditoria depende do resultado dessa avaliação de riscos. Além disso, o auditor pode iniciar a execução de procedimentos adicionais de auditoria para alguns tipos de operação, saldos de conta e divulgação antes de planejar todos os procedimentos adicionais de auditoria. (CFC, 2016x, p. 6).

O auditor deverá, em trabalhos de auditoria inicial, aplicar procedimentos exigidos pela NBC TA 220 relativos à aceitação do cliente. Já em auditorias recorrentes, as experiências passadas serão fundamentais para definição da estratégia de auditoria. Nesses casos, inclusive o planejamento da auditoria acaba sendo um processo contínuo e iterativo que se inicia “logo” após a conclusão da auditoria anterior.

Independentemente do fato de ser uma auditoria recorrente ou não, o planejamento não pode ser considerado parte isolada da auditoria.

Após a fase de planejamento, o auditor deve documentar suas conclusões e planejamentos em um documento de trabalho específico, geralmente chamado de Memorando de Estratégia (e planejamento) da Auditoria (também conhecido como Strategy (and planning) Audit

Memorandum). Nesse memorando, o auditor sintetiza a estratégia global e apresenta também as decisões-chave relativas à execução da auditoria.

Na fase do planejamento, o auditor já considera e realiza algumas atividades sem as quais o planejamento teria efeito limitado. No planejamento, por exemplo, o auditor documenta o entendimento do negócio da empresa, incluindo sua forma jurídica, leis aplicáveis e principais stakeholders.

É através do conhecimento do negócio da empresa que o auditor inicia o mapeamento dos riscos inerentes à própria atividade da empresa. As normas de auditoria, por meio da NBC TA 315, tratam da responsabilidade do auditor na identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, inclusive do controle interno da entidade.

Nessa fase do planejamento, o objetivo do auditor é identificar e avaliar os riscos de distorção relevante, independentemente se forem causados por fraude ou erro, nos níveis da demonstração contábil e das afirmações. Isso se dá por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, inclusive de seu controle interno, o que possibilita uma base para o planejamento e a implementação das respostas aos riscos de distorção relevante identificados. Na seção seguinte, entraremos em maiores detalhes sobre essa fase do trabalho.

Durante o entendimento do negócio, o auditor efetua a prévia da materialidade que será utilizada como base do trabalho que será revisitada ao longo das fases do trabalho. Para determinar a materialidade, o auditor deverá conhecer as expectativas dos usuários e as áreas de maior atenção desses.

Geralmente no planejamento o auditor obtém números passados (auditados ou não) e números atuais de performance, assim como orçamentos, para poder efetuar procedimentos analíticos, com destaque para revisão analítica. Isso possibilita ao auditor fazer avaliações de riscos, seja através da identificação de contas de maior relevância, ou seja, através da observação de movimentos/variações anormais, de mudanças drásticas na variação de uma despesa, ou de ausência de uma variação naturalmente

esperada. Exemplo disso seria o caso em que o auditor, conhecendo uma relação natural e esperada entre aumento das vendas e aumento da inadimplência, observa um descasamento em determinado período.

O planejamento inclui a necessidade de considerar também os recursos a serem alocados no trabalho, a formação da equipe e o envolvimento de especialistas. Auditorias mais complexas poderão envolver um número maior de auditores e uma composição de auditores mais experientes. No que diz respeito ao envolvimento de especialistas técnicos para auxílio do auditor, a NBC TA 620 compreende que se trata de uma prática importante para entender as responsabilidades do auditor nessas situações.

No planejamento, o auditor pode optar por discutir alguns dos elementos da administração da entidade, de forma a facilitar a condução e o gerenciamento do trabalho de auditoria, para que possa coordenar as datas de alguns dos procedimentos de auditoria planejados com o trabalho do pessoal da entidade. Apesar de fazer parte, as discussões com a administração sobre a estratégia global de auditoria devem ser realizadas de forma a não comprometer sua eficácia. Isso porque a discussão com a administração em torno da natureza e da época de procedimentos de auditoria detalhados pode comprometer a eficácia da auditoria ao torná-los demasiadamente previsíveis (CFC, 2016x).

Antes de iniciar seu trabalho, o auditor deve realizar as seguintes atividades:

- (a) realizar os procedimentos exigidos pela NBC TA 220 – Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 12 e 13;

- (b) avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive independência, conforme exigido pela NBC TA 220, itens 9 a 11; e

- (c) estabelecimento do entendimento dos termos do trabalho, conforme exigido pela NBC

TA 210 – Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria, itens 9 a 13. (CFC, 2016x, p. 2).

Essas atividades preliminares permitem ao auditor manter a independência e a capacidade de avaliar se existem ou não problemas de integridade da administração que possam afetar sua disposição em continuar o trabalho, assim como se existem ou não desentendimentos com o cliente em relação aos termos do trabalho (CFC, 2016x).

O anexo da NBC TA 300 oferece exemplos de temas que o auditor deve considerar na definição da estratégia global de auditoria:

Características do trabalho

- a estrutura de relatório financeiro sobre o qual a informação financeira a ser auditada foi elaborada, inclusive a eventual necessidade de conciliação com outra estrutura de relatório financeiro;
- a cobertura de auditoria prevista, inclusive o número e a localização de componentes a serem incluídos;
- a natureza das relações de controle entre a controladora e seus componentes que determinam como o grupo será consolidado;
- a extensão em que a auditoria de componentes seja efetuada por outros auditores;
- a natureza dos segmentos de negócio, inclusive a necessidade de conhecimento especializado;
- a moeda de apresentação das demonstrações contábeis a ser utilizada, inclusive eventual necessidade de conversão monetária da informação auditada;
- a necessidade de auditoria obrigatória de demonstrações contábeis individuais além da

auditoria para fins de consolidação;

- a disponibilidade do trabalho dos auditores internos e a extensão da eventual confiança do auditor nesse trabalho;

- a utilização pela entidade de prestadores de serviço e como o auditor pode obter evidência relativa ao desenho ou operação dos controles aplicados;

- a utilização prevista da evidência de auditoria obtida em auditorias anteriores, por exemplo, evidência de auditoria relativa a procedimentos de avaliação de risco e testes de controle;

- o efeito da tecnologia da informação nos procedimentos de auditoria, inclusive a disponibilidade de dados e a previsão de uso de técnicas de auditoria assistidas por computador;

- a coordenação da cobertura prevista e a época do trabalho de auditoria com revisão das informações financeiras intermediárias, além do efeito das informações obtidas durante essas revisões sobre a auditoria;

- a disponibilidade do pessoal e dos dados do cliente.

Objetivos de relatório, época da auditoria e natureza da comunicação

- o cronograma da entidade para emissão de relatórios, tais como etapas intermediárias e final;

- a organização de reuniões com a administração e os responsáveis pela governança para discutir a natureza, época e extensão do trabalho de auditoria;

- a discussão com a administração e os responsáveis pela governança em relação ao tipo e

ao prazo de emissão do relatório e outras comunicações, por escrito e verbais, inclusive o relatório de auditoria, relatórios de recomendação e comunicação aos responsáveis pela governança;

- a discussão com a administração das comunicações previstas sobre a situação do trabalho ao longo da auditoria;

- comunicação aos auditores de componentes em relação ao tipo e ao prazo de emissão do relatório e outras comunicações em conexão com a auditoria de componentes;

- a natureza e a época previstas de comunicação entre os membros da equipe de trabalho, inclusive a natureza e a época das reuniões e o prazo de revisão do trabalho realizado;

- se existe a previsão de outras comunicações com terceiros, inclusive quaisquer obrigações contratuais ou estatutárias de emitir outros relatórios resultantes da auditoria.

Fatores significativos, atividades preliminares do trabalho e conhecimento obtido em outros trabalhos

- a determinação da materialidade de acordo com a NBC TA 320 – Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria e quando aplicável:

- a) o a determinação da materialidade pa componentes e a comunicação ao auditor do componente de acordo com a NBC TA 600 – Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos, Incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes, itens 21 a 23 e

40(c);

- b) a identificação preliminar de componentes significativos e classes relevantes de transações, saldos contábeis e divulgações.

- identificação preliminar de áreas em que pode haver maior risco de distorções relevantes.

- a forma como o auditor enfatiza aos membros da equipe de trabalho a necessidade de manter postura questionadora e exercer ceticismo profissional na obtenção e avaliação de evidências de auditoria;

- resultados de auditorias anteriores envolvendo a avaliação da efetividade dos controles internos, inclusive a natureza das fragilidades identificadas e as medidas tomadas em resposta a essas deficiências;

- a discussão de temas que possam afetar a auditoria com os responsáveis da firma pela realização de outros serviços à entidade;

- evidência do compromisso da administração no desenho, implementação e manutenção de controles internos sólidos, inclusive evidência de documentação apropriada desses controles internos;

- mudanças na estrutura de relatório financeiro aplicável, tais como mudanças nas normas contábeis, que podem envolver divulgações novas ou revisadas significativas; (Incluído pela NBC TA 300 (R1))

- volume de operações, que pode determinar se é mais eficiente para o auditor confiar nos controles internos;

- importância dada aos controles internos na entidade para o êxito na condução dos negócios;

- processos que a administração usa para

identificar e elaborar as divulgações requeridas pela estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo divulgações que contêm informações obtidas fora do razão geral e dos razões auxiliares; (Incluído pela NBC TA 300 (R1))

- desenvolvimento de negócios significativos que afetem a entidade, inclusive mudanças na tecnologia da informação e nos processos de negócio, troca de diretores-chave e aquisições, fusões e alienações;
- desenvolvimentos setoriais significativos, tais como mudanças na regulamentação setorial e exigência de novos requisitos;
- mudanças significativas na estrutura de relatórios financeiros, tais como mudanças nas normas contábeis;
- outras mudanças significativas relevantes, tais como mudanças no ambiente jurídico que afetam a entidade.

Natureza, época e extensão dos recursos

- orçamento do trabalho, inclusive considerando o tempo apropriado previsto para áreas onde existem mais riscos de distorções relevantes. (CFC, 2016x, p.9-11).

Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, inclusive do controle interno da entidade.

Nessa fase do trabalho, o auditor identifica e avalia os riscos de distorção relevante na demonstração contábil por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, incluindo aí o entendimento do controle interno da entidade. Estabelece, então, uma base para o planejamento e a

implementação das respostas aos riscos de distorção relevante identificados (CFC, 2016d).

Os procedimentos de avaliação de riscos incluem:

- a) indagações à administração, às pessoas apropriadas da auditoria interna (se houver essa função) e a outros na entidade que, no julgamento do auditor, possam ter informações com possibilidade de auxiliar na identificação de riscos de distorção relevante causados por fraude ou erro;
- b) procedimentos analíticos;
- (c) observação e inspeção.

(CFC, 2016d, p.2-3).

No processo de identificação de riscos, o auditor deve considerar as informações obtidas no processo de aceitação ou continuidade do cliente, quando relevantes. No processo de avaliação dos riscos o auditor deve avaliar os riscos relacionados ao ambiente em que a entidade está envolvida e os riscos relacionados à sua própria estrutura, incluindo o sistema de controle internos.

Para entender o ambiente da entidade o auditor deverá se atentar para fatores do setor de atividade, regulamentares e outros fatores externos relevantes, incluindo a estrutura de relatório financeiro aplicável.

Sobre este tema a NBC TA 315 apresenta que:

Os fatores relevantes do setor de atividade incluem condições próprias da indústria como o ambiente competitivo, relações entre fornecedor e cliente e desenvolvimentos tecnológicos. Exemplos de assuntos que os auditores podem considerar incluem:

- a) o mercado e a concorrência, incluindo a

demanda, a capacidade e a concorrência de preços;

- b) atividade cíclica ou sazonal;
- c) tecnologia de produtos relacionada com o produtos da entidade;
- d) fornecimento e custo de energia.

O setor de atividade no qual a entidade opera pode dar origem a riscos específicos de distorção relevante com origem na natureza do negócio ou no grau de regulamentação . **Por exemplo, contratos de longo prazo podem envolver estimativas significativas de receitas e despesas que dão origem a riscos de distorção relevante** . Em tais casos, é importante que a equipe de auditoria inclua membros com conhecimento e experiência suficientes, como exigido pela NBC TA 220 – Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis, item 14.

Os fatores regulatórios relevantes incluem o ambiente regulatório. O ambiente regulatório abrange, entre outros assuntos, a estrutura de relatório financeiro aplicável e o ambiente político e jurídico. Exemplos de assuntos que o auditor pode considerar incluem:

- a) princípios e práticas contábeis específicas do setor de atividade;
- b) estrutura regulatória para atividade regulamentada , incluindo requisitos para divulgações;
- c) legislação e regulamentação que afetem significativamente as operações da entidade, inclusive atividades de supervisão direta;
- d) tributação (corporativa e outras);

- e) políticas governamentais que afetem no presente a condução do negócio da entidade, como políticas monetárias, inclusive controles de câmbio, fiscais, de incentivos financeiros (por exemplo, programas de subvenções governamentais) e políticas de tarifas ou de restrições comerciais;
- f) exigências ambientais que afetem o setor de atividade e o negócio da entidade.

A NBC TA 250 – Consideração de Leis e Regulamentos na Auditoria de Demonstrações Contábeis, item 12, inclui alguns requisitos específicos relacionados com a estrutura jurídica e regulamentar aplicável à entidade ou ao setor de atividade. (CFC, 2016d, p.14-15).

Além dos fatores do setor da entidade, o auditor deve avaliar a natureza da entidade, incluindo:

- (i) suas operações;
 - (ii) suas estruturas societária e de governança;
 - (iii) os tipos de investimento que a entidade está fazendo e planeja fazer, incluindo investimentos em entidades de propósito específico; e
 - (iv) a maneira como a entidade é estruturada e como é financiada;
- para possibilitar ao auditor entender as classes de transações, saldos de contas e divulgações esperadas nas demonstrações contábeis;
- (c) a seleção e a aplicação pela entidade de políticas contábeis, inclusive as razões para mudanças nessas políticas. O auditor deve avaliar se as políticas contábeis da entidade são

apropriadas para o negócio e compatíveis com a estrutura de relatório financeiro aplicável e com as políticas contábeis usadas no setor de atividade da entidade;

(d) os objetivos e estratégias da entidade e os riscos de negócio relacionados que possam resultar em risco de distorção relevante

(e) a mensuração e a revisão do desempenho das operações da entidade).

(CFC, 2016d, p.3)

O entendimento da natureza da entidade permite ao auditor compreender assuntos como:

- a) se a entidade tem uma estrutura complexa, por exemplo, com controladas ou outros componentes em múltiplas localidades. Estruturas complexas frequentemente introduzem assuntos que podem dar origem a riscos de distorções relevantes. Tais assuntos podem incluir se o ágio, os empreendimentos com controle compartilhado (joint venture), investimentos ou entidades com fins específicos são contabilizados adequadamente e se a divulgação adequada de tais assuntos nas demonstrações contábeis foi feita;
- b)** a estrutura societária e as relações entre os acionistas/quotistas e outras pessoas ou entidades. Este entendimento ajuda a determinar se as transações com partes relacionadas foram apropriadamente identificadas, contabilizadas e adequadamente divulgadas nas demonstrações contábeis. A NBC TA 550 – Partes Relacionadas estabelece requisitos e fornece orientação sobre considerações relevantes pelo auditor sobre partes relacionadas. (Alterado pela NBC TA

315 (R1)).

Exemplos de assuntos que o auditor pode considerar na obtenção de entendimento da natureza da entidade incluem:

- c) operações do negócio – tais como:
 - natureza das fontes de receita, produtos ou serviços e mercados, inclusive envolvimento em comércio eletrônico, como vendas pela internet e atividades de marketing;
 - condução das operações (por exemplo, etapas e métodos de produção ou atividades expostas a riscos ambientais);
 - alianças, empreendimentos com controle compartilhado (joint venture) e atividades de terceirização;
 - dispersão geográfica e segmentação do setor de atividade;
 - local de instalações de produção, armazéns e escritórios, bem como local e quantidades dos estoques;
 - clientes-chave e fornecedores importantes de bens e serviços, acordos trabalhistas (inclusive a existência de acordos sindicais, de pensão e outros benefícios pós-emprego, tais como pagamentos baseados em ações ou bônus, e regulamentação governamental relacionada com aspectos trabalhistas);
 - atividades e gastos de pesquisa e desenvolvimento;
 - transações com partes relacionadas;
- d) investimentos e atividades de investimento – tais como:
 - aquisições ou desinvestimentos planejados ou executados recentemente;

- investimentos e vendas de títulos mobiliários e empréstimos;
 - atividades de investimento de capital;
 - investimentos em entidades não consolidadas, inclusive sociedades, empreendimentos com controle compartilhado (joint venture) e entidades para fins específicos;
- e) financiamento e atividades de financiamento – tais como:
- principais controladas e coligadas, incluindo entidades consolidadas e não consolidadas;
 - estrutura de dívidas e acordos relacionados, inclusive contratos de financiamento e contratos de arrendamento não apresentados como passivo no balanço;
 - partes relacionadas;
 - uso de instrumentos financeiros derivativos;
- f) – práticas de informações financeiras tais como
- 1) princípios e práticas contábeis específicas do setor de atividade, inclusive suas características específicas e significativas, classes de transações, saldos contábeis e divulgações relacionadas nas demonstrações contábeis (por exemplo, no caso de bancos, empréstimos e investimentos e, no caso da indústria farmacêutica, pesquisa e desenvolvimento);
 - 2) reconhecimento de receita;
- contabilização a valor justo;
 - ativos, passivos e transações em moeda estrangeira;
 - contabilização para transações não usuais ou complexas, inclusive aquelas em áreas controversas ou emergentes (por exemplo, contabilização de pagamentos baseados em

ações). (CFC, 2016x p.16).

No processo de entendimento da entidade, o auditor deverá compreender os riscos de negócios a que a entidade está sujeita, uma vez que eles aumentam a probabilidade de identificação de riscos de distorção relevante. Isso se deve ao fato de que os riscos de negócio acarretam consequências financeiras e, portanto, afetarem as demonstrações contábeis. Uma empresa de produtos tecnológicos, por exemplo, possui como risco de negócio a obsolescência dos seus produtos. Por consequência, se os produtos ficarem obsoletos existirá o risco de os estoques da empresa serem apresentados por um valor superior ao que seria recuperável, acarretando, por consequência, em uma distorção relevante das DCs.

Vale observar, porém, que nem todos os riscos de negócio dão origem a riscos de distorções relevantes e que o conceito dos riscos de negócio é muito mais amplo que o risco de auditoria. O risco de negócio pode se originar de mudança ou de complexidade, e podem surgir:

- a) do desenvolvimento de novos produtos ou serviços que possam fracassar;
 - b) do mercado que, mesmo se desenvolvido com sucesso, é inadequado para sustentar um produto ou serviço; ou
 - c) de falhas em produto ou serviço que possam resultar em dívidas e risco reputacional.
- (CFC, 2016d, p.18).

A NBC TA 315 traz, em sua guia de aplicação, exemplos de assuntos que o auditor pode considerar na obtenção de entendimento dos objetivos, estratégias e riscos de negócio relacionados da entidade que possam resultar em riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis:

- a) desenvolvimento no setor de atividade (um risco de negócio potencial pode ser, por exemplo, a entidade não possuir o pessoal ou o conhecimento especializado para lidar com as

- mudanças no setor de atividade);
- b) novos produtos e serviços (um potencial risco de negócio relacionado pode ser, por exemplo, aumento de obrigações ou compromissos relacionados aos produtos);
 - c) expansão do negócio (um potencial risco de negócio relacionado pode ser, por exemplo, a demanda não ter sido estimada com exatidão);
 - d) novos requisitos contábeis (um potencial risco de negócio relacionado pode ser, por exemplo, a implementação incompleta ou inadequada de norma ou aumento dos custos);
 - e) requisitos regulamentares (um potencial risco de negócio relacionado pode ser, por exemplo, maior exposição de natureza legal);
 - f) necessidade corrente e em perspectiva de financiamento (um potencial risco de negócio relacionado pode ser, por exemplo, não conseguir obter financiamento por incapacidade de atender os pré-requisitos);
 - g) uso de TI (um potencial risco de negócio relacionado pode ser, por exemplo, a incompatibilidade de sistemas e processos);
 - h) os efeitos de implementar uma estratégia, particularmente quaisquer efeitos que conduzam a novos requisitos contábeis (um potencial risco de negócio relacionado pode ser, por exemplo, a implementação incompleta ou inadequada de norma).

(CFC, 2016x, p.18).

avaliação do ambiente do controle interno

A avaliação do ambiente do controle interno é parte integrante do processo de identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante pelo e auditor e é parte importante para que ele avalie o nível dos riscos e distorções causados por falhas nos controles internos. Conhecendo os controles internos o auditor poderá avaliar o volume de testes necessários tendo visto a maior ou menor probabilidade de distorções a serem detectadas.

Além dos riscos envolvidos inerentes à atividade, o auditor deve avaliar a estrutura de controles internos na empresa para definir a extensão dos procedimentos de auditoria, conforme destaca a mesma resolução:

Controle interno da entidade

O auditor deve obter entendimento do controle interno relevante para a auditoria. Embora seja mais provável que a maioria dos controles relevantes para a auditoria esteja relacionada com demonstrações contábeis, nem todos os controles que se relacionam com as demonstrações contábeis são relevantes para a auditoria. É uma questão de julgamento profissional do auditor, determinar se um controle, individualmente ou em combinação com outros, é relevante para a auditoria (ver itens A42 a A65).

Amplitude e extensão do entendimento dos controles relevantes

Na obtenção do entendimento dos controles que são relevantes para a auditoria, o auditor deve avaliar o desenho desses controles e determinar se eles foram implementados, por meio da execução de procedimentos, além de indagações junto aos funcionários da entidade (ver itens A66 a A68).

Componentes do controle interno

Ambiente de controle

O auditor deve obter entendimento do ambiente de controle. Como parte da obtenção deste entendimento, o auditor deve avaliar se:

a administração, com a supervisão geral dos responsáveis da governança, criou e manteve uma cultura de honestidade e conduta ética;
e

Os pontos fortes no ambiente de controle fornecem coletivamente fundamento apropriado para os outros componentes do controle interno, e se os outros componentes não são prejudicados por deficiências no ambiente de controle (ver itens A69 a A78).

(CFC Nº. 1.212/09 aprovada em 27 de novembro de 2009, p.7).

Assim o auditor pode atribuir a qualidade do controle interno por meio de testes de controle interno. Se o resultado for baixo, o auditor deverá planejar maiores testes que detectem distorções nos saldos e transações, conhecidos como procedimento substantivos.

Nesse cenário, é válido apresentar duas definições importantes trazidas pela NBC TA330:

a) **Procedimento substantivo** é o procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível de afirmações. Os procedimentos substantivos incluem:

- (i) testes de detalhes (de classes de transações, de saldos de contas e de divulgações); e
- (ii) procedimentos analíticos substantivos.

(b) **Teste de controle** é o procedimento de auditoria planejado para avaliar a efetividade operacional dos controles na prevenção ou detecção e correção de distorções relevantes no nível de afirmações.

(CFC, 2016c, p.2).

Vale observar que o auditor externo geralmente não é contratado para certificar os controles internos, mas os utiliza como base de avaliação de risco, definição da auditoria das demonstrações contábeis e para obtenção de evidências de auditoria. Contudo, em alguns trabalhos o auditor pode ser requerido a atestar o funcionamento adequado dos controles internos considerando os aspectos de relevância e materialidade e risco de distorções nas demonstrações contábeis. Situações como essa ocorrem nas empresas de

capital aberto nos Estados Unidos, onde a Lei Sarbanes – Oxley (SOX), requer esse tipo de atestado.

Ao auditor, em trabalhos de asseguuração convencionais, é requerido avaliar os controles internos relevantes que afetam as demonstrações contábeis, para depois verificar se é oportuno testa-los ou não. Para identificar os processos internos relevantes a serem avaliados o auditor pode estudar as demonstrações contábeis da entidade, e verificar quais as contas (e grupos), com base no valor da Materialidade de Execução de auditoria, são relevantes. Assim, para tais grupos de contas relevantes o auditor poderá estudar como são originados e finalizados os processos internos.

Por exemplo, se o grupo receita de vendas for relevante (o que geralmente é), certamente o processo de vendas devera ser avaliado por ser ele que gera tais registros. O processo de vendas pode começar no comercial e encerrar nas contas a receber, assim, ao conhecer esse processo o auditor poderá avaliar conjuntamente, por exemplo, os processos que afetam Contas a Receber e Vendas.

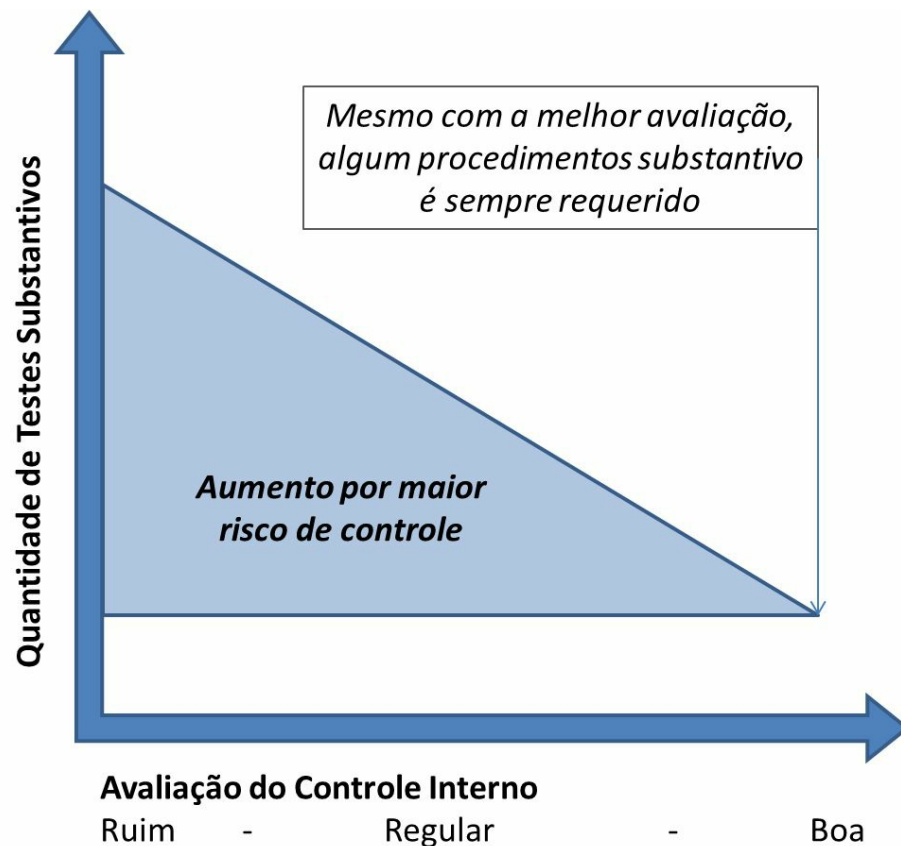
Vale observar que o auditor somente irá realizar testes de controle, para obter evidência da sua efetividade operacional, se na avaliação inicial o auditor acreditar que os controles internos, de determinada processo ou afirmação, estejam adequados e operando de forma efetiva.

Tal avaliação se dá por entrevistas com pessoal chave do processo, estudo de manuais e posterior teste de um único item para verificar se o que é dito (ou escrito) é corroborado e aplicado no processo. Em caso afirmativo, o auditor poderá testar os controles em uma amostra maior.

Com base no exposto, pode se observar que o nível da estrutura dos controles internos das empresas e o perfil de governança da administração são fatores que influenciam a extensão dos procedimentos de auditoria e, quanto melhor for a qualidade da estrutura de controles internas avaliadas pelo auditor, menor será a quantidade de itens a serem testados nos procedimentos substantivos de detalhe pois a percepção sobre risco de distorção, na ótica dos controles internos, será reduzida.

Na Figura abaixo está demonstrada essa relação do volume de testes substantivos e a avaliação feita pelo auditor sobre o nível dos controles internos da empresa a ser auditada:

Figura - Avaliação do Sistema de Controle Interno e Volume de Testes



Fonte: o autor

Vale observar, porém que a extensão dos testes é impactada por diversos fatores além da avaliação das estruturas de controles internos da entidade auditada, como por exemplo, materialidade, riscos inerentes, expectativa do auditor e objetivos do trabalho de auditoria.

A relação da estrutura do controle interno e da extensão dos procedimentos de auditoria é reforçada pelo fato de que a auditoria aplica técnicas estatísticas para definição da amostra a ser testada, e pelo fato do

tamanho da amostra variar de acordo com o nível de risco de cada empresa. As normas brasileiras de contabilidade, através da Resolução do CFC N°. 1.202, aprovada e publicada em 27 de novembro de 2009, dissertam sobre a relação da quantidade de evidência e os riscos envolvidos, para suportar a opinião do auditor, conforme demonstrado a seguir:

A quantidade de evidência necessária é afetada pelo risco de a informação sobre o objeto conter distorções relevantes (quanto maior o risco, maior o nível de evidência que, provavelmente, será exigido) e também pela qualidade de tal evidência (quanto mais elevada a qualidade, menor o nível de evidência que será exigido). Assim sendo, a suficiência e a adequação de evidência estão inter-relacionadas. Entretanto, a simples obtenção de mais evidência pode não compensar a sua inadequação ou falta de qualidade. (CFC N°. 1.202/09, p.13).

Apesar de ser requerida a obtenção do entendimento do controle interno relevante para a auditoria, nem todos os controles internos da empresa serão considerados pelo auditor, uma vez que nem todos os controles se relacionam com as demonstrações contábeis.

O auditor deve obter entendimento das atividades de controle relevantes para a auditoria, que são aquelas que o auditor julga necessário entender para avaliar os riscos de distorção relevante no nível da afirmação e desenhar procedimentos adicionais de auditoria em resposta aos riscos avaliados.

Outro ponto importante é que as normas de auditoria requerem a obtenção do entendimento do controle interno para todos os processos relevantes para a auditoria. Tais normas, porém, não requerem que o auditor teste, obrigatoriamente, tais controles. A decisão de testar ou não o controle interno será definido pelo julgamento do auditor e suas expectativas.

A ação de testar os controles é uma ação de resposta ao risco

identificado. Por isso, todo processo relevante deve ser avaliado pelo auditor, sem o qual ele não seria capaz de avaliar os riscos. Apesar disso, a decisão de testar é uma resposta a esse risco, fase seguinte à avaliação, valendo destaque para NBC TA 330 que trata das respostas aos riscos identificados.

A NBC TA 330, em sua guia de aplicação, traz que:

A avaliação dos riscos de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis e, conseqüentemente, as respostas gerais do auditor, são afetadas pelo entendimento do auditor do ambiente de controle. Um ambiente de controle eficaz pode permitir que o auditor tenha mais confiança no controle interno e a confiabilidade da evidência de auditoria gerada internamente na entidade pode, portanto, permitir que o auditor execute alguns procedimentos de auditoria em data intermediária ao invés de no final do período, por exemplo. Deficiências no ambiente de controle, entretanto, têm o efeito oposto, por exemplo, o auditor pode responder a um ambiente de controle ineficaz mediante:

- a) execução de mais procedimentos de auditoria no final do período ao invés de em data intermediária;
- b) obtenção de evidência de auditoria mais extensiva dos procedimentos substantivos;
- c) aumento do número de locais a serem incluídos no alcance da auditoria.

Essas considerações têm, portanto, influência na abordagem geral do auditor, como por exemplo, uma ênfase nos procedimentos substantivos (abordagem substantiva) ou uma

abordagem que utiliza testes de controle, assim como procedimentos substantivos (abordagem combinada). (CFC, 2016e, p.7).

Uma vez decidido testar a efetividade operacional dos controles, o auditor deverá estabelecer se os testes serão em uma data específica ou ao longo do período no qual o auditor pretende confiar nesses controles. Geralmente, realizam-se os testes de controles em datas interinas ao fechamento das demonstrações contábeis. Essa prática relaciona-se com a eficiência da auditoria e serve para dar ao auditor tempo hábil de complementar seus testes, caso os testes de controle demonstrem deficiências significativas.

Caso o auditor realize os testes em data anterior ao do fechamento das DCs, ele deverá obter evidência de auditoria adicional para que o controle interno continue operando da mesma forma no período remanescente. As normas de auditoria possibilitam ainda que o auditor confie nos testes de controle realizados por ele em auditoria anterior, desde que considere tal abordagem apropriada. Para tomar tal decisão, o auditor deve considerar o seguinte:

- (a) a efetividade dos outros elementos de controle interno, incluindo o ambiente de controle, os controles de monitoramento da entidade e o seu processo de avaliação de risco;
- (b) os riscos decorrentes das características do controle, incluindo se ele é manual ou automatizado;
- (c) a efetividade dos controles gerais de Tecnologia da Informação (TI);
- (d) a efetividade do controle e sua aplicação pela entidade, incluindo a natureza e extensão de desvios na aplicação do controle observados nas auditorias anteriores e se houve mudanças de pessoal que afetaram de forma significativa a aplicação do controle;
- (e) se a falta de alteração em um controle em particular

oferece risco devido às mudanças de circunstâncias; e

(f) os riscos de distorção relevante e a extensão da confiança no controle.

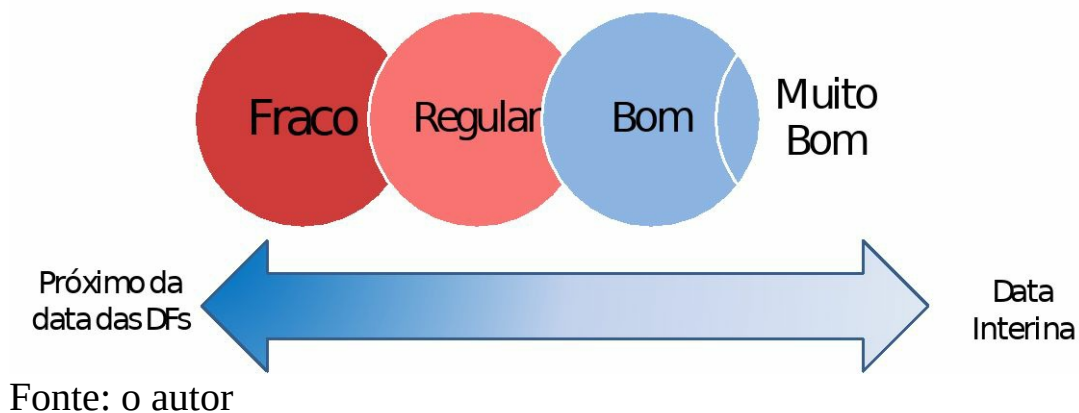
(CFC, 2016e, p.14).

Se o auditor decidir usar a evidência da auditoria anterior, ele deverá obtê-la mediante indagação, juntamente com observação ou inspeção, para confirmar se os controles internos continuam operando de forma similar no período atual. Caso o auditor observe a ocorrência de alterações que afetam a continuidade da relevância da evidência de auditoria de um trabalho anterior, ele deve testar os controles na auditoria corrente. Por fim, o auditor deve ainda testar os controles pelo menos uma vez a cada três auditorias, existindo, portanto, uma limitação para o uso da evidência do ano anterior.

Adicionalmente, o auditor deve testar alguns desses controles em todas as auditorias com o intuito de evitar a possibilidade de testar todos os controles nos quais pretende confiar em um único período de auditoria e não testar os controles nos dois períodos subsequentes. Tal processo é chamado, em algumas empresas, de auditoria de rodízios das áreas de testes (ou rotação dos controles), valendo lembrar que, de forma lógica, é impraticável aplicar tal rodízio no primeiro ano de auditoria.

É importante enfatizar que apenas os testes de controle, individualmente, não fornecem segurança necessária ao auditor para responder aos riscos identificados. Isso se deve às limitações inerentes ao controle interno, incluindo a possibilidade de conluio e burla dos controles pela administração. Nesse contexto, o auditor deve planejar e executar procedimentos substantivos para cada classe de transações, saldo de contas e divulgações significativas, independentemente de testar controles ou não. A extensão e a época dos testes substantivos serão afetados a depender do teste de controles.

Figura - Controles Internos vs. Época dos Testes



Se o auditor obteve confiança nos controles de determinada área, por exemplo, uma quantidade menor de evidência de auditoria obtida por meio de procedimentos substantivos será necessária para reduzir o risco da auditoria a um nível aceitavelmente baixo. Da mesma forma, em áreas onde foi testada a eficiência operacional dos controles, o auditor poderá realizar os procedimentos substantivos em datas mais interinas.

Amostragem em testes de controle

Para teste de controles internos geralmente se aplica uma amostra inicial de pelo menos 25 itens, uma vez que em amostras inferiores existe um elevado risco de não serem representativas.

A afirmação anterior vai em linha com as orientações seguidas por muitas grandes empresas de auditoria, que incluem amostras de pelo menos 25 itens para fornecer uma base para confiável nos resultados da amostra (PUNCEL, 2007).

Durante avaliação da efetividade operacional dos controles internos, se forem encontrados desvios na amostra inicial, o auditor poderá determinar a possibilidade de aumento no tamanho da amostra para poder concluir se o desvio não é relevante ou de que se trata de uma anomalia.

Por exemplo (PUNCEL, 2007, p.7-27) “se o nível de risco de controle for moderado e um desvio for detectado na amostra inicial de 25, a amostra deve ser aumentada em 15 itens para um total de 40, para que o auditor suporte um nível avaliado de risco de controle de "moderado" - tradução do autor.

Se ainda assim forem observados desvios na amostragem adicional, isto poderá ser um indicativo que os erros no processo não são anômalos e que o auditor dificilmente deverá confiar na performance de tais controles.

Outras considerações sobre tamanho de amostra de controles internos, tipos de controle e frequência dos testes poderão ser observadas nos conteúdos de SOX do curso, onde as mesmas premissas usadas pela administração, para avaliar a efetividade operacional do controle, podem e são utilizadas pelo auditor nesse tipo de avaliação.

Exercícios para fixação

.) Assinale a alternativa incorreta:

- a) Um planejamento adequado é benéfico para a auditoria das demonstrações contábeis ao auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria
- b) A importância do envolvimento dos membros-chave da equipe de trabalho no planejamento é de incorporar as experiências o que permite melhor atingir o objetivo do planejamento.
- c) O plano de auditoria é mais detalhado que a estratégia global de auditoria visto que inclui a natureza a época e a extensão dos procedimentos de auditoria
- d) Independentemente do fato de ser uma auditoria recorrente ou não, o planejamento pode ser considerado parte isolada da auditoria.
- e) Um planejamento adequado é benéfico para a auditoria das demonstrações contábeis ao facilitar a direção e a supervisão dos membros da equipe de trabalho e a revisão do seu trabalho;

!) Assinale a alternativa incorreta.

) auditor deve realizar as seguintes atividades no início do trabalho de auditoria corrente:

- a) realizar os procedimentos exigidos pela NBC TA 220 – Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis
- b) avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive independência
- c) comunicar os auditores anteriores dos achados identificados na última auditoria
- d) estabelecimento do entendimento dos termos do trabalho
- e) n.d.a.

j) Para entender o ambiente da entidade o auditor deverá se atentar para:

- a) fatores do setor de atividade
- b) fatores regulamentares
- c) a estrutura de relatório financeiro aplicável
- d) outros fatores externos relevantes
- e) todas as alternativas estão corretas

l) As normas de auditoria possibilitam que o auditor confie nos testes de controle realizados por ele em auditoria anterior desde que considere tal abordagem apropriada

Certo

Errado

i) A avaliação do ambiente do controle interno do auditor é parte integrante do processo de identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente. Nesse cenário é correto dizer:

- a) O auditor deverá obter o entendimento de todos os controles internos da entidade auditada
- b) O auditor deverá testar todos os controles internos da entidade auditada
- c) O auditor deverá obter o entendimento do controle interno para todos os processos relevantes para a auditoria
- d) O auditor deverá testar os controles internos para todos os processos relevantes para a auditoria
- e) N.D.A.

Gabarito:

- 1) D
- 2) C
- 3) E
- 4) Certo
- 5) C

CAPÍTULO 4: PROCEDIMENTOS SUBSTANTIVOS COMO RESPOSTAS AOS RISCOS

Assim como abordado anteriormente, os procedimentos substantivos são aqueles que o auditor realiza para buscar distorções relevantes no nível de afirmações e incluem testes de detalhes e procedimentos analíticos (CFC, 2016d).

É através das suas evidências obtidas nos procedimentos substantivos que o auditor responde aos riscos identificados de distorção relevantes identificados durante o planejamento e execução da auditoria.

A NBC TA 330 exige que, independentemente dos riscos identificados de distorção relevante, o auditor deve planejar e executar procedimentos substantivos para cada classe de transações, saldo de contas e divulgações significativas.

Tais procedimentos podem ser divididos em Analíticos e Testes de Detalhe. Abaixo estão relacionadas as técnicas de auditoria que podem ser utilizadas pelo auditor em testes de detalhe:

Tabela: Técnicas de procedimentos substantivos de detalhe

Observação	Consiste no exame do processo ou do procedimento executado por outros. O auditor pode observar, por exemplo, os trabalhos de reconciliações entre o saldo contábil e o saldo de determinado documento, como extrato bancário realizado pela empresa.
Recálculo	Consiste na verificação da exatidão matemática de documentos ou registros.
Confronto de bases	É a comparação de informações obtidas de fontes distintas. Um exemplo seria a composição do saldo de contas a receber registrado na contabilidade com os controles financeiros.
Indagações	É a busca de informações junto a pessoas com conhecimento, financeiro e não financeiro, dentro

	ou fora da entidade.
Inspeção	Consiste no exame de registros, de documentos (internos ou externos), em forma de papel, em forma eletrônica e em demais mídias. Pode ser, ainda, o exame físico de um ativo.

Fonte: o autor

Além dos procedimentos acima, as confirmações externas são procedimentos que o auditor realiza para obtenção de evidências por fonte externas da entidade, para posterior exame. Como será visto adiante, não é um tipo propriamente dito de procedimento substantivo, mas uma forma de obtenção de evidências a serem inspecionadas.

A extensão dos procedimentos substantivos é afetada pela percepção de risco do auditor e, em especial, pela avaliação da efetividade dos controles internos da entidade auditada. Quanto maior os riscos envolvidos maior e mais persuasivos deverão ser os procedimentos no intuito de reduzir o risco de detecção conforme visto no início deste curso.

As técnicas de auditoria descritas abaixo (itens de A14 a A25, da NBC TA 500) podem ser utilizadas como procedimentos de avaliação de riscos, como testes de controles ou como procedimentos substantivos, dependendo do contexto em que sejam aplicados pelo auditor:

Inspeção

A14. A inspeção envolve o exame de registros ou documentos, internos ou externos, em forma de papel, em forma eletrônica ou em outras mídias, ou o exame físico de um ativo. A inspeção de registros e documentos fornece evidência de auditoria com graus variáveis de confiabilidade, dependendo de sua natureza e fonte e, no caso de registros internos e documentos, da eficácia dos controles sobre a sua produção. Um exemplo de inspeção utilizada como teste é a inspeção de registros em busca de evidência

de autorização.

A15. Alguns documentos representam evidência de auditoria direta da existência de um ativo, por exemplo, um documento que constitui um instrumento financeiro, como uma ação ou título. A inspeção de tais documentos pode não fornecer necessariamente evidência de auditoria sobre propriedade ou valor. Além disso, a inspeção de um contrato executado pode fornecer evidência de auditoria relevante para a aplicação de políticas contábeis da entidade, tais como reconhecimento de receita.

A16. A inspeção de ativos tangíveis pode fornecer evidência de auditoria confiável quanto à sua existência, mas não necessariamente quanto aos direitos e obrigações da entidade ou à avaliação dos ativos. A inspeção de itens individuais do estoque pode acompanhar a observação da contagem do estoque.

Observação

A17. A observação consiste no exame do processo ou procedimento executado por outros, por exemplo, a observação pelo auditor da contagem do estoque pelos empregados da entidade ou da execução de atividades de controle. A observação fornece evidência de auditoria a respeito da execução de processo ou procedimento, mas é limitada ao ponto no tempo em que a observação ocorre e pelo fato de que o ato de ser observado pode afetar a maneira como o processo ou procedimento é executado. Ver NBC TA 501 – Evidência de Auditoria – Considerações Específicas para Itens Selecionados para orientação adicional sobre a observação da contagem de estoque.

Confirmação externa

A18. Uma confirmação externa representa evidência de auditoria obtida pelo auditor como resposta escrita de terceiro (a parte que confirma) ao auditor, em forma escrita, eletrônica ou em outra mídia. Os procedimentos de confirmação externa frequentemente são relevantes no tratamento de afirmações associadas a certos saldos contábeis e seus elementos. Contudo, as confirmações externas não precisam se restringir apenas a saldos contábeis. Por exemplo, o auditor pode solicitar confirmação de termos de contratos ou transações da entidade com terceiros; a solicitação de confirmação pode ser planejada para perguntar se foram efetuadas quaisquer modificações no contrato e, em caso afirmativo, quais são os detalhes relevantes. Os procedimentos de confirmação externa também são utilizados para a obtenção de evidência de auditoria a respeito da ausência de certas condições, por exemplo, a ausência de acordo paralelo (*side agreement*) que possa influenciar o reconhecimento da receita. Ver NBC TA 505 para orientação adicional.

Recálculo

A19. O recálculo consiste na verificação da exatidão matemática de documentos ou registros. O recálculo pode ser realizado manual ou eletronicamente.

Reexecução

A20. A reexecução envolve a execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que foram originalmente realizados como parte do controle interno da entidade.

Procedimentos analíticos

A21. Os procedimentos analíticos consistem em avaliação das informações feitas por meio de estudo das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. Os procedimentos analíticos incluem também a investigação de flutuações e relações identificadas que sejam inconsistentes com outras informações relevantes ou que se desviem significativamente dos valores previstos. Ver NBC TA 520 para orientação adicional.

Indagação

A22. A indagação consiste na busca de informações junto a pessoas com conhecimento, financeiro e não financeiro, dentro ou fora da entidade. A indagação é utilizada extensamente em toda a auditoria, além de outros procedimentos de auditoria. As indagações podem incluir desde indagações escritas formais até indagações orais informais. A avaliação das respostas às indagações é parte integral do processo de indagação.

A23. As respostas às indagações podem fornecer ao auditor informações não obtidas anteriormente ou evidência de auditoria comprobatória. Alternativamente, as respostas podem fornecer informações significativamente divergentes das informações que o auditor obteve, por exemplo, informações referentes à possibilidade de a administração burlar os controles. Em alguns casos, as respostas às indagações fornecem uma base para que o auditor modifique ou realize procedimentos de auditoria adicionais.

A24. Embora a corroboração da evidência obtida por meio da indagação muitas vezes seja de particular importância, no caso de indagações sobre a intenção

da administração, a informação disponível para suportar a intenção da administração pode ser limitada. Nesses casos, o entendimento do histórico da administração na realização de intenções por ela formuladas, das razões por ela alegadas para escolher determinado curso de ação, e sua capacidade de seguir um curso de ação específico, podem fornecer informações relevantes para corroborar a evidência obtida por meio de indagação.

A25. No que diz respeito a alguns assuntos, o auditor pode considerar necessário obter representações formais da administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, para confirmar respostas a indagações verbais. Ver NBC TA 580 para orientação adicional.

(CFC, 2016f pp. 6-7).

Caso os procedimentos substantivos sejam executados em data intermediária, que não seja a data base das demonstrações contábeis, o auditor deve cobrir o período remanescente mediante a execução de procedimentos substantivos, combinados ou não com testes de controle para o período, desde a data intermediária testada até a data do encerramento das demonstrações contábeis. Dependendo das circunstâncias, o auditor pode determinar que:

executar somente procedimentos analíticos substantivos é suficiente para reduzir o risco de auditoria para um nível baixo aceitável. Por exemplo, quando a avaliação de risco do auditor é suportada por evidência de auditoria dos testes de controles;
somente os testes de detalhes são apropriados;
combinação de procedimentos substantivos analíticos e testes de detalhes responde melhor aos riscos identificados.

(NBC TA 330, CFC 2016f, p. 5).

Procedimentos analíticos substantivos

A NBC TA 520 é a norma de auditoria que trata do uso de procedimentos analíticos pelo auditor, dentre os quais os substantivos, e que orienta a sua aplicação durante a auditoria .

Um procedimento analítico compreende avaliações de informações contábeis por meio de análise das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros, que incluem também o exame necessário de flutuações ou relações identificadas que são inconsistentes com outras informações relevantes ou que diferem significativamente dos valores esperados (CFC, 2016 c).

Os procedimentos analíticos substantivos são geralmente mais aplicáveis a grandes volumes de transações que tendem a ser previsíveis com o tempo e baseiam-se na expectativa de que existem relações entre os dados e que as relações continuam na ausência de condições conhecidas que indiquem o contrário (CFC, 2016g).

Os procedimentos analíticos substantivos podem ser pouco sofisticados e mesmo assim podem trazer segurança necessária ao auditor:

Por exemplo, quando a entidade tem um número conhecido de empregados com salários fixos durante o período, pode ser possível para o auditor usar esses dados para estimar os custos totais com folha de pagamento para o período com um alto grau de precisão, fornecendo dessa maneira evidência de auditoria para um item significativo das demonstrações contábeis e reduzindo a necessidade de executar testes de detalhes para a folha de pagamento. O uso de índices comerciais amplamente reconhecidos (como margens de lucro para diferentes tipos de entidade do varejo) pode muitas

vezes ser eficaz em procedimentos analíticos substantivos para fornecer evidência para suportar a razoabilidade de valores registrados. (CFC, 2016g, p.5).

Tabela: Exemplo de Procedimento Analítico Substantivo

Perguntas	Resposta
Descrever o procedimento a ser realizado e o resultado esperado.	Multiplicar o valor do aluguel por unidade pelo número de unidades alugadas para prever a receita de apartamentos. Em seguida, comparar o resultado com a receita registrada nos registros contábeis da entidade.
Qual o valor ou índice registrado?	278.000€
Quais afirmações serão tratadas?	Integridade, existência e precisão.
Qual materialidade para execução de auditoria será usada?	10.000 €
Que diferença de valor (entre valores registrados e valores esperados) é aceitável?	1%
Risco remanescente de distorção relevante após a realização do procedimento (ou seja, moderado ou baixo).	Baixo
Descrever detalhes de cada elemento das informações utilizadas no cálculo do resultado esperado (ou seja, financeiro e não financeiro).	Descrever os procedimentos realizados para avaliar a confiabilidade de cada elemento dos dados usados (considerar fonte, comparabilidade, natureza, relevância e controles sobre preparação).
1. Unidades de aluguel	Revisamos as plantas dos andares e fizemos a inspeção física do edifício

	para verificação de alterações importantes.
2. Aluguel por unidade	Revisamos uma amostra de contratos de locação para determinar o valor de aluguel a pagar.
Fornecer detalhes do cálculo, do resultado esperado e dos resultados da comparação com o valor ou índice registrado: <i>Número de unidades de aluguel = 26 Aluguel por unidade = 12.000€ por ano Cálculo = 26 X 12.000 = 312.000€. A diferença com o valor registrado é de 34.000€</i>	
<i>Quando a diferença (entre valores registrados e valores esperados) ultrapassa o valor aceitável, explicar qual investigação foi realizada e os resultados (ou seja, indagações da administração, obtenção de evidência adicional e realização de outros procedimentos de auditoria).</i> <i>Indagamos sobre a diferença e verificamos que, em média, havia 2 unidades vagas (não as mesmas) todos os meses durante o ano, e uma unidade não estava alugada e era usada para reuniões e como acomodação ocasional de visitantes. Isso é responsável por 36.000€ da diferença, deixando 2.000€ sem explicação. Isso está abaixo do nível aceitável descrito antes.</i>	
Conclusão: <i>O teste foi concluído com sucesso.</i>	

Fonte: IFAC, 2010.

Confirmação externa

A NBC TA 505 é a norma de auditoria que trata do uso de procedimentos de confirmação externa pelo auditor. Ela define confirmação externa como a evidência de auditoria obtida como resposta direta, por escrito, de um terceiro (a parte que confirma) para o auditor, devendo ser feita em papel, no formato eletrônico ou em outro meio (CFC, 2009).

Figura: exemplo de confirmação externa



Fonte: o Autor

As confirmações externas são procedimentos de grande importância no contexto dos trabalhos e contribuem para uma maior qualidade na evidência de auditoria obtida pelo auditor. Isso se deve ao fato de que a confiabilidade da evidência de auditoria é influenciada diretamente pela fonte e por sua natureza. Consequentemente, as confirmações são consideradas de maior confiabilidade quando obtidas de fontes externas à entidade.

A evidência de auditoria estará na forma de confirmações externas recebidas diretamente pelo auditor das partes apropriadas para as quais foram solicitadas. As confirmações podem auxiliar o auditor a obter evidência de auditoria com o alto grau de confiabilidade requerido para responder aos riscos significativos de distorção relevante, independentemente se causada

por fraude ou erro, de acordo com o que segue:

Por exemplo, se o auditor identifica que a administração está sob pressão para atender às expectativas de lucros, pode haver o risco de que a administração esteja superavaliando as vendas mediante o reconhecimento indevido da receita relativa aos contratos de venda com termos que impedem o reconhecimento de receita ou emissão de notas fiscais antes do despacho das mercadorias. Nessas circunstâncias, o auditor pode, por exemplo, planejar procedimentos de confirmação externa não só para confirmar os valores em aberto, como também para confirmar os detalhes dos contratos de venda, incluindo a data, quaisquer direitos de devolução e os termos de entrega. Além disso, o auditor pode determinar como eficaz a complementação desses procedimentos de confirmação externa com indagações de pessoal não financeiro da entidade com relação a quaisquer alterações nos contratos de venda e termos de entrega. (CFC, 2016e, p.17-18).

Os procedimentos de confirmação externa são especialmente importantes para cobrirem as afirmações relacionadas com os saldos das contas e seus elementos, mas também podem ser aplicados para confirmações de outras informações relevantes, como condições de acordos, contratos ou transações entre a entidade e outras partes. Uma empresa pode, por exemplo, possuir um reconhecimento de receita complexo que é embasado nas condições e cláusulas dos contratos e o auditor pode decidir confirmar especificamente tais condições.

A NBC TA 330 traz outras situações em que os procedimentos de confirmação externa podem fornecer evidência de auditoria relevante em resposta aos riscos identificados de distorção relevante:

- a) saldos bancários e outras informações relevantes sobre relacionamentos bancários;
- b) saldos e prazos de contas a receber;
- c) estoques mantidos por terceiros em armazéns alfandegários para processamento ou em consignação;
- d) títulos de propriedade mantidos por advogados ou financiadores para custódia ou garantia;
- e) investimentos mantidos em poder de terceiros ou adquiridos de corretores de bolsa, mas não entregues na data do balanço;
- f) valores devidos a credores, incluindo condições relevantes de liquidação e cláusulas restritivas;
- g) saldos e prazos de contas a pagar.

(CFC, 2016e, p.16).

O auditor deve avaliar a aplicabilidade dos procedimentos de auditoria. Nessa avaliação, ele deve considerar se existem fatores como:

- O conhecimento do assunto pela parte para a qual foi solicitada a confirmação – as respostas podem ser mais confiáveis se fornecidas por pessoa dessa parte que tenha conhecimento adequado sobre a informação que está sendo confirmada.

- A habilidade e disposição da parte para a qual foi solicitada a confirmação – por exemplo, essa parte:

- a) pode não aceitar responsabilidade em responder a solicitação de confirmação;
- b) pode considerar que responder é muito oneroso ou toma muito tempo;
- c) pode ter preocupação sobre potenciais obrigações legais como resultado da resposta;
- d) pode contabilizar as transações em diferentes moedas;
- e) pode operar em um ambiente onde responder à solicitação de confirmações não é um aspecto significativo das operações diárias.

- f) Nessas situações, as partes para as quais foram solicitadas a confirmação podem não responder, podem responder de maneira informal ou tentar restringir a confiança depositada na resposta.
- A objetividade da parte para a qual foi solicitada a confirmação – se essa parte é uma parte relacionada da entidade, as respostas para as solicitações de confirmação podem ser menos confiáveis.

(NBC TA 330, 2016e, p.17).

As confirmações externas podem ser positivas ou negativas. Em confirmações positivas, a parte que confirma responde diretamente ao auditor, indicando se concorda ou se discorda das informações na solicitação e fornecendo as informações solicitadas. Em confirmações negativas, a parte que confirma responde diretamente ao auditor somente se discorda das informações fornecidas na solicitação. Nesse caso, o auditor envia as informações previamente para que a parte que responde tenha tempo hábil de fazê-lo.

O fato de não receber uma resposta a uma solicitação de confirmação negativa não indica de maneira explícita que a solicitação foi recebida pela parte que devia confirmar ou a verificação da precisão das informações contidas na solicitação. Por tal razão as confirmações negativas fornecem evidência de auditoria menos persuasiva que as confirmações positivas.

A NBC TA 505 estabelece que o auditor não deve usar solicitações de confirmação negativa como o único procedimento substantivo de auditoria para tratar o risco de distorção relevante avaliado no nível de afirmações, a menos que estejam presentes todos os itens a seguir:

- a) o risco de distorção relevante foi avaliado como baixo e foram obtidas evidência de auditoria apropriada e suficiente em relação à efetividade operacional dos controles relevantes para a afirmação;
- b) a população de itens sujeitos a procedimentos de confirmação negativa compreende um grande número de saldos contábeis, transações ou condições, homogêneas de pequena magnitude;

- c) espera-se uma taxa de exceção muito pequena; e
- d) o auditor não tem conhecimento das circunstâncias ou condições que fariam com que as pessoas que recebem solicitações de confirmação negativa ignorassem essas solicitações. CFC, 2009).

Em alguns casos, a empresa pode recusar que o auditor envie confirmações para partes, o que pode estar relacionado com o efeito do recebimento destas confirmações na outra parte. Isso pode ocorrer em situações de litígios entre as partes ou quando há a expectativa de que uma das partes não atenda à solicitação. Nesse cenário, o auditor deve avaliar se essa recusa é razoável e se é possível obter evidência de auditoria relevante e confiável por meio de procedimentos alternativos de auditoria. Caso o auditor conclua que não é razoável ou que não é possível obter outras evidências equivalentes, ele deverá comunicar aos responsáveis pela governança podendo decidir ressaltar ou se abster de opinar, de acordo com a NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente.

Apesar das confirmações externas fornecerem evidência de auditoria relevante sobre certas afirmações de auditoria, as confirmações externas fornecem evidências de auditoria mais relevantes para algumas afirmações em comparação com outras. Confirmações externas de contas a receber, por exemplo, fornecem evidência menos relevante de auditoria sobre a realização do saldo de contas a receber do que sobre a sua existência. Isso porque o fato de uma parte responder (existência) não significa que a efetivação dos pagamentos (valorização), ou seja, apesar de existirem, eles podem estar mensurados a um valor que exceda o seu valor recuperável.

A NBC TA 500 indica que, mesmo quando a evidência de auditoria é obtida de fontes externas, como o caso das confirmações, podem haver circunstâncias que afetam sua confiabilidade. Nas confirmações existe o risco de as respostas obtidas terem sido fraudadas principalmente quando a resposta não tenha sido recebida diretamente pelo auditor. Isso ocorre quando a parte envia a resposta diretamente à entidade auditada, ao invés de enviar ao auditor, ou quando a resposta obtida pelo auditor aparenta não ter sido originalmente enviada pela parte à qual foi endereçada a confirmação. Neste último caso, existe o risco de uma outra parte tentar se passar pela parte a que foi endereçada a confirmação.

Respostas recebidas eletronicamente envolvem maiores riscos de confiabilidade, podendo ser difícil estabelecer a prova de origem e autoridade da parte que confirma e a identificação de alterações. Nesse casos, o processo usado pelo auditor e a pela parte que confirma é realizado em ambiente seguro com técnicas para validação da identidade do remetente de informações no formato eletrônico. Por meio do uso de criptografia e de assinaturas digitais eletrônicas é possível reduzir esse risco.

O auditor ainda pode considerar efetuar procedimento de confirmação da resposta. Nesse sentido, pode ligar diretamente para a parte que envia (ou supostamente enviou a resposta) e confirmar os elementos envolvidos na resposta.

Caso auditor não receba resposta de confirmações, ele deverá avaliar se procedimentos alternativos podem fornecer evidência de auditoria adequada ou não. Tal avaliação dependerá da natureza da confirmação que foi realizada. Em saldos de contas a receber, por exemplo, o auditor pode examinar recebimentos subsequentes específicos das respostas não recebidas como procedimento alternativo.

Em saldos de contas a pagar, o auditor pode realizar procedimentos alternativos e examinar pagamentos subsequentes e documentos internos que evidenciem o recebimento de produtos que geraram esses passivos. Já um advogado que possua processos relevantes em sua responsabilidade, cuja entidade seja a parte reclamada, o auditor dificilmente conseguirá obter evidência apropriada alternativa que não seja a resposta do advogado.

Testes de detalhe

Os testes de detalhe são os procedimentos substantivos onde o auditor aplica uma das técnicas de auditor (como inspeção, recálculo, reexecução, indagação) para obter evidência apropriada sobre os riscos de auditoria e as afirmações relacionadas. Sempre que o auditor determina como resposta a um risco identificado de distorção relevante somente em procedimentos substantivos, esses procedimentos devem incluir obrigatoriamente testes de

detalhes.

A natureza do risco e da afirmação que se pretende testar afeta o planejamento dos testes de detalhes. Os testes relacionados com afirmação de existência ou de ocorrência podem envolver a seleção, a partir de itens incluídos em um saldo da demonstração contábil, e a obtenção da evidência relevante de auditoria. Por outro lado, os testes de detalhes relacionados com a afirmação de integridade podem envolver a seleção, a partir de itens que devem ser incluídos no valor relevante da demonstração contábil, e a investigação quanto a sua inclusão (CFC, 2016e).

Quando a avaliação da efetividade operacional dos controles internos demonstra a existência de riscos de controles não cobertos, a extensão dos procedimentos substantivos geralmente será maior desde que o procedimento de auditoria em si seja relevante para o risco específico. No processo de definição da extensão dos testes, detalhes geralmente são considerados, assim como o tamanho da amostra, e são aplicadas as técnicas de seleção.

Seguem exemplos de testes de detalhe que podem se aplicados para afirmações de saldos e transações:

- a) Confronto de listagem de bases diferentes, como listagem de contas a receber com os registros contábeis;
- b) Indagação sobre itens vencidos (contas a receber) ou obsoletos (estoques e ativos imobilizados);
- c) Revisão do cálculo de estimativas e provisões (devedores duvidosos);
- d) Testes e corte para verificação se as transações estão contabilizadas no período apropriado, como efetuar uma amostra de 10 faturas antes e depois do final do período e verificar procedimentos de corte foram efetuados para assegurar que as transações foram registradas no período correto;
- e) Teste de recebimento subsequente de contas a receber;
- f) Acompanhamento de inventario físico;
- g) Inspeção dos documentos de entrada dos itens do estoque;

- h) Teste do valor de saída dos estoques e verificação do valor realizável líquido;
- i) Recalculo do custo médio;
- j) Revisão da provisão relativa a estoques deteriorados ou obsoletos;
- k) Observação dos itens do estoque em busca de itens obsoletos ou de baixa movimentação;
- l) Análise do giro dos estoques (procedimento analítico) combinado com teste de venda subsequente de tais itens;
- m) Inspeção dos documentos das aquisições de ativo imobilizado do período;
- n) Recálculo da depreciação;
- o) Revisão de itens totalmente depreciados ainda ativos que indiquem erros na estimativa das vidas úteis;
- p) Inspeção física de itens chave do ativo.

Exercícios para fixação

- .) O auditor observou que os gastos com comissões, em comparação as receitas de venda da empresa no mesmo período, correspondem a um percentual muito próximo das comissões constantes na política de comercial e de vendas. Dessa forma o auditor conclui pela razoabilidade dos gastos.

Que tipo de técnica/procedimento foi aplicada?

- a) Teste de detalhe
- b) Confirmação externa
- c) Procedimento analítico
- d) Conferência de cálculo
- e) Teste de controle

- .) Envio de correspondência aos advogados para obtenção dos litígios da empresa, é um exemplo de:

- a) Teste de detalhe
- b) Confirmação externa
- c) Procedimento analítico
- d) Conferência de cálculo
- e) Teste de controle

- .) Quando o auditor determina como resposta a um risco identificado de distorção relevante somente em procedimentos substantivos, esses procedimentos devem incluir obrigatoriamente teste de detalhe.

Certo
Errado

- .) São situações em que os procedimentos de confirmação externa podem fornecer evidência de auditoria relevante em resposta aos riscos identificados de distorção relevante, EXCETO
- a) comunicação junto a parte reclamante onde a entidade auditada seja a reclamada, sobre a possibilidade de obtenção de acordos sobre determinado litígio em curso.
 - b) condições contratuais em contratos com clientes, como prazos de recebimentos, garantias e determinadas cláusulas relevantes para o reconhecimento de receita.
 - c) saldos bancários e outras informações relevantes sobre relacionamentos bancários
 - d) saldos e prazos de contas a receber e contas a pagar
 - e) cláusulas restritivas junto a credores

- .) São exemplos afirmações sobre classes de transações e eventos:
Assinale a alternativa incorreta:

- a) classificação
- b) ocorrência
- c) integralidade
- d) exatidão
- e) N.D.A.

Gabarito

- 1) C
- 2) B
- 3) Certo
- 4) A
- 5) E - Todas as alternativas referem-se a afirmações de classes de transações e eventos.

CAPÍTULO 5: AMOSTRAGEM

A definição das amostras em auditorias é uma tarefa fundamental, pois, por meio dela, o auditor aplica seu julgamento profissional, seu ceticismo e a sua experiência. Não basta que ele selecione e execute um determinado número de procedimentos. Estes devem ser aplicados de forma inteligente e eficaz de modo a reduzir o risco de auditoria.

As normas de auditoria dedicam a NBC TA 530 para tratar dessa relevante temática. Ela inclui anexos explicativos que são peças importantes para a compreensão do processo de amostragem em auditoria.

As evidências necessárias para que o auditor possa reduzir esse risco não são afetadas apenas pela quantidade, mas também pela qualidade. O processo de seleção de amostras é vital e contribui com esse processo.

Uma amostra deverá considerar as características dos trabalhos, dos riscos observados e ser o mais imprevisível possível. Aplicando o ceticismo, o auditor deve considerar a hipótese dos seus testes estarem sendo direcionados.

As NBC TA 530 define a amostragem como:

(...) a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para proporcionar uma base razoável que possibilite o auditor concluir sobre toda a população. (CFC, 2009b, p. 02).

Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar o objeto do procedimento em questão e as características e particularidades da população, definida como: conjunto completo de dados sobre o qual a amostra é selecionada e sobre o qual o auditor deseja concluir (CFC, 2009b).

O auditor deve considerar também o risco de amostragem durante a execução dos seus procedimentos. Em outras palavras, trata-se do risco de que a conclusão do auditor, com base em amostra, possa ser diferente se toda a população for testada

De acordo com a NBC TA 530, o risco de amostragem pode levar aos dois tipos de conclusões errôneas abaixo:

(a) no caso de teste de controles, em que os controles são considerados mais eficazes do que realmente são ou no caso de teste de detalhes, em que não seja identificada distorção relevante, quando, na verdade, ela existe. O auditor está preocupado com esse tipo de conclusão errônea porque ela afeta a eficácia da auditoria e é provável que leve a uma opinião de auditoria não apropriada.

(b) no caso de teste de controles, em que os controles são considerados menos eficazes do que realmente são ou no caso de teste de detalhes, em que seja identificada distorção relevante, quando, na verdade, ela não existe. Esse tipo de conclusão errônea afeta a eficiência da auditoria porque ela normalmente levaria a um trabalho adicional para estabelecer que as conclusões iniciais estavam incorretas. (CFC, 2009b, p.5).

Toda vez que o auditor realizar algum procedimento que não englobe a totalidade dos itens, uma técnica de amostragem deverá ser aplicada. Ao longo da execução da auditoria, o auditor aplica seu julgamento ao definir a amostragem. Isso pode ocorrer em alguns momentos, dentre os quais, quando:

- a) Seleciona as transações para fins de testar os controles internos;
- b) Seleciona os itens que compõem o saldo de determinada conta patrimonial;

- c) Define a quais fornecedores, clientes, ou demais partes, serão enviadas confirmações.

No processo de amostragem, o auditor considera os objetivos específicos a serem alcançados por cada procedimento. Considera também a sua finalidade e a combinação somada das evidências trazidas por tais procedimentos. O tamanho da amostra é afetado pelo risco percebido pelo auditor nos itens que são objetos de análise, para que se possa reduzir o risco de amostragem a um nível mínimo aceitável.

A consideração do auditor sobre a finalidade do procedimento de auditoria inclui o entendimento do que constitui os desvios ou distorções. Todas essas condições são, portanto, relevantes para a avaliação de desvios ou para a projeção de distorções. A NBC TA 530 exemplifica tal situação:

Por exemplo, em um teste de detalhes relacionado com a existência de contas a receber tais como, confirmação, pagamentos efetuados pelo cliente da entidade antes da data de confirmação, mas que a entidade recebeu pouco depois dessa data, não é considerada distorção. Adicionalmente, um registro errôneo entre as contas de clientes não afeta o saldo total das contas a receber. Portanto, pode não ser apropriado considerar que isso seja uma distorção na avaliação dos resultados da amostragem desse procedimento de auditoria em particular, embora isso possa ter um efeito importante em outras áreas da auditoria, como por exemplo, na avaliação do risco de fraude ou da adequação da provisão para créditos de liquidação duvidosa. (CFC, 2009b, p.8).

Antes de estabelecer procedimentos de auditoria, o auditor deve compreender as características da população para que possa avaliar os desvios esperados. A depender dessa avaliação, o auditor pode optar por abortar o procedimento, caso o resultado não resulte em evidências apropriadas. A NBC TA 530 também exemplifica tal situação:

Por exemplo, se a taxa esperada de desvio for inaceitavelmente alta, o auditor geralmente decide por não executar os testes de controles. Da mesma forma, para os testes de detalhes, o auditor faz uma avaliação da distorção esperada na população. Se a distorção esperada for alta, o exame completo ou o uso de amostra maior pode ser apropriado ao executar os testes de detalhes.

A aplicação de amostragem na auditoria possibilita ao auditor concluir sobre características da população como um todo. Sua seleção pode ser feita por meio de técnicas de amostragem estatísticas ou não. A NBC TA 530 define amostragem estatística da seguinte maneira:

Amostragem estatística é a abordagem à amostragem com as seguintes características:

- (a) seleção aleatória dos itens da amostra; e
- (b) o uso da teoria das probabilidades para avaliar os resultados das amostras, incluindo a mensuração do risco de amostragem. (CFC, 2009b, p. 05).

Dependente do julgamento do auditor decidir quanto ao uso de abordagem estatística ou não estatística. Entretanto, o tamanho da amostra não é um critério válido para distinguir entre as abordagens estatísticas e não estatísticas (CFC, 2019).

O auditor pode realizar, por exemplo, seleções ao acaso, feitas com base no seu julgamento e experiência profissional, uma abordagem não estatística, portanto. Por sua vez, em populações onde exista uma grande similaridade nos itens, o auditor pode selecionar uma amostra aleatória através do uso de ferramentas que garantem o caráter puramente estatístico da amostra. Um princípio importante no processo amostragem é garantir que cada unidade da população tenha a mesma chance de ser selecionada para amostra.

A tabela abaixo apresenta as principais técnicas de seleção, extraídas do Apêndice 4 da NBC TA 530:

Tabela – tipos de amostras

Aleatória	Aplicada por meio de geradores de números aleatórios, como tabelas de números aleatórios.
Sistemática	A quantidade de unidades de amostragem na população é dividida pelo tamanho da amostra para dar um intervalo de amostragem. Para que esse intervalo corresponda a 50, por exemplo, seria preciso, antes, determinar um ponto de início dentro das primeiras 50 unidades. Assim, toda 50ª unidade de amostragem seguinte é, então, selecionada. Embora o ponto de início possa ser determinado ao acaso, é mais provável que a amostra seja realmente aleatória, se ela for determinada pelo uso de um gerador computadorizado de números aleatórios ou de tabelas de números aleatórios. Ao usar uma seleção sistemática, o auditor precisaria determinar que as unidades de amostragem da população não estejam estruturadas, de modo que o intervalo de amostragem corresponda a um padrão em particular da população.
Amostragem de Unidade Monetária (baseada em valor)	É um tipo de seleção com base em valores, na qual o tamanho, a seleção e a avaliação da amostra resultam em uma conclusão em valores monetários. Ao executar os testes de detalhes, pode ser eficaz identificar as unidades de amostragem como unidades monetárias individuais que compõem a população. Após ter selecionado unidades específicas da população, como o saldo das contas a receber, por exemplo, o auditor pode, então, examinar os itens específicos, como os saldos individuais que contêm essas unidades monetárias. O benefício dessa abordagem para definir a unidade de amostragem é que o trabalho de auditoria é direcionado para itens de valor maior, porque eles têm mais chances de serem selecionados e podem resultar em amostras de tamanhos menores. Essa abordagem pode ser usada juntamente com o método sistemático de seleção e é muito eficiente quando os itens são selecionados por meio de seleção aleatória.
Ao acaso	O auditor seleciona a amostra sem seguir uma técnica estruturada. Embora nenhuma técnica estruturada seja usada, o auditor, ainda assim, evitaria qualquer tendenciosidade ou previsibilidade consciente; evitando, por exemplo, itens difíceis de localizar ou escolher, ou evitando sempre os primeiros ou os últimos lançamentos de uma página. Desse modo, procura-se assegurar que todos os itens da população tenham uma mesma chance de seleção. A seleção ao acaso não é apropriada quando se utiliza a amostragem estatística.
Bloco	Envolve a seleção de um ou mais blocos de itens contíguos da população. A seleção de bloco geralmente não pode ser usada em amostragem de auditoria, porque a maioria das populações está estruturada. Por conta disso, esses itens em sequência podem ter características semelhantes entre si, mas características diferentes de outros itens de outros lugares da população. Não obstante, em algumas circunstâncias, pode ser apropriado que um procedimento de auditoria

	examine um bloco de itens. A seleção em bloco raramente é uma técnica de seleção de amostra apropriada quando o auditor pretende obter inferências válidas sobre toda a população com base na amostra.
--	--

Fonte: Adaptado da NBC TA 530 (CFC, 2009b).

O auditor ainda pode decidir estratificar uma determinada população, dividindo-a em grupos menores que tenham similaridades entre si. Com isso, pode reduzir a variabilidade dos itens de cada estrato para realizar uma seleção que seja mais inteligente. Caso observe uma distorção relevante em determinado estrato, por exemplo, o auditor poderá avaliar se isso afeta os demais estratos da população.

Na execução dos testes de detalhes, a população é geralmente estratificada por valor monetário. Isso permite que o trabalho maior de auditoria possa ser direcionado para os itens de valor maior, uma vez que esses itens podem conter maior potencial de distorção em termos de superavaliação.

Da mesma forma, a população pode ser estratificada de acordo com uma característica específica que indique maior risco de distorção, como no teste da provisão para créditos de liquidação duvidosa, por exemplo, caso em que na avaliação de contas a receber, os saldos podem ser estratificados por idade.

Vinte por cento dos itens em uma população podem compor noventa por cento do saldo de uma conta, por exemplo. Nesse caso, o auditor pode decidir examinar uma amostra desses itens, avaliar os resultados dessa amostra e chegar a uma conclusão sobre 90% do saldo de uma conta, separadamente dos 10% remanescentes. Sobre esses, outra amostra ou outros meios de reunir evidências de auditoria serão usados, ou outros que possam ser considerados não relevantes.

Outro exemplo de estratificação da amostra seria o teste de itens de estoque, com o qual o auditor pode optar por uma estratificação de produtos

em família. Essa abordagem permite ao auditor capturar deficiências existentes em determinada família que, caso não fosse estratificada, poderia não ser selecionada. O auditor pode estratificar por família de produtos e aplicar uma seleção ao acaso, onde um item de cada família minimamente seria testado, mais uma seleção baseado em valor. Como resultado dessa abordagem, o auditor poderia identificar estoques obsoletos em uma determinada família que individualmente seria pouco relevante.

O processo de avaliação do resultado da amostragem de auditoria envolve julgamento profissional e varia de acordo com o tipo de procedimento, teste de detalhe ou teste de controle, como se pode ver a seguir:

A21. Para os testes de controles, uma taxa de desvio da amostra inesperadamente alta pode levar a um aumento no risco identificado de distorção relevante, a menos que sejam obtidas evidências adicionais de auditoria que comprovem a avaliação inicial. Para os testes de detalhes, o valor de distorção inesperadamente alto em uma amostra pode levar o auditor a acreditar que uma classe de operações ou o saldo de uma conta está distorcido de modo relevante, na ausência de evidências adicionais de auditoria de que não há distorções relevantes.

A22. No caso de testes de detalhes, a distorção projetada mais a distorção anômala, quando houver, é a melhor estimativa do auditor de distorção na população. Quando a distorção projetada mais a distorção anômala, se houver, excederem uma distorção tolerável, a amostra não fornece uma base razoável para conclusões sobre a população que foi testada. Quanto mais próximo o somatório da distorção projetada e da distorção anômala estiver da distorção tolerável, mais provável será que a distorção real na população exceda a distorção tolerável. Além disso, se a

distorção projetada for maior do que as expectativas de distorção do auditor usadas para determinar o tamanho da amostra, o auditor pode concluir que há um risco inaceitável de amostragem de que a distorção real na população exceda a distorção tolerável. A consideração dos resultados de outros procedimentos de auditoria ajuda o auditor a avaliar o risco de que a distorção real na população exceda a distorção tolerável e o risco pode ser reduzido se for obtida evidência adicional de auditoria.

A23. Se o auditor conclui que a amostragem de auditoria não forneceu uma base razoável para conclusões sobre a população que foi testada, o auditor pode:

- solicitar que a administração investigue as distorções identificadas e o potencial para distorções adicionais e faça quaisquer ajustes necessários; ou
- ajustar a natureza, época e extensão desses procedimentos adicionais de auditoria para melhor alcançar a segurança exigida. Por exemplo, no caso de testes de controles, o auditor pode aumentar o tamanho da amostra, testar um controle alternativo ou modificar os respectivos procedimentos substantivos. (CFC, 2009b, p.11).

O auditor deve se atentar aos desvios identificados quando utiliza amostragem, pois tais desvios não podem ser considerados isoladamente, mas estimados na população objeto da auditoria. Isso porque a técnica de amostragem serve para que o auditor possa concluir sobre a população total, a partir de indivíduos de uma população. Assim, um erro obtido em uma amostra deve ser extrapolado para toda a população.

A projeção das distorções (desvios) pode não ser suficiente para determinar o valor a ser registrado ou a ser corrigido. Em alguns casos, o

auditor deverá determinar procedimentos adicionais que permitam sua conclusão. Inclusive se, ao projetar determinadas distorções, puder concluir que tais desvios na população são irrelevantes no todo.

Em outros casos, o auditor pode concluir que o desvio apresentado é uma distorção anômala, ou seja, que é comprovadamente não representativo de distorção ou de desvio em uma população. Quando a distorção tiver sido estabelecida como uma anomalia, ela pode ser excluída da projeção dos desvios para a população. Entretanto, o efeito de tal distorção, se não for corrigido, ainda precisa ser considerado, além da projeção das distorções não anômalas (CFC, 2009b).

Amostragem estatística

O processo de amostragem estatística utiliza preceitos gerais de estatística aplicados em outras áreas. As grandes firmas de auditoria possuem em suas metodologias aplicativos que, mediante a entrada das variáveis, apuram automaticamente o tamanho da amostra.

Todas essas ferramentas seguem princípios e lógicas similares. A seguir, apresenta-se exemplos de sua aplicação, o que não desobrigam, vale dizer, um estudo estatístico mais detalhado.

Na essência, o Tamanho da amostra (N) em testes de detalhe em contas patrimoniais é obtido através da divisão do valor da população pelo intervalo amostral (IA).

$$\text{Amostra} = \frac{\text{Valor da População}}{\text{Intervalo Amostral}}$$

O Intervalo Amostral (IA) é obtido pela divisão da distorção tolerável, representada pela materialidade para a execução da auditoria, dividida pelo fator de confiança (FC).

$$IA = \frac{DT}{FC}$$

O FC varia de acordo com o nível de confiança desejado. Um nível de confiança de 95 significa que se um teste for feito 100 vezes, em 95 vezes ele será preciso.

O nível de confiança é estabelecido mediante julgamento do auditor e depende de fatores como a experiência anterior do profissional na entidade, o grau de evidência obtido em outros procedimentos substantivos (procedimentos analíticos) e o resultado alcançado na avaliação dos controles internos e dos riscos inerentes.

Abaixo, segue um exemplo de abordagem de FC para cada nível de risco percebido pelo auditor na conta/transação:

Tabela: exemplos de NC e FC por risco de distorção relevante percebido pelo auditor

Nível de Confiança	Fator de Confiança	Risco de DT
99%	4,6	Muito Alto
98%	3,7	Alto
95%	3	Médio
90%	2,3	Baixo
85%	1,9	Muito Baixo

Vale ressaltar que tal relação entre nível de confiança e risco pode ser obtido pelas técnicas estatísticas e que este material não visa exaurir os conceitos sobre abordagem estatística.

Observe que quando o auditor avalia uma determinada conta indicando haver um maior risco de distorção relevante, ele precisará obter um nível de confiança maior com o objetivo de reduzir o risco de detecção (risco de os procedimentos não detectarem uma distorção relevante). Isso significa que a amostra será maior. No sentido oposto, se o auditor avalia como pequeno o risco de distorção relevante em determinada conta, ele poderá aceitar um risco de detecção maior e por consequência um nível de confiança

menor.

Exemplo de cálculo

A SharkRiver é uma empresa de capital fechado, de poucos sócios. Os usuários previstos das demonstrações contábeis geralmente são bancos, clientes e os próprios sócios. Na avaliação do aceite do trabalho, o auditor não identificou nenhum fator específico que elevasse o risco desse cliente.

A empresa possui um histórico de lucros consistentes e, no ano da auditoria, o Lucro antes do Imposto de Renda foi de 3.000.000. De forma conservadora, o auditor estabelece como materialidade do trabalho 5% do LAIR e a materialidade para execução da auditoria e distorção tolerável em 50% da materialidade.

O auditor seleciona os itens de Contas a Receber para testes de confirmação de faturas e recebimentos subsequentes e o saldo das contas a receber é de R\$ 300.000. O auditor observa, então, que 3 itens superam a materialidade de execução da auditoria que totalizam R\$ 60.000 e por tal razão decide selecionar tais itens.

Para esta conta o auditor espera obter um nível de confiança de 95%, que equivale à um Fator de Confiança 3.

Materialidade no Planejamento (MP) = 5% do lucro		R\$150.000	
Materialidade para a execução da auditoria (DT) = 50% da MP		R\$ 75.000	
Valor da população total das contas a receber =		R\$ 300.000	
Itens chave da população = 3 itens		R\$ 60.000	
Parcela Não testada por itens chave:		R\$240.000	
Fator de Confiança		3	
Intervalo Amostral		25.000,00	
Tamanho da Amostra Adicional		9,60	

Intervalo amostral (IA) = DT dividido pelo FC para o nível de confiança de 95. Portanto: 75.000 dividido por 3 = 25.000.

Como a população foi estratificada, a população a ser testada é a total menos os itens-chave. Assim, ela é = $300.000 - 60.000 = 240.000$

A amostra será obtida pelo Valor da Amostra dividido pelo IA, ou seja: \$ 240.000 dividido pelo IA de 25.000 = 9,6. O que pode ser arredondado para: 10 itens.

Exercícios para fixação

.) É uma abordagem que permite ao auditor capturar deficiências existentes em determinada família que, caso não fosse aplicada tal abordagem, poderia não ser selecionada

- a) Amostragem ao acaso
- b) Seleção baseada em valor
- c) Projeção de distorções
- d) Estratificação
- e) n.d.a.

.) De acordo com a NBC TA 530 – “Amostragem em auditoria” o auditor é aplica técnicas de amostragem toda vez que executa procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de determinada população

Certo
Errado

.) Quanto mais alta a avaliação do risco de distorção relevante do auditor, menor deve ser o tamanho da amostra.

Certo
Errado

.) É uma técnica de seleção baseada em valores, na qual o tamanho, a seleção e a avaliação da amostra resultam em uma conclusão em valores monetários.

- a) Sistemática
- b) Amostragem de Unidade Monetária
- c) Ao acaso
- d) Bloco
- e) n.d.a.

.) Assinale a alternativa incorreta:

ão exemplos de técnicas de seleção:

- a) Projeção de distorções
- b) Sistemática
- c) Amostragem de Unidade Monetária
- d) Ao acaso
- e) Bloco

Gabarito

- 1) D
- 2) Certo
- 3) Errado
- 4) B
- 5) A

CAPÍTULO 6: FRAUDE E O PAPEL DO AUDITOR INDEPENDENTE



A NBC TA 210 requer que, na contratação da auditoria, haja concordância expressa com os termos do trabalho, que devem incluir o conhecimento da administração sobre a sua responsabilidade, o acesso irrestrito por parte do auditor e a existência inevitável de algum nível de risco de auditoria (risco de não identificar alguma distorção relevante), entre outros assuntos .

De acordo com as normas, a auditoria é conduzida com base no pressuposto de que a administração reconhece e entende que possui responsabilidades pela elaboração de demonstrações e relatórios contábeis.

O conceito de auditoria independente requer que o auditor não assuma qualquer responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis ou pelo respectivo controle interno da entidade. Por tal razão, o auditor jamais poderá, em trabalhos de asseguarção, executar tarefas, como escrever notas explicativas das demonstrações ou estruturar determinado controle interno, por exemplo.

Vale observar, porém, que o auditor, ao longo de seu trabalho de auditoria, identifica falhas e melhorias e propõe correções e que isso não isenta a administração da responsabilidade da implementação e avaliação final, que é sempre sua.

Assim como requerido pela NBC TA, para determinar se existem as condições prévias a um trabalho de auditoria, o auditor independente deve

obter da administração a concordância de que ela reconhece e entende sua responsabilidade:

- i. pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável,
- ii. pelo controle interno que a administração determinou como necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro
- iii. Concordância quanto ao acesso irrestrito às pessoas e informações
 1. acesso a todas as informações relevantes de que a administração tem conhecimento para a elaboração das demonstrações contábeis, como registros, documentação e outros assuntos;
 2. informações adicionais que o auditor possa solicitar da administração para fins da auditoria; e
 3. acesso irrestrito a pessoas da entidade que o auditor determina ser necessário para obter evidência de auditoria. (CFC, 2016, p. 02).

A norma também exige concordância com o risco de auditoria. Abaixo apresentamos a extração do Apêndice 1 com o exemplo de carta de contratação de auditoria onde se pode ver a ciência desses termos:

Devido às limitações inerentes de auditoria, juntamente com as limitações inerentes de controle interno, há um risco inevitável de que algumas distorções relevantes podem não ser detectadas, mesmo que a auditoria seja adequadamente planejada e executada de acordo com as normas de auditoria.

(CFC, 2016h, p. 19, grifo nosso).

Responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude

A responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude é,

principalmente, dos responsáveis pela governança da entidade e da sua administração. O auditor, por sua vez, é responsável por obter assegurar que as demonstrações contábeis, como um todo, não contenham distorções relevantes, causadas por fraude ou erro. Nesse sentido, o auditor considera a fraude, ainda que sua identificação não seja objetivo primário da auditoria.

O auditor tem a responsabilidade de manter a atitude de ceticismo profissional durante a auditoria, considerando o potencial de burlar os controles pela administração, e de reconhecer o fato de que procedimentos de auditoria eficazes na detecção de erros podem não ser eficazes na detecção de fraude.

A norma NBC TA 240 ainda estabelece procedimentos de auditoria mínimos do auditor com objetivo de dar oportunidade de identificar situações de fraude, como por exemplo:

(a) Testar a adequação dos lançamentos contábeis registrados no razão geral e outros ajustes efetuados na elaboração das demonstrações contábeis. Ao definir e aplicar procedimentos de auditoria para tais testes, o auditor deve:

(i) fazer indagações a respeito de atividade inadequada ou não usual referente ao processamento de lançamentos contábeis e outros ajustes;

(ii) selecionar lançamentos contábeis e outros ajustes feitos no final do período sob exame; e

(iii) considerar a necessidade de testar os lançamentos contábeis e outros ajustes durante o período (ver itens A41 a A44).

(b) Revisar estimativas contábeis em busca de vícios

(c) Estar atento com operações significativas fora do curso normal dos negócios, pois sugerem que elas podem ter sido realizadas para gerar informações contábeis fraudulentas ou para ocultar a apropriação indevida de ativos. (CFC, 2017, p.6).

A responsabilidade do auditor independente

A obrigação dos auditores independentes pode ser classificada como uma obrigação de meio, ou seja, o auditor não possui tem a necessidade de garantir determinado resultado, como garantir, por exemplo, que a demonstração esteja livre de erros, o que não o impede de realizar procedimentos para reduzir essa possibilidade.

Nesse sentido, é necessário compreender como uma obrigação pode ser classificada. Para isso, é preciso saber, então, se a prestação acordada prevê a realização de uma atividade específica, obrigação de meio, ou também o resultado dessa atividade, obrigação de fim. Tal diferenciação impacta diretamente no caso de alguma contestação sobre o descumprimento ou não de alguma prestação da obrigação.

Os termos da Lei n.º 6.385/76, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários, no art. 26, § 2º, estabelece que “as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes responderão, civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício das funções previstas neste artigo”.

Nesta lei fica observado que o auditor será responsável em caso de comprovada culpa ou dolo no exercício de sua profissão, reforçando que se trata de uma obrigação de meio. Caso contrário, a lei determinaria que os auditores respondessem pela inexatidão das demonstrações (obrigação de fim).

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) explanam sobre as obrigações¹:

- a) Nancy Andrighi: “a obrigação de meio limita-se a um dever de desempenho, isto é, há o compromisso de agir com desvelo, empregando a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim, mas sem se obrigar à efetivação do resultado”.
- b) Luis Felipe Salomão: “nas obrigações de meio é

suficiente que o profissional atue com diligência e técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado”.

(STJ/JUSBRAIL, 2013).

Essa interpretação pode ser observada em decisões judiciais, como no caso abaixo que serve de exemplo:

Processo 1281360 SP 2011/0211773-2

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ementa

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE AUDITORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AUDITORES INDEPENDENTES. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA. DANOS DESCONEXOS COM A EMISSÃO DO PARECER TÉCNICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos casos de serviço de auditoria, para constatar a responsabilidade civil subjetiva do auditor, em função de ato doloso ou culposo por ele praticado, **há que se demonstrar não apenas o dano sofrido, mas também o nexo de causalidade com a emissão do parecer ou relatório de auditoria.**

2. Assim, na hipótese em exame, não há razões jurídicas para imputar responsabilidade civil à empresa de auditoria, pois **não houve negligência ou imperícia na realização dos serviços ora contratados.**

3. O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração de miserabilidade jurídica. Súmula 83/STJ.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

Acórdão

Ação de indenização. Serviços de auditoria. Objetivos de

controle administrativo e aumento da segurança. Desvio de valores por funcionária do autor. Imputação de culpa contratual à prestadora de serviços. Não ocorrência de descumprimento de obrigação contratual. Não demonstração de má execução ou de falhas dos serviços prestados. Responsabilidade direta e exclusiva do museu por atos ilícitos perpetrados por seus prepostos. Sistema de segurança que não desobriga dever de vigilância em relação aos empregados. **Obrigação de meio e não de resultado.** Sentença de improcedência mantida.

(...) A obrigação, em relação à segurança, é de meio, e não há que se imputar culpa contratual à empresa de auditoria quando a fraude é perpetrada por prepostos do próprio museu.

Fica evidente que o auditor é responsável por executar seus procedimentos a fim de reduzir o risco da auditoria, embora sempre haja um risco residual. Nesse cenário, é importante que o auditor demonstre que seguiu as normas aplicáveis ao trabalho e que foi mantida a independência e o ceticismo ao longo do trabalho.

Vale reforçar que são os papéis de trabalho do auditor, que servirão como prova primária para tal defesa ou contestação. Nesse cenário, é válido abordar os tipos de responsabilidades que eventualmente sejam imputados ao auditor no caso de comprovação de negligência.

A responsabilidade civil é a obrigação que determinada a um indivíduo que ele responda por seus próprios atos ou por atos de outrem, e que ressarça e repare danos ou prejuízos causados, através de uma indenização. Essa obrigação tem uma função reparadora ou indenizatória e sua base está no Código Civil de 2002, que determina em seu art. 186 que aquele que, “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O mesmo código civil estabelece, no art. 935, que a responsabilidade civil é independente da criminal, ou seja, que a responsabilidade civil visa

reparar o dano. Em paralelo, contudo, poderá ser imputada responsabilidade penal. De acordo com o Código Penal, Lei nº 10.268/01 poderá se aplicado na hipótese de afirmação falsa, aplicando-se a regra geral requerida ao contabilista:

Art. 342 - Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Art.343- Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação: Pena – reclusão, de três a quatro anos e multa.

(BRASIL, Lei nº 10.268/10).

Além disso, o contador na função de auditor está sujeito às demais leis que impactam o trabalho do auditor, merecendo destaque a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro. A legislação sobre prevenção a lavagem de dinheiro teve início em 1998 e sofreu uma grande atualização com a Lei nº 12.683, em 2012, quando foi introduzida, entre outras coisas, uma obrigação legal aos profissionais e organizações contábeis.

Com isso, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o COAF regulamentaram a aplicação da lei no âmbito da classe contábil brasileira. O crime de lavagem de dinheiro é caracterizado por um conjunto de operações que buscam incorporar bens e valores de origem ilícita na economia. Isso costuma ocorrer por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes (colocação, ocultação e integração) que, com frequência, ocorrem simultaneamente.

O art. 1º da Lei nº 12.683 define Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores como “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou

valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”.

O art. 9 inc. XIV estabelece que as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria e auditoria sujeitam-se às obrigações de controle, que estão descritas nos artigos 10 e 11, transcritos abaixo:

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º:

I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes;

II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas;

III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes;

IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), na forma e condições por eles estabelecidas;

Prevenção a Lavagem de Dinheiro

V - deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas.

§ 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, **a identificação** referida no inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários.

§ 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de cinco anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação,

prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente.

§ 3º O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente.

Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores.

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º:

I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se;

II - deverão comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato, no prazo de vinte e quatro horas, às autoridades competentes:

II - deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ou realização:

a) de todas as transações referidas no inciso II do art. 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso I do mencionado artigo;

b) das operações referidas no inciso I;

III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso II.

Prevenção a Lavagem de Dinheiro

§ 1º As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação de

operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista.

§ 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa.

§ 3º O Coaf disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso II do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o art. 9º.

Art. 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil.

Por conta de tal lei o CFC publicou a Resolução 1.445/2013 que visa regulamentar a lei e criar um canal direto com o Conselho para comunicação:

Das Comunicações ao COAF

Art. 9º As operações e propostas de operações nas situações listadas a seguir podem configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei n.º 9.613/1998 ou com eles relacionar-se, devendo **ser analisadas** com especial atenção e, se consideradas suspeitas, comunicadas ao Coaf:

- a) operação que aparente não ser resultante das atividades usuais do cliente ou do seu ramo de negócio;
- b) operação cuja origem ou fundamentação econômica ou legal não sejam claramente aferíveis;
- c) operação incompatível com o patrimônio e com a capacidade econômica financeira do cliente;
- d) operação com cliente cujo beneficiário final não é possível identificar;
- e) operação ou proposta envolvendo pessoa jurídica domiciliada em jurisdições consideradas pelo

Grupo de Ação contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) de alto risco ou com deficiências de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo ou países ou dependências consideradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado;

- f) operação ou proposta envolvendo pessoa jurídica cujos beneficiários finais, sócios, acionistas, procuradores ou representantes legais mantenham domicílio em jurisdições consideradas pelo GAFI de alto risco ou com deficiências estratégicas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo ou países ou dependências consideradas pela RFB de tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado;
- g) resistência, por parte do cliente ou demais envolvidos, ao fornecimento de informações ou prestação de informação falsa ou de difícil ou onerosa verificação, para a formalização do cadastro ou o registro da operação;
- h) operação injustificadamente complexa ou com custos mais elevados que visem dificultar o rastreamento dos recursos ou a identificação do real objetivo da operação;
- i) operação aparentemente fictícia ou com indícios de superfaturamento ou subfaturamento;
- j) operação com cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com as praticadas no mercado; e
- k) operação envolvendo Declaração de Comprovação de Rendimentos (Decore), incompatível com a capacidade financeira do cliente, conforme disposto em Resolução específica do CFC.
- l) qualquer tentativa de burlar os controles e registro exigidos pela legislação de prevenção à lavagem

- de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; e
- m) Quaisquer outras operações que, considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio de pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613/1998 ou com eles relacionar-se.
- (CFC 1445, 2013).

Se as operações que o contador deve analisar e avaliar incluem indícios, o art.10 elenca a lista de operações que, uma vez constatadas, deverão ser comunicadas ao Coaf, independentemente de análise ou de qualquer outra consideração:

I – prestação de serviço realizada pelo profissional ou Organização Contábil, envolvendo o recebimento, em espécie, de valor igual ou superior a R\$30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda;

II – prestação de serviço realizada pelo profissional ou Organização Contábil, envolvendo o recebimento, de valor igual ou superior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de cheque emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis que integrem o ativo das pessoas jurídicas de que trata o Art.1º;

III – constituição de empresa e/ou aumento de capital social com integralização em moeda corrente, em espécie, acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e

IV – aquisição de ativos e pagamentos a terceiros, em espécie, acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(CFC 1445, 2013).

Tal resolução esclarece ainda, em seu art. 11, que para os serviços de auditoria das demonstrações contábeis, as operações e transações passíveis de comunicação são aquelas detectadas no curso normal de uma auditoria. Isso leva em consideração, entre outras coisas, a utilização de amostragem cuja determinação da extensão dos testes depende da avaliação dos riscos.

Por fim, a resolução do CFC ainda estabelece que tais operações devam ser comunicadas no sítio eletrônico do Coaf no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do momento em que o responsável pelas comunicações ao órgão concluir que a operação ou a proposta de operação deva ser comunicada, abstendo-se de dar ciência aos clientes de tal ato. Adicionalmente, não havendo a ocorrência, durante o ano civil, de operações ou propostas, os contadores devem apresentar declaração nesses termos ao CFC por meio do sítio do Coaf até o dia 31 de janeiro do ano seguinte.

Na mesma linha e, em função da lei de combate à lavagem de dinheiro, o Ibracon, por meio do comunicado 01/2014, observa que o auditor deve considerar a natureza e o propósito do serviço a ser prestado em relação aos negócios do cliente, cujas operações devem ser objeto de entendimento pelo auditor. Isso, no processo de diligência para a aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e a realização de trabalhos específicos, aspectos descritos no art. 2º da Resolução CFC 1.445/13, envolvendo a qualificação do cliente e a identificação do beneficiário final.

Tal comunicado ainda estabelece que a função de sigilo, a análise e a decisão sobre a comunicação ou não de determinadas operações devem constar em arquivo separado, não como parte dos papéis de trabalho que suportam os procedimentos normais de auditoria.

Esse comunicado ainda traz a necessidade de inclusão, na carta de contratação do auditor, da possibilidade de que o auditor comunique às autoridades competentes as situações passíveis de comunicação ao Coaf, sem que isso represente quebra de sigilo, conforme previsto na Lei nº 9.613. Conforme o previsto, a comunicação deve ser feita abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, conforme exemplo sugerido no próprio comunicado do Ibracon:

De acordo com leis e normas profissionais podemos ser requeridos a prestar certas informações a órgãos reguladores ou governamentais. Um desses requerimentos refere-se à exigência aplicável ao auditor independente, que consta da Lei nº 12.683/12 (Lei de Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro, que alterou a Lei nº 9.613/98) e posteriores regulamentações, quando os profissionais ou organizações

contábeis devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) situações que possam constituir indícios de “lavagem” de dinheiro, identificadas quando da prestação de seus serviços, no curso normal dos procedimentos de auditoria, revisão ou serviços correlatos. Neste sentido, quando aplicável, eventuais comunicações ao Coaf, relacionadas a este assunto, devem ser efetuadas pelas firmas de auditoria de acordo com as regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sem ciência a qualquer pessoa.

(IBRACON, Comunicado Técnico, nº1/2014).

É importante ressaltar, por fim, que o auditor independente será responsabilizado somente se não tiver mantido a diligência esperada ou se não tiver seguido as normas que regulam a sua profissão. Cabe notar que, embora o auditor considere o risco de distorção relevante relacionado à fraude, a sua identificação não é o objetivo da auditoria. Quando essa fraude envolve um conluio, fica mais difícil considerá-la, dadas as próprias limitações da auditoria. Nesse caso, a responsabilidade do auditor será mais a de executar e considerar procedimentos do que identificar a fraude.

Casos de Condenações

Os nomes das empresas foram removidos .

I. Caso Banco Y – Bacen (Acórdão TJSP 2018.0000939389)

A empresa de auditoria deixou de comunicar o que sucedia ao Banco Central, descumprindo a Resolução 3.198 do CMN. Os motivos apontados na condenação foram os seguintes:

Contratação de ex-diretor da empresa Auditora realizada pelo Banco logo após seu desligamento, configurando conduta considerada inaceitável.

Os auditores, em relatórios com balanços de 30/06/2011 e 31/12/2011, constataram a deficiência de provisão necessária para a carteira de crédito, mas omitiram-se, deixando de apontar em seu parecer que a

provisão constituída para a carteira de crédito estava subestimada. Isso induziu a publicação de demonstrações financeiras com patrimônio superavaliado.

Houve desvio de recursos por meio de pagamento de comissões. Ao longo do 2º semestre do ano de 2011, o Banco Y efetuou pagamentos com valor total de R\$ 88 milhões a título de serviços prestados à empresa Z, empresa ligada à instituição financeira, por conta das operações do chamado 'crédito consignado'. Na análise dessas despesas, os auditores registraram que não havia serviços que justificassem tais pagamentos, posto que o banco não efetuava mais aquelas operações. Em seu relatório, foi registrado também que essas despesas não estavam previstas em contrato, sendo então contabilizadas sem amparo em documento hábil.

Em face disso, o Banco Central entendeu que os auditores tinham indícios suficientes da existência de fraude. Além de deixarem de comunicar o fato à Autoridade Monetária, conforme exige a Resolução 3.198, não modificaram sua opinião sobre as demonstrações financeiras do banco auditado.

II. Caso Banco X (TJSP)

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a empresa Auditora a indenizar os ex-controladores do Banco X por omissão diante de fraude contábil. O relator da apelação concluiu que a empresa de auditoria silenciou-se diante de sinais inequívocos de fraude na contabilidade do Banco X. Ele responde, de forma concorrente, pelo prejuízo experimentado pela instituição financeira.

III. Companhia Aérea – Multa EUA

A Comissão Pública de Supervisão de Companhias de Contabilidade (PCAOB, na sigla em inglês) aplicou penalidade à Auditora da filial brasileira por práticas irregulares em um balanço da companhia aérea. Em uma das conversas transcritas nos documentos do caso, um auditor sênior recomenda a outro auditor a retirada, de seu computador, de documentos incriminatórios sobre as irregularidades da Cia. para evitar que eles fossem descobertos pelos reguladores dos EUA. Alguns papéis de trabalho relacionados às auditorias tinham data posterior à conclusão dos serviços prestados.

Exercícios para fixação

1) Assinale a alternativa incorreta:

Em relação à fraude, o auditor deverá considerar:

- a) Revisar estimativas contábeis em busca de vícios
- b) Testar a adequação dos lançamentos contábeis registrados no razão geral e outros ajustes efetuados na elaboração das demonstrações contábeis
- c) Estar atento com operações significativas fora do curso normal dos negócios
- d) Discutir com a equipe de auditoria sobre o risco de fraude
- e) Estabelecer procedimentos de auditoria que garantam que não ocorreram fraudes no período auditado

2) Em relação a concordância com os termos do trabalho de auditoria, o auditor deve obter a concordância da administração de que ela reconhece e entende que:

- a) O responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável é a própria administração.
- b) O responsável pelo controle interno necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes é o auditor independente
- c) O auditor haverá acesso irrestrito às pessoas e informações
- d) Apenas as afirmações I e II estão Corretas
- e) As afirmações I e III estão corretas

3) O auditor durante a execução dos serviços normais de auditoria o auditor identificou uma operação que aparentemente incompatível com o patrimônio e com a capacidade econômica financeira da Empresa. Nesse cenário o auditor deverá:

- a) Recusar o trabalho, mas manter sigilo profissional.
- b) Continuar o trabalho, mas denunciar imediatamente ao COAF sem dar ciência à empresa.
- c) Documentar a análise sobre indícios de lavagem de dinheiro em documento a ser arquivado fora dos papéis de trabalho da auditoria. Se concluir que existem indícios de lavagem de dinheiro deverá comunicar ao COAF sem dar ciência à empresa.
- d) Comunicar a administração da empresa que por força de lei está reportando a operação ao COAF.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

4) A obrigação dos auditores independentes pode ser classificada como obrigação de meio, ou seja, o auditor possui a obrigação de garantir determinado resultado, por exemplo, garantir que a demonstração esteja livre de erros.

Certo
Errado

5) O auditor da Empresa XYZ emitiu relatório sobre as demonstrações contábeis com opinião sem modificação, ou seja, concordando que as demonstrações representam em todos os aspectos relevantes os números da empresa. Em seguida foi descoberta uma fraude de grandes proporções nesta empresa e os investidores decidiram processar o auditor. Neste caso:

- a) O auditor deverá ser responsável pelos danos causados a este investidor, pois sua opinião estava errada.
- b) O auditor será solidário e será responsável pelos danos causados a este investidor apenas se administração não puder ressarcir o investidor.
- c) O auditor não poderá ser responsabilizado por ser negligente, pois sempre haverá o risco de auditoria.
- d) O auditor deverá demonstrar que seguiu as normas aplicáveis, aplicando zelo em suas atividades e por isso não poderá ser responsabilizado.
- e) Nenhuma das alternativas

Gabarito

- 1)
- 2) E
- 3) C
- 4) Errado
- 5) D

CAPÍTULO 7: RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

O resultado final do trabalho de asseguuração é a emissão da opinião sobre a conclusão do trabalho do auditor acerca das Demonstrações Contábeis. Podemos dizer que este é o “produto final” e devido à sua grande importância existem, atualmente, quatro normas que tratam diretamente do relatório do auditor independente:

- NBC TA 700 - Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
- NBC TA 701 - Comunicação dos Principais Assuntos de Auditoria no Relatório do Auditor Independente.
- NBC TA 705 - Modificações na Opinião do Auditor Independente
- NBC TA 706 - Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros Assuntos no Relatório do Auditor Independente

A principal norma, a NBC TA 700, dispõe sobre a responsabilidade do auditor na formação da opinião e emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis.

Ao formar a opinião, o auditor deve concluir que obteve segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Essa conclusão deve considerar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para cada risco relevante identificado e se existem distorções não corrigidas relevantes, individualmente ou em conjunto.

Adicionalmente, essa conclusão deve levar em consideração a avaliação dos aspectos qualitativos das políticas contábeis da entidade de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável (por exemplo, IFRS ou Normas Brasileiras de Contabilidade), incluindo uma análise de indicativos de possível tendenciosidade nos julgamentos da administração na

preparação das demonstrações e estimativas contábeis.

Essa avaliação deve considerar também se as demonstrações contábeis divulgam apropriadamente as principais políticas contábeis selecionadas e aplicadas pela entidade, considerando a relevância de tais políticas e se elas foram elaboradas de forma compreensível. Durante a avaliação das políticas contábeis da entidade, o auditor avalia se são consistentes e apropriadas com a estrutura de relatório financeiro aplicável e se as estimativas contábeis são razoáveis.

Não obstante, o auditor deve avaliar se as informações apresentadas nas demonstrações contábeis são relevantes, confiáveis, comparáveis e compreensíveis. Ao realizar essa avaliação, o auditor deve considerar se:

- as informações que deveriam ter sido incluídas foram incluídas e se essas informações estão adequadamente classificadas, individualmente ou em conjunto, e caracterizadas;
- a apresentação geral das demonstrações contábeis foram prejudicadas pela inclusão de informações que não são relevantes ou que obscurecem o devido entendimento dos assuntos divulgados.

(CFC, 2016, p.5).

Por fim, no que tange às divulgações, o auditor deve avaliar se elas foram adequadas para permitir que os usuários previstos entendam o efeito de transações e eventos relevantes sobre as informações incluídas nas demonstrações contábeis. Deve avaliar também se as terminologias utilizadas são apropriadas, incluindo o título de cada demonstração contábil.

Opinião

Ao final do trabalho o auditor poderá emitir uma opinião modificada ou não modificada.

O auditor expressa uma opinião não modificada quando conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas, em todos os aspectos relevantes,

de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.

Ao longo da auditoria o auditor pode possuir considerações sobre as demonstrações contábeis o que o leva a modificar sua opinião. De acordo com a NBC TA 705 o auditor deverá modificar sua opinião, se:

- a) concluir, com base em evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto apresentam distorções relevantes; ou
- b) não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorções relevantes.

A estrutura e as regras do relatório do auditor são apresentadas pela NBC TA 700. Abaixo apresentamos os modelos de relatório trazidos pela norma:

Exemplo 1: Relatório do auditor independente sobre demonstrações contábeis de entidade listada, elaboradas de acordo com a estrutura de apresentação adequada

Para fins deste exemplo, são consideradas as seguintes circunstâncias:

- a) Auditoria do conjunto completo de demonstrações contábeis de entidade listada, usando a estrutura de apresentação adequada. Não é auditoria de grupo (ou seja, a NBC TA 600 não se aplica).
- b) As demonstrações contábeis são elaboradas pela administração da entidade, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (estrutura para fins gerais).
- c) Os termos do trabalho de auditoria refletem a descrição da responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis na NBC TA 210 .
- d) O auditor concluiu que uma opinião não modificada (ou

seja, “limpa”) é adequada, com base na evidência de auditoria obtida.

- e) As exigências éticas relevantes que se aplicam à auditoria compõem o Código de Ética Profissional do Contador e as normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
- f) Com base na evidência de auditoria obtida, o auditor concluiu que não existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que podem levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade de acordo com a NBC TA 570.
- g) Os principais assuntos de auditoria foram comunicados de acordo com a NBC TA 701.
- h) O auditor obteve todas as outras informações antes da data do relatório do auditor independente e não identificou distorção relevante nessas outras informações.
- i) As pessoas responsáveis pela supervisão das demonstrações contábeis não são aquelas responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ⁽¹⁾

Aos acionistas da Companhia ABC [ou outro destinatário apropriado]

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia ABC (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 20X1 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos

fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia ABC em 31 de dezembro de 20X1, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das

demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

(CFC, 2016, pp. 31-35).

Abaixo segue a descrição de cada um dos principais assuntos de auditoria, de acordo com a NBC TA 701:

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

[Apresentação de acordo com o exemplo 1 do Apêndice 2 da NBC TA 720].

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis ⁽²⁾

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ⁽³⁾ e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso ⁽⁴⁾ :

- a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- b) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia ⁽⁵⁾ .
- c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizada e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- d) Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- e) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas .

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

[Local (localidade do escritório de auditoria que emitiu o relatório) e data do relatório do auditor independente]

[Nome do auditor independente (pessoa física ou jurídica)]

[Nome do profissional (sócio ou responsável técnico, no caso de o auditor ser pessoa jurídica)]

[Números de registro no CRC da firma de auditoria e do profissional que assina o relatório]

[Assinatura do auditor independente]

(1) No caso de o relatório cobrir outros aspectos legais e regulatórios, é necessário incluir um subtítulo para especificar a primeira parte do relatório, “Relatório do

auditor sobre as demonstrações contábeis”, e, no final do relatório, outro subtítulo para a segunda parte, “Relatório sobre outros requisitos legais e regulatórios”.

(2) Em todos esses exemplos de relatório do auditor, os termos “administração” e “responsáveis pela governança” podem precisar ser substituídos por outros termos mais apropriados ao contexto da estrutura legal de determinada jurisdição.

(3) Quando a responsabilidade da administração é elaborar demonstrações contábeis que apresentam uma visão verdadeira e justa, esta sentença pode ser lida: “A administração é responsável pela elaboração de demonstrações contábeis que apresentam uma visão verdadeira e justa de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, para isso...”.

(4) O item 41(b) desta norma explica que a descrição das responsabilidades do auditor independente pode ser localizada no Apêndice do relatório do auditor. O item 41(c) explica que, quando expressamente permitido por lei, regulamento ou normas de auditoria nacionais, pode ser feita uma referência ao sítio da autoridade competente que contém a descrição das responsabilidades do auditor em vez de incluir esse material no relatório do auditor, desde que o sítio trate da descrição das responsabilidades do auditor acima e não seja inconsistente com ela. Essa opção não é permitida no Brasil.

(5) Essa sentença deve ser modificada, conforme adequado, nas circunstâncias em que o auditor também tem a responsabilidade de expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis.

(CFC, 2016, pp. 31-35).

Tipos de opiniões modificadas

A NBC TA 705 estabelece três tipos de opiniões modificadas:

- **Opinião com ressalva;**
- **Opinião adversa;**
- **Abstenção de opinião.**

A tabela a seguir mostra como o julgamento do auditor sobre a natureza do assunto que dá origem à modificação e à disseminação de forma generalizada dos seus efeitos (ou possíveis efeitos) sobre as demonstrações contábeis, afeta o tipo de opinião a ser expressa.

Tabela: tipos de opinião modificada

NATUREZA DO ASSUNTO QUE GEROU A MODIFICAÇÃO	Julgamento do auditor sobre a disseminação de forma generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos sobre as demonstrações contábeis	
	Relevante, mas não generalizado	Relevante e generalizado
Demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes	Opinião com ressalva	Opinião adversa
Impossibilidade de se obter evidência de auditoria apropriada e suficiente	Opinião com ressalva	Abstenção de opinião

Fonte: NBC TA 705

Como indicado pela norma, a decisão sobre que tipo de opinião modificada é apropriada irá depender:

(a) da natureza do assunto que deu origem à modificação, ou seja, se as demonstrações contábeis apresentam distorção relevante ou, no caso de impossibilidade de se obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, podem apresentar distorção relevante; e

(b) do julgamento do auditor sobre a disseminação de forma generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos do

assunto nas demonstrações contábeis

(CFC, 2016l, p.2).

Determinação do tipo de modificação

Opinião com ressalva

O auditor deve expressar uma “Opinião com ressalva” quando:

(a) ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis; ou

(b) não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundamentar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados.

(CFC, 2016l, p. 3).

Opinião adversa

De acordo com a NBC TA 705 (CFC, 2016l) “o auditor deve expressar uma ‘opinião adversa’ quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis” (p. 3).

Abstenção de opinião

O auditor deve se abster de expressar uma opinião:

- I. Quando o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião e concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes e generalizados; ou
- II. Em situações extremamente raras, quando, mesmo obtendo evidência

de auditoria apropriada e suficiente sobre cada uma das incertezas, avalia que não é possível expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis devido à possível interação das incertezas e seu possível efeito cumulativo sobre essas demonstrações contábeis.

Consequência da impossibilidade de se obter evidência de auditoria apropriada e suficiente devido à limitação imposta pela administração depois da aceitação do trabalho pelo auditor:

11. Se, depois de aceitar o trabalho, o auditor tomar conhecimento que a administração impôs uma limitação ao alcance da auditoria que tem, segundo ele, probabilidade de resultar na necessidade de expressar uma “Opinião com ressalva” ou abster-se de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, o auditor deve solicitar que a administração retire a limitação.
12. No caso de a administração se recusar a retirar a limitação mencionada no item 11, o auditor deve comunicar o assunto aos responsáveis pela governança, a menos que todos os responsáveis pela governança estejam envolvidos na administração da entidade (NCB TA 260 – Comunicação com os Responsáveis pela Governança, item 13), assim como determinar se é possível executar procedimentos alternativos para obter evidência de auditoria apropriada e suficiente.
13. Se o auditor não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, ele deve determinar as implicações como segue:
 - (a) se concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados, o auditor deve emitir uma “Opinião com ressalva”; ou
 - (b) se concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizados de modo que uma ressalva na opinião seria inadequada para comunicar a gravidade da situação, o auditor deve:
 - (i) renunciar ao trabalho de auditoria, quando praticável e possível de acordo com leis ou regulamentos aplicáveis (ver item A13); ou

(ii) se a renúncia ao trabalho de auditoria antes da emissão do seu relatório não for praticável ou possível, abster-se de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis (ver item A14).

14. Se o auditor renunciar, conforme previsto no item 13(b)(i), antes da renúncia, ele deve comunicar aos responsáveis pela governança quaisquer assuntos relativos a distorções identificadas durante a auditoria que dariam origem a uma opinião modificada (ver item A15).

(CFC, 2016l, p. 4).

Parágrafo de ênfase

NBC TA 706 dispõe sobre parágrafos de ênfase e parágrafos de outros assuntos no relatório do auditor independente. Tais parágrafos objetivam chamar a atenção dos usuários por meio de comunicação adicional que o auditor julgou como relevante para:

(a) um assunto que, apesar de apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis, tem tal importância que é fundamental para o entendimento das demonstrações contábeis pelos usuários; ou

(b) quando apropriado, qualquer outro assunto que seja relevante para os usuários entenderem a auditoria, as responsabilidades do auditor ou o seu relatório.

(CFC, 2016m, p.2).

Para fins das normas de auditoria, **parágrafo de ênfase** :

É o parágrafo incluído no relatório do auditor referente a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, de acordo com o julgamento do auditor, é de tal importância que é fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis. (CFC, 2016m, p.3).

Já o **parágrafo de outros assuntos** :

É o parágrafo incluído no relatório do auditor que se refere a um assunto não apresentado ou não divulgado nas demonstrações contábeis e que, de acordo com o julgamento do auditor, é relevante para os usuários entenderem a auditoria, as responsabilidades do auditor ou o seu relatório. (CFC, 2016m, p.3).

Um parágrafo de ênfase não modifica a opinião do auditor, conforme a NBC TA 705. Tal parágrafo objetiva apenas chamar a atenção dos usuários para um assunto apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que o auditor julgou relevante é fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis.

Continuidade operacional

Quando aplicável, o auditor deve expressar opinião adversa se concluir que as demonstrações contábeis foram elaboradas, de maneira inadequada, utilizando a base contábil de continuidade operacional.

Se o auditor concluir que o uso da base contábil de continuidade operacional é apropriado, mas existe incerteza significativa, essa incerteza deverá estar divulgada de forma adequada nas demonstrações contábeis.

Caso o auditor avalie que foi feita divulgação adequada da incerteza significativa ele deve expressar uma opinião não modificada e o relatório do auditor deve incluir uma seção separada sob o título “Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional” para chamar a atenção para a nota explicativa que trata deste assunto e declarar que esses eventos ou condições indicam que existe incerteza significativa que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade, mas que a opinião do auditor não está ressalvada em relação a esse assunto.

Se não for feita divulgação adequada da incerteza significativa nas demonstrações contábeis, o auditor deve expressar uma opinião com ressalva ou adversa conforme avaliação do auditor dos efeitos desta incerteza.

Exemplo 1

Considere que o auditor durante seus trabalhos verificou que os Ativos Imobilizados possuem indicadores de *Impairment*. O auditor estimou a provisão e a considerou relevante, mas não generalizada para as demonstrações.

Com base na evidência de auditoria obtida, o auditor concluiu que não existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade.

Como será a opinião do auditor?

Modificada com ressalva. Pois a distorção é relevante, porém não generalizada.

Vamos supor que tais ativos representassem 80% dos saldos do balanço desta empresa. Você manteria essa ressalva?

Não, pois a representatividade dos saldos generaliza os efeitos nas demonstrações e, neste caso, uma opinião adversa seria necessária.

Exemplo 2

Considere que o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada sobre investimento em uma determinada coligada no exterior por limitação imposta pela administração. Neste caso, nenhum trabalho de auditoria sobre este investimento foi realizado.

Os possíveis efeitos da impossibilidade de se obter evidência de auditoria apropriada e suficiente são considerados relevantes, mas não generalizados nas demonstrações contábeis consolidadas, pois a empresa é acionista minoritária e tal investimento, apesar de relevante, represente menos de 15% dos ativos da entidade auditada.

Como será a opinião do auditor?

Modificada com ressalva em relação a este investimento.

Supondo, então, que este investimento na verdade é uma controlada, conceitualmente deveria ser consolidado, representando 30% dos ativos da entidade controladora.

Como será a opinião do auditor?

Neste caso, uma abstenção de opinião seria apropriada pois o auditor não conhece os efeitos dos passivos e ativos que deveriam ser consolidados e, por consequência, todas as linhas das demonstrações estão afetadas.

De acordo com a NBC TA 701, para as auditorias de conjuntos completos de demonstrações contábeis para fins gerais de entidades listadas, o auditor independente deve comunicar os principais assuntos de auditoria no seu relatório.

Principais assuntos de auditoria

A NBC TA 701 dispõe sobre a comunicação dos principais assuntos de auditoria no relatório do auditor independente.

A NBC TA 701 define os principais assuntos de auditoria (CFC, 2016k, p.3) como “assuntos que, segundo o julgamento profissional do auditor, foram os mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do período corrente. Os principais assuntos de auditoria são selecionados entre os assuntos comunicados aos responsáveis pela governança”.

Inicialmente esta seção não existia nas normas de auditoria e foi adicionada nos anos de 2010 com o objetivo de tornar o relatório de auditoria mais informativo, ao dar maior transparência sobre a auditoria realizada.

A comunicação dos principais assuntos de auditoria (PPAs) fornece informações adicionais aos usuários previstos das demonstrações contábeis, que os auxiliará a entender os assuntos que foram de maior importância na visão do auditor, permitindo que os usuários entendam as áreas de

julgamento significativo da administração nas demonstrações contábeis auditadas.

É importante observar que a comunicação dos PAAs não substitui a divulgação, nas demonstrações contábeis, não substitui a emissão de opinião modificada por parte do auditor, não substitui a apresentação de relatório quando existe incerteza relevante em relação a fatos ou condições que podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade e não é considerada uma opinião separada. O objetivo primário dos PAAs é trazer mais informações aos usuários e é parte integrante e indivisível do relatório do auditor.

As normas exigem a divulgação dos PAAs por parte do auditor para as auditorias de entidades listadas e em circunstâncias nas quais o auditor decide comunicar os principais assuntos de auditoria em seu relatório.

O auditor ao determinar quais assuntos, entre aqueles comunicados aos responsáveis pela governança, exigiram atenção significativa na realização da auditoria, levando em consideração o seguinte:

(a) áreas avaliadas como de maior risco de distorção relevante ou riscos significativos identificados, de acordo com a NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente (ver A19 a A22);

(b) julgamentos significativos do auditor relativos às áreas das demonstrações contábeis que também envolveram julgamento significativo por parte da administração, inclusive estimativas contábeis identificadas que apresentam alto grau de incerteza na estimativa (ver A23 e A24);

(c) efeito sobre a auditoria de fatos ou transações significativos ocorridos durante o período (ver A25 e A26).

(CFC, 2016k, p. 3)

A seleção de quais assuntos a incluir no relatório do auditor é uma questão de julgamento profissional e o auditor deverá selecionar aqueles que

foram mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do período corrente para serem os principais assuntos de auditoria.

Para cada assunto selecionado o auditor deve descrever, utilizando um subtítulo adequado para cada um deles, em seção separada do relatório, sob o título “Principais assuntos de auditoria”. Esta seção deverá afirmar que:

(a) os principais assuntos de auditoria são aqueles que, segundo o julgamento profissional do auditor, foram os mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do período corrente; e

(b) esses assuntos foram abordados no contexto da auditoria das demonstrações contábeis tomadas em conjunto e, ao formar sua opinião sobre elas, o auditor não fornece uma opinião separada sobre os referidos assuntos.

(CFC, 2016k, p3-4).

Vale observar que incluir um PAA não substitui a necessidade de emitir uma opinião modificada em decorrência desse assunto e, nesses casos os assuntos que levaram a modificação da opinião serão apresentados em seção específica, fora dos PAA. Isto contribui para que os usuários previstos entendam tais circunstâncias que levaram a modificação da opinião.

Na descrição individualizada dos principais assuntos de auditoria o auditor deve fazer referência às correspondentes divulgações, se houver, nas demonstrações contábeis e abordar o motivo pelo qual o assunto foi considerado como um dos mais significativos na auditoria e como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações contábeis.

Em circunstâncias raras um assunto, considerado como principal assunto de auditoria, não é comunicado no relatório do auditor, por exemplo, quando o auditor conclui que o assunto as consequências negativas de tal divulgação poderiam, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Vale observar que tal situação não se aplica se a entidade tiver prestado informações públicas sobre o assunto.

Outra situação admitida pela norma seria quando determinada lei ou regulamento proíba a divulgação pública do assunto. Por exemplo, lei que proíba, especificamente, qualquer comunicação pública como a lei de combate a lavagem de dinheiro onde é requerido que o auditor faça denúncia de determinada operação suspeita, sem dar ciência a administração – vide capítulo “responsabilidade do auditor independente.

Nos termos da NBC TA 230 – Documentação de Auditoria o auditor deve incluir na documentação da auditoria:

(a) a descrição dos assuntos que exigiram atenção significativa do auditor (...) e a justificativa da sua conclusão quanto ao fato de esses assuntos serem, ou não, considerados como “principal assunto de auditoria” (...);

(b) quando aplicável, a justificativa da conclusão do auditor de que não existem principais assuntos de auditoria a comunicar no seu relatório (...); e

(c) quando aplicável, a justificativa da conclusão do auditor de não comunicar, em seu relatório, um assunto considerado como sendo principal assunto de auditoria.

(CFC, 2016k, p.5).

Quando o auditor avalia um assunto como principal assunto de auditoria uma ênfase não é aplicável. Caso o auditor queria dar destaque para determinando assunto de auditoria, ele pode, por exemplo destacá-lo como o primeiro assunto da seção “Principais assuntos de auditoria” ou incluir informações adicionais na descrição desse principal assunto de auditoria para indicar sua importância para o entendimento dos usuários.

Exercícios para fixação

) Durante a execução dos trabalhos de asseguaração razoável o auditor identificou uma operação aparentemente incompatível com o patrimônio e com a capacidade econômica financeira da Empresa: Nesse caso o auditor deve:

- a) Documentar a análise sobre indícios de lavagem de dinheiro em documento a ser arquivado fora dos papéis de trabalho da auditoria. Se concluir que existem indícios de lavagem de dinheiro deverá comunicar ao COAF sem dar ciência à empresa.
- b) Recusar o trabalho, mas manter sigilo profissional.
- c) Continuar o trabalho documentando nos papéis de trabalho de auditoria e denunciar

imediatamente ao COAF, sem dar ciência à empresa.

- d) Comunicar a administração da empresa que existem indícios de lavagem de dinheiro e que deverá comunicar ao COAF .
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

!) A obrigação dos auditores independentes pode ser classificada como obrigação de meio, ou seja, o auditor não possui a obrigação de garantir determinado resultado, por exemplo, garantir que a demonstração esteja livre de erros.

Certo

Errado

j) O auditor da Empresa XYZ emitiu relatório sobre as demonstrações contábeis com opinião sem modificação. Em seguida foi descoberta uma fraude de grandes proporções nesta empresa e os investidores decidiram processar o auditor. Neste caso:

- a) O auditor deverá demonstrar que seguiu as normas aplicáveis, aplicando zelo em suas atividades e por isso não poderá ser responsabilizado.
- b) O auditor deverá ser responsável pelos danos causados a este investidor, pois sua opinião estava errada.
- c) O auditor será solidário e será responsável pelos danos causados a este investidor apenas se administração não puder ressarcir o investidor.
- d) O auditor não poderá ser responsabilizado por ser negligente, pois sempre haverá o risco de auditoria.
- e) Nenhuma das alternativas

l) O auditor avaliou que não foram feitas divulgações nas demonstrações contábeis adequadas referente a uma incerteza significativa de continuidade operacional. Neste caso o auditor deve:

- a) expressar uma opinião com ressalva ou adversa conforme avaliação do auditor dos efeitos desta incerteza.
- b) expressar uma opinião adversa.
- c) expressar uma opinião não modificada e incluir uma seção separada sob o título “Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional”
- d) se abster de emitir sua opinião
- e) N.D.A.

i) É considerado um tipo de opinião não modificada:

- a) Opinião com ressalva
- b) Opinião adversa
- c) Abstenção de opinião.
- d) Opinião com parágrafo de ênfase
- e) N.D.A.

j) Considere que o auditor durante seus trabalhos verificou que os Ativos Imobilizados possuem indicadores de *Impairment* . O auditor estimou a provisão e considerou tal distorção relevante, mas não generalizada. Neste caso o auditor deverá:

- a) expressar uma opinião adversa.
- b) expressar uma opinião não modificada e incluir um parágrafo de ênfase
- c) expressar uma opinião com ressalva
- d) se abster de emitir sua opinião
- e) N.D.A.

7) Considere que o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada referente os estoques da Empresa pois não acompanhou a contagem física e nenhum outro procedimento trouxe evidência suficiente para concluir que os estoques estão apresentados pela quantidade adequada. Os possíveis efeitos da impossibilidade de se obter evidência são considerados relevantes e generalizados nas demonstrações contábeis pois tal estoque representa 35% do total de ativos. Neste caso o auditor deverá:

- a) expressar uma opinião adversa.
- b) expressar uma opinião não modificada e incluir um parágrafo de ênfase
- c) expressar uma opinião com ressalva
- d) se abster de emitir sua opinião
- e) N.D.A.

8) (CFC - 2012 - CFC - Bacharel em Ciências Contábeis - 1º Exame)

O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis de uma sociedade anônima, em 31.12.2011, foi apresentado com a seguinte redação:

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e a adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante das demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas, não, para fins de

expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Chamamos atenção para a Nota X às demonstrações contábeis, que descreve a incerteza relacionada com o resultado da ação judicial movida contra a Companhia pela Empresa Z. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

O relatório de auditoria acima é um relatório:

- i) com abstenção de opinião.
- ii) que inclui parágrafo de ênfase.
- iii) que inclui parágrafo de outros assuntos.
- iv) com ressalva em relação a uma nota explicativa.

.) A

!) Certo

.) A

.) A

.) D

.) C

.) D

- .) B. Note que o auditor considera pertinente chamar a atenção para o fato, já divulgado em nota explicativa, embora isso não deva ser considerado uma ressalva.

CAPÍTULO 8: PERÍCIA CONTÁBIL: TRABALHO PERICIAL COMO ELEMENTO DE PROVA E A RESPONSABILIDADE DO PERITO

Trabalho pericial como elemento de prova

As perícias podem ser aplicadas no contexto judicial ou extrajudicial, sendo as perícias judiciais aquelas realizadas sob a tutela do Poder Judiciário e as perícias extrajudiciais são aquelas realizadas no âmbito arbitral, nas câmaras arbitrais, no âmbito estatal ou de forma voluntária.

As perícias são utilizadas como meio de prova e subsidiam a decisão do julgador. O Novo Código Civil, de 2002, em seu art. 212 estabelece que, salvo o negócio imponha forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante, entre outras formas, por perícia (Brasil, 2002, Lei 10406/02):

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:

- I – confissão;*
- II – documento;*
- III – testemunha;*
- IV – presunção;*
- V – perícia.*

Quando se trata de perícia estatal são aquelas executadas sob o controle de órgãos de Estado, enquanto a perícia voluntária é aquela contratada, espontaneamente, pelo interessado ou de comum acordo entre as partes.

Em todos os casos a perícia é conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar, a determinada pessoa, elementos de prova

necessários a subsidiar a sua decisão em conformidade com as normas pertinentes.

Os trabalhos de perícia contábil são prerrogativas exclusivas de contador em situação regular perante o Conselho Regional de Contabilidade de sua jurisdição, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 9.295/46, na alínea “c” do Art. 25. Conforme a NBC PP 01, perito é o contador que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor, por suas qualidades e experiências, da matéria periciada. Vale observar que técnicos em contabilidade não podem atuar como perito, sendo prerrogativa exclusiva do bacharel em ciências contábeis.

De maneira geral o perito pode atuar em três frentes, como:

- a) Perito oficial, quando sua função é realizada por lei e por meio de órgão especial do Estado, destinado exclusivamente a produzir perícias ou quando exerce a atividade por profissão;
- b) Perito do juízo, quando nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública;
- c) Perito-assistente, quando contratado e indicado por uma das partes de determinado litígio.

No âmbito judicial, os trabalhos de perícias poderão ser realizados pelo perito do juízo, nomeado pelo juiz do trabalho, ou pelo perito assistente, contratado pelas partes para acompanhar o trabalho do perito contador no objetivo de preparar os quesitos que irão sustentar a os argumentos da parte contratante.

A Lei de nº 13.105, de 16 de março de 2015, que estabeleceu o novo Código de Processo Civil (CPC) aborda de forma enfática a função dos peritos e seu papel no auxílio do Juiz em matérias que exigem conhecimentos técnicos ou científicos próprios, estabelecendo ainda que perito cumprirá seu encargo de forma meticulosa.

Art. 149. São auxiliares da Justiça,

além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.

O CPC trouxe também as bases, limites e responsabilidades do perito como auxiliar da Justiça, sendo de vital importância a sua compreensão para os contadores que atuarão como peritos.

Segundo o CPC o Juiz determinará a necessidade do envolvimento de peritos quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, e a nomeação deste profissional se dará entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

O novo Código de Processo Civil inovou ao estabelecer como peritos, não só apenas os profissionais, mas órgãos técnicos ou científicos. Cabe aos tribunais realizarem consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a formação de cadastro e indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

Em linha com o estabelecido no CPC, em 2016 o CFC instituiu o Exame de Qualificação Técnica (EQT) para perito contábil com o objetivo aferir o nível de conhecimento e a competência técnico-profissional necessários ao contador que pretende atuar na atividade de perícia contábil e para possibilitar a criação de cadastros dos peritos habilitados pelos CRCs.

A aprovação na prova de Qualificação Técnica para perito contábil assegura ao contador o registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), oferecendo assim ao judiciário e à sociedade uma lista de profissionais qualificados que atuam como peritos contábeis.

O mesmo CPC estabelece ainda que nas localidades onde não houverem inscritos no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.

Prazos

O CPC traz exigências aos Peritos de maneira geral que são aplicáveis ao Perito Contador. Não existe seção específica ao Perito Contador, sendo aplicado a todos os profissionais técnicos que atuam como peritos em suas respectivas áreas.

Em especial é estabelecido o dever dos peritos em cumprir os prazos designados pelo juiz, devendo empregar toda sua diligência na execução da atividade pericial. O CPC traz ainda a do perito escusar-se do encargo alegando motivo legítimo, desde que apresentada no prazo de 15 (quinze) dias da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes.

A seção X do CPC é dedicada exclusivamente à Prova Pericial, sendo de grande relevância o seu conteúdo para o perito-contador, em especial no que tange aos prazos da atividade pericial e a fixação dos honorários.

Em seu primeiro artigo, a Seção X, estabelece que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Cabe ao juiz indeferir ou não a necessidade da perícia a depender das circunstâncias e complexidade envolvida. O inciso primeiro do Art. 464 estabelece situações em o juiz quando poderá indeferir a perícia:

1. a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico
2. for desnecessária em vista de outras provas produzidas
3. a verificação for impraticável.

O juiz poderá, seja por ofício ou a requerimento das partes, substituir à perícia, e determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Nesse caso, a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição pelo juiz ao especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento,

sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

Prazos instituídos pelo Código de Processo Civil

Além dos prazos para escusar-se do trabalho o CPC traz prazos a serem cumpridos pelo perito no que tange a entrega do laudo e contestações.

Deverão às partes envolvidas no litígio, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

1. arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;
2. indicar assistente técnico;
3. apresentar quesitos.

O perito do juízo possui o prazo de 5 (cinco) dias da ciência da nomeação para apresentar:

1. proposta de honorários;
2. currículo, com comprovação de especialização;
3. contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Após a apresentação da proposta, as partes possuem o prazo de 5 (cinco) dias para manifestarem-se a cerca das propostas, após o que o juiz arbitrar o valor.

De acordo com o § 4º do Art. 465, o juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários a favor do perito no início dos trabalhos, e o saldo remanescente será quitado após a entrega do laudo e da prestação de todos os esclarecimentos necessários.

Caso a perícia seja inconclusiva ou deficiente o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho pericial.

O § 2º do Art. 466 estabelece que o perito do juízo deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Em casos de perícias complexas que abranjam mais de uma área de conhecimento, o juiz poderá nomear mais de um perito e, por sua vez, as partes poderão indicar mais de um assistente técnico.

O art. 477 estabelece que o perito deverá protocolar o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, e pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

Tal prazo é importante para que as partes possam se manifestar sobre o laudo do perito do juízo, tendo o prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação.

O assistente técnico de cada uma das partes deverá apresentar seu parecer técnico no prazo de 15 dias contados da intimação de protocolo do Laudo.

O perito do juízo deverá em até de 15 (quinze) dias apresentar esclarecimentos caso existam manifestações de divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

Será ainda objeto de apresentação de esclarecimento quando algum dos assistentes técnicos apresentar parecer divergente ao laudo pericial.

Se mesmo após a apresentação dos esclarecimentos pelo perito do juízo ainda restar dúvida, poderá a parte requerer ao juiz que intime o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, devendo ser apresentado as perguntas em forma de quesitos para dirimir as dúvidas residuais. Essa intimação será efetuada por meio eletrônico e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência, dando assim tempo hábil ao perito preparar as resoluções e respostas.

Nomeação de novo perito

O art. 467 do CPC permite ao perito escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição devendo o juiz, ao aceitar a escusa nomear novo

perito do juízo.

Além da hipótese em que o perito deve recusar ou se escusar, o CPC traz situações onde o perito pode ser substituído, a saber:

I – quando faltar conhecimento técnico ou científico ao perito;

II – quando, sem motivo legítimo, o perito deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi atribuído. Nesse caso o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional do perito, no caso do perito contador será comunicado ao Conselho, podendo ainda o magistrado estabelecer multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

Vale observar que o perito que for substituído deverá ainda restituir no prazo de 15 (quinze) dias os eventualmente pagos antecipadamente referente ao trabalho não excetuados, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. Caso o período não a devolução dos honorários a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito conforme estabelecido no CPC.,

Comunicação ao assistente técnico

Ao ser intimado para dar início aos trabalhos periciais, o perito do juízo deve comunicar às partes e aos assistentes técnicos: a data e o local de início da produção da prova pericial contábil, exceto se designados pelo juízo (CFC, 2015, p.2):

(a) Caso não haja, nos autos, dados suficientes para a localização dos assistentes técnicos, a comunicação deve ser feita aos advogados das partes e, caso estes também não tenham informado endereço nas suas petições, a comunicação deve ser feita diretamente às partes e/ou ao Juízo.

(b) O perito-assistente pode, tão logo tenha conhecimento da perícia, manter contato com o perito do juízo, colocando-se à disposição para a

execução da perícia em conjunto.

(c) Na impossibilidade da execução da perícia em conjunto, o perito do juízo deve permitir aos peritos-assistentes o acesso aos autos e aos elementos de prova arrecadados durante a perícia, indicando local e hora para exame pelo perito-assistente.

(d) O perito-assistente pode entregar ao perito do juízo cópia do seu parecer técnico-contábil, previamente elaborado, planilhas ou memórias de cálculo, informações e demonstrações que possam esclarecer ou auxiliar o trabalho a ser desenvolvido pelo perito do juízo.

O CPC em seu art. 474 estabelece que as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.

O perito-assistente, assim que for contratado, poderá manter contato com o advogado da parte que o contratou no sentido de obter o dossiê completo do processo para conhecimento dos fatos e acompanhamento dos atos processuais que tangem a perícia.

O perito poderá solicitar todos os documentos e informações relacionados ao objeto da perícia utilizando-se o termo de diligência para tal, onde devera informar o prazo para entrega.

Em havendo a recusa no atendimento a diligências solicitadas ou qualquer dificuldade na execução do trabalho pericial, isso deve ser comunicado, com a devida comprovação ou justificativa, ao juízo, em se tratando de perícia judicial, ou à parte contratante, no caso de perícia extrajudicial (CFC, 2015).

Escolha do comum do Perito e dispensa de prova pericial

Em seu art. 471. o CPC permite que as partes podem, quando de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que as partes sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por auto composição, ou seja, as partes possam criar uma resolução para atender os interesses delas, chegando a um acordo

Nesse caso a perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz.

Em algumas circunstancia o juiz poderá ainda dispensar prova pericial quando as partes apresentarem pareceres técnicos ou documentos elucidativos que o juiz considere suficientes. Tal apresentação deverá ser feita na inicial e na contestação, sobre as questões de fato do litígio.

Responsabilidade civil e criminal do Perito

Assim como o auditor contador, o perito contador está sujeito às responsabilizações nas esferas i) civil e ii) criminal.

A responsabilidade civil é a obrigação que determinada a um indivíduo que ele responda por seus próprios atos ou por atos de outrem, e que ressarça e repare danos ou prejuízos causados, através de uma indenização. Essa obrigação tem uma função reparadora ou indenizatória e sua base está no Código Civil de 2002, que determina em seu art. 186 que aquele que, “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nesse sentido poderá, na esfera civil, o perito ser condenado a pagamento de multa, indenização e inabilitação.

O mesmo código civil estabelece, no art. 935, que a responsabilidade civil é independente da criminal, ou seja, que a responsabilidade civil visa reparar o dano. Em paralelo, contudo, poderá ser imputada responsabilidade penal.

No que tange a responsabilização do perito na esfera civil, a

obrigação dos peritos contadores pode ser classificada como uma obrigação de meio, ou seja, o perito contador não tem a necessidade de garantir determinado resultado, como por exemplo, que a prova pericial esteja livre de erros, todavia nada o impede de realizar procedimentos para reduzir essa possibilidade.

No exemplo a seguir pode-se observar a aplicação de multa por desídia e desleixo na condução dos trabalhos periciais e respeito aos prazos:

EMENTA. Apelação cível. direito processual civil. Multa aplicada ao perito judicial. Atuação desidiosa. Processo retido por mais de 08 (oito) anos e devolvido sem o respectivo laudo, após a expedição de mandado de busca e apreensão. Valor da multa fixado que levou em consideração o valor da causa e o prejuízo decorrente do atraso no processo. art. 468, § 11, do CPC/15. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - apl: 01478635020038190001 Rio de Janeiro 4 Vara, data de publicação: 20/10/2017)

De forma similar, no exemplo abaixo temos outro exemplo de aplicação de multa por suposta demora:

INVENTÁRIO – Aplicação de multa ao perito judicial pela demora excessiva em realizar o mister ao qual foi nomeado, vindo a declinar de suas funções causando prejuízo aos herdeiros – Admissibilidade – 'Quantum', porém, reduzido, de 5% sobre o valor dado aos bens, para um salário mínimo vigente – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 20213291520158260000 SP 2021329-15.2015.8.26.0000, Relator:

Percival Nogueira, Data de Julgamento:
16/06/2015, 6ª Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 16/06/2015)

Não obstante o novo código de processo civil em seu Art. 158 estabelece que o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis.

Por fim, na esfera criminal o Código Penal, Lei nº 10.268/01 (BRASIL, 2001) estabelece multas e reclusão para os profissionais que exercem a atividade pericial na hipótese de afirmação falsa:

Art. 342 - Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

CAPÍTULO 9: PERÍCIA CONTÁBIL: NORMAS APLICÁVEIS E ETAPAS DA PERÍCIA

Normas Brasileira de Contabilidade Aplicáveis a Perícia Contábil

No âmbito contábil existem três normas emanadas pelo CFC que tratam dos trabalhos de perícia, a NBC TP 01, que estabelece regras e procedimentos técnico-científicos a serem observados nos trabalhos de pericias, e as NBC PP 01 e 02 que estabelecem critérios inerentes à atuação do contador na condição de perito, incluindo o exame de qualificação técnica:

NBC	Resolução CFC	Nome da Norma
NBC PP 01	DOU 19/03/15	Perito Contábil
NBC PP 02	DOU 28/10/16	Exame de Qualificação Técnica para Perito Contábil
NBC TP 01	DOU 19/03/15	Perícia Contábil

É válido mencionar que as Normas Brasileiras de Contabilidade de maneira geral são divididas em Normas Profissionais, sendo no caso das normas de perícia as NBC PPs 01 e 02, e Normas Técnicas, no caso das pericias a NBC TP 01.

As normas profissionais trazem, de maneira geral, considerações a serem atendidas pelo profissional na execução das atividades, como requisitos éticos, situações de impedimento e habilitação profissional para poder atuar como perito.

Por sua vez as normas técnicas trazem considerações sobre a realização das atividades profissionais, como procedimentos, definições e considerações sobre planejamento e relatórios.

Por exemplo, a **NBC TP 01** define as **perícias contábeis da seguinte maneira:**

A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de fato, mediante laudo pericial contábil e/ou parecer técnico-contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e com a legislação específica no que for pertinente.

De maneira geral, além da nomeação do perito tratada anteriormente tratada, poderíamos organizar as etapas da atividade pericial como planejamento, execução dos procedimentos periciais e por fim o Laudo ou Parecer:

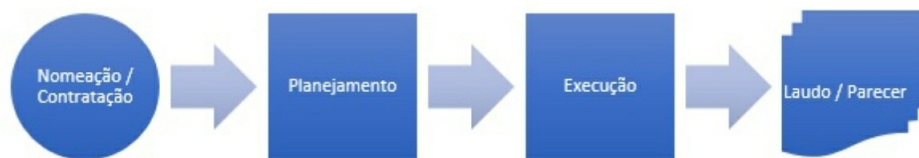


Figura:
etapas do processo pericial

Fonte: o autor

- a) **Nomeação ou contratação** : no caso de perito de juízo o envolvimento do perito se dá na nomeação deste pela autoridade julgadora. No caso de perito assistente, o início do processo se dá na contratação;
- b) **Planejamento** : é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, na qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados. É elaborado a partir do conhecimento do objeto da perícia;

- c) **Execução** : etapa em que o perito realiza os procedimentos periciais para embasar sua conclusão;
- d) **Emissão de laudo ou parecer** : o perito nomeado pela autoridade julgadora emitirá seu laudo pericial contábil e enquanto o assistente técnico emitirá o seu parecer técnico-contábil.

A NBC TP 01 esclarece que o perito é o contador que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor, por suas qualidades e experiências, da matéria periciada, podendo atuar em três frentes:

- d) Perito oficial, quando sua função é realizada por lei e por meio de órgão especial do Estado, destinado exclusivamente a produzir perícias ou quando exerce a atividade por profissão;
- e) Perito do juízo, quando nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública;
- f) Perito-assistente, quando contratado e indicado pela parte em perícias contábeis.

A seguir iremos abordar os temas e estrutura da NBC TP 01 no que tange a execução e planejamento periciais:

Planejamento

Conforme estabelecido no parágrafo 30 da NBC PT TP 01 (CFC, 2015, p.4):

(...) o planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando-o a partir do conhecimento do objeto da perícia.

O planejamento dos trabalhos periciais visa permitir a aplicação de procedimentos que conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o interessado a tomar a decisão objeto de discussão.

Através do conhecimento do objeto e da finalidade da perícia, o perito poderá definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados e o estabelecimento de condições para que o trabalho possa ser cumprido no prazo estabelecido. Na fase de planejamento, o perito poderá identificar previamente fatores e riscos que possam afetar o andamento dos trabalhos periciais, o que lhe permitira tomar as medidas mais acertadas para cada situação.

Durante o planejamento, são identificadas as legislações aplicáveis ao objeto da perícia e os fatos importantes, para que seja possível a solução da demanda, de forma que não passem despercebidos ou não recebam a atenção necessária pelo perito.

O perito contábil pode se valer de uma equipe técnica para trabalhos em que julgar necessário devido ao volume ou necessidade de *expertises* fora da área de atuação do perito-contador, caso em que o auditor pode decidir utilizar um especialista, quando parte da matéria-objeto da perícia assim o requeira, ou ainda profissionais de outras áreas de conhecimento que possam contribuir para a conclusão da perícia.

Mesmo quando o perito utilizar informações de especialista, ele ainda será o responsável por todas as informações contidas em seu laudo ou parecer. Dessa forma, o planejamento da perícia deve prever a orientação e a supervisão da equipe pelo perito, pois é esse que responderá pelos trabalhos executados por sua equipe de apoio.

Nesses casos, cabe ainda ao perito estabelecer a divisão das tarefas entre os membros da equipe. Ele deve orientar e supervisionar as atividades da equipe, assegurando que as pessoas contratadas sejam profissionais e legalmente capacitadas para as atividades delegadas.

Desenvolvimento do Planejamento

As informações necessárias para a elaboração do planejamento da

perícia são obtidas nos documentos dos autos do processo. Apesar disso, se julgar necessário, o auditor poderá obter também informações adicionais para o planejamento, através de realização de uma diligência. Em perícias judiciais, o planejamento é realizado pelo perito do juízo, ainda que o trabalho venha a ser realizado de forma conjunta com a participação de peritos assistentes ou eventualmente especialistas que, na avaliação do perito, deverão compor a equipe.

Na fase de planejamento, o perito deverá estabelecer seus honorários e, para tal, deve então considerar os riscos decorrentes das suas responsabilidades e de todas as despesas e custos inerentes envolvidos. A NBC PP1 estabelece que o perito deve, ao estabelecer seus honorários, considerar, entre outros fatores:

- a) a relevância;
- b) o vulto;
- c) o risco;
- d) a complexidade;
- e) a quantidade de horas;
- f) o pessoal técnico;
- g) o prazo estabelecido;
- h) a forma de recebimento.

Na medida do possível, o perito deve elaborar a proposta de honorários estimando o número de horas para a realização do trabalho, por etapas e por qualificação dos profissionais, considerando os trabalhos a seguir especificados (CFC, 2015b, p.5):

- a) retirada e entrega do processo ou procedimento arbitral;
- b) leitura e interpretação do processo;
- c) elaboração de termos de diligências para arrecadação de provas e comunicações às partes, terceiros e peritos-assistentes;
- d) realização de diligências;
- e) pesquisa documental e exame de livros contábeis, fiscais e societários;

- f) elaboração de planilhas de cálculo, quadros, gráficos, simulações e análises de resultados;
- g) elaboração do laudo;
- h) reuniões com peritos-assistentes, quando for o caso;
- i) revisão final;
- j) despesas com viagens, hospedagens, transporte, alimentação, etc.;
- k) outros trabalhos com despesas supervenientes.

Na proposta de perícia, deve-se estabelecer que honorários adicionais serão apresentados caso sejam apresentados quesitos suplementares, ou seja, quesitos que não foram inicialmente estabelecidos pelo juiz (quesitos oficiais) ou pelas partes no prazo estabelecido pelo código de processo civil.

É facultado ao perito requerer a liberação parcial dos honorários quando julgar necessário para o custeio de despesas durante a realização dos trabalhos. Quando houver necessidade de desembolso para despesas, como viagens e estadas, para a realização de outras diligências que não estejam contempladas ou quantificadas na proposta inicial de honorários, o perito poderá requerer ao juízo ou solicitar ao contratante o pagamento das despesas, apresentando a respectiva comprovação.

Os honorários periciais fixados ou arbitrados e não quitados podem ser executados pelo perito judicialmente, conformidade com os dispositivos do Código de Processo Civil. Em situações em que for requerida justiça gratuita, os honorários do perito são arbitrados pelo juiz e serão pagos pelo Estado.

A seguir apresentamos modelos de petição de honorários periciais contábeis trazidos na NBC PP1 (CFC, 2015b, p.16-17):

MODELO N.º 7 – PETIÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ _____ DA (especificar a vara) VARA _____ DA _____ (COMARCA, CIRCUNSCRIÇÃO, SEÇÃO JUDICIÁRIA), (especificar Cidade e Estado)

Processo n.º:
Ação:
Autor/Requerente:
Réu/Requerido:
Perito:

....., perito(a), habilitado(a) nos termos do Art. 156 do Novo Código de Processo Civil, conforme certidão do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de (identificar o Estado), cópia anexa, estabelecido na rua (especificar o endereço completo do escritório do perito), tendo sido nomeado nos autos do processo mencionado, vem à presença de Vossa Excelência apresentar proposta de honorários para a execução dos trabalhos periciais na forma que segue:

Para a elaboração desta proposta, foram considerados: a relevância, o vulto, o risco e a complexidade dos serviços a executar; as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho; a qualificação do pessoal técnico que irá participar da execução dos serviços; e o prazo fixado (Acrescentar os laudos interprofissionais e outros inerentes ao trabalho, se for o caso).

HONORÁRIOS PERICIAIS			
CUSTO DA PERÍCIA	HORAS		TOTAL
ESPECIFICAÇÃO DO TRABALHO	PREVISTAS	R\$/HORA	R\$
Retirada e entrega dos autos			
Leitura e interpretação do processo			
Preparação de termos de diligência			
Realização de diligências			
Pesquisa e exame de livros e documentos técnicos			
Laudos interdisciplinares			
Elaboração do laudo			
Reuniões com peritos-assistentes, quando for o caso			
Revisão final			
Subtotal			
Impostos e encargos			
TOTAL			

Os honorários propostos para a realização da perícia levou em consideração o valor da hora sugerido pela (sindicato, associação, federação, etc.), que é de R\$ _____(por extenso), por hora trabalhada, totalizando R\$ _____(por extenso).

O valor desta proposta de honorários não remunera o perito para responder a Quesitos Suplementares, Art. 469 do Novo Código de Processo Civil, fato que, ocorrendo, garante ao profissional oferecer nova proposta de honorários na forma deste documento.

Por último, requer de Vossa Excelência aprovação da presente proposta de honorários, e na forma dos artigos 82 e 95 do Novo Código de Processo Civil, determinação do depósito prévio, para início da prova

pericial.

Termos em que pede deferimento,

Cidade e data.

Nome completo

Contador CRC n.º

MODELO N.º 9 – PETIÇÃO DE JUNTADA DE LAUDO TRABALHISTA E
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA (especificar a
Vara) VARA DO TRABALHO (especificar Cidade e Estado)

Processo n.º :

Reclamante:

Reclamado:

....., perito(a), habilitado(a), nos termos do Art. 156
do Novo Código de Processo Civil, conforme certidão do Conselho Regional de
Contabilidade do Estado (identificar o Estado), cópia anexa, nomeado nos autos
acima identificado, vem, respeitosamente, requerer a Vossa Excelência a
juntada do laudo pericial contábil anexo e o arbitramento de seus honorários,
estimados em R\$, devidamente atualizados desde a presente data.

Termos em que pede deferimento,

Cidade e data.

Nome completo

Contador CRC n.º

Em periciais extrajudiciais ou em contratação de peritos assistentes
pelas partes, o profissional contábil deve estabelecer as condições do seu
trabalho em contrato particular de prestação de serviços profissionais. A
seguir apresentamos modelos de trazidos na NBC PP1 (CFC, 2015b, p.18-
19):

MODELO n.º 10 - CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais que entre si fazem, com matriz

estabelecida na, devidamente inscrita no CNPJ n.º representada pelo sócio: (qualificar o sócio), residente e domiciliado na doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, como PERITO-ASSISTENTE, brasileiro,, contador e perito judicial, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade de sob o n.º e C.P.F. n.º com endereço profissional no, se obrigam mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O objeto do presente é a prestação dos serviços profissionais do PERITO-ASSISTENTE, no acompanhamento da perícia judicial determinada nos autos da Ação, Processo n.º, que tramita perante a Vara Cível da Comarca Judiciária, Estado do

CLÁUSULA 2ª - DAS OBRIGAÇÕES

O PERITO-ASSISTENTE obriga-se a examinar o laudo pericial contábil da lavra do Dr. perito judicial e emitir PARECER TÉCNICO-CONTÁBIL sobre ele, bem como estar presente em todas as instâncias judiciais no Estado do, quando houver necessidade legal, bem como assistir o(a) advogado(a) da CONTRATANTE nas orientações que se fizerem necessárias a respeito do trabalho ora contratado.

As viagens necessárias para a cidade de, para a realização dos serviços profissionais, serão custeadas pela CONTRATANTE, acrescidas das despesas inerentes, inclusive com alimentação e estada.

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao PERITO-ASSISTENTE, a título de prestação de serviços profissionais, o valor de R\$ da seguinte forma:

R\$ em moeda corrente do país no ato da assinatura deste contrato e o restante na entrega do PARECER TÉCNICO-CONTÁBIL;

Parágrafo primeiro. Caso ocorra a composição amigável entre as partes litigantes, judicial ou extrajudicialmente, ou ainda as hipóteses de novação, transação, sub-rogação, dação em pagamento, quitação, troca ou permuta, compromisso, ou qualquer outra espécie de extinção ou modificação da obrigação, o pagamento pela prestação dos serviços profissionais será devido pela CONTRATANTE ao PERITO-ASSISTENTE.

Parágrafo segundo. O PERITO-ASSISTENTE não arcará com o pagamento de honorários sucumbenciais que porventura a CONTRATANTE venha a ser condenada, em razão das manifestações de concordância com o Laudo Pericial Contábil do Dr. perito oficial, que poderá ocorrer de forma parcial ou total, no livre exercício profissional do PERITO-ASSISTENTE.

Parágrafo terceiro. Por mera tolerância do PERITO-ASSISTENTE, que não importa em novação, o pagamento de seus serviços profissionais poderá ser pago por intermédio de bens imóveis ou móveis, desde que precedidos de avaliação, por profissional habilitado para tanto, indicado pelas partes ora contratantes.

Cláusula 4ª - DA ARBITRAGEM

Por intermédio desta cláusula compromissória, as partes comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir inerentes a este instrumento e, pelo compromisso arbitral, ficam submetidos também à arbitragem os porventura pendentes, conforme disposição da Lei n.º 9.307, de 23.9.96, que serão solucionados pelas decisões de Câmara de Mediação e Arbitragem da cidade de, eleita para dirimir todas as questões oriundas do presente instrumento.

Cláusula 5ª - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de, renunciando neste ato a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim ajustado e contratado, firmam o presente instrumento em duas vias, perante as testemunhas abaixo.

....., XX de XXXX de 20XX.

Contratante

Perito-assistente – contratado

Testemunhas

1. C.I.
2. C.I.

Cronograma

O planejamento do trabalho de perícia pode ocorrer antes da elaboração da proposta de honorários. Nesses casos, o perito deve elaborar um cronograma com as etapas de trabalho a ser apresentados à parte contratante, de forma a assegurar que todas as etapas necessárias à realização da perícia sejam incluídas.

Nesse cronograma, devem ficar evidenciados todos os itens necessários à execução da perícia, exceto aqueles que só poderiam ser descobertos após o início dos trabalhos. Exemplo disso seria o das análises suplementares, que se mostram necessárias após o início dos trabalhos.

Na confecção do cronograma, os itens que precisam ser evidenciados podem incluir: diligências a serem realizadas, deslocamentos, envolvimento

de trabalho de especialistas, pesquisas que serão feitas, elaboração de cálculos e planilhas, respostas aos quesitos, prazo para apresentação das conclusões.

Abaixo, segue modelo de cronograma para planejamento apresentado na NBC TP 01:

ITEM	ATIVIDADE	AÇÕES	TEMPO	
			ESTIMADO	REAL
1	Carga ou recebimento do processo.	Após receber a intimação do juiz, quando for o caso, retirar o processo da Secretaria.	h	h
2	Leitura do processo.	Conhecer os detalhes acerca do objeto da perícia, realizando a leitura e o estudo dos autos.	h	h
3	Aceitação, ou não, da perícia.	Após estudo e análise dos autos, constatando-se que há impedimento ou suspeição, não havendo interesse do perito ou não estando habilitado para fazer a perícia, devolver o processo justificando o motivo da escusa.	h	h
		Aceitando o encargo da perícia, proceder ao planejamento.	h	h
4	Proposta de honorários.	Com base na relevância, no vulto, no risco e na complexidade dos serviços, entre outros, estimar as horas para cada fase do trabalho, considerando ainda a qualificação do pessoal que participará dos serviços, o prazo para a entrega dos trabalhos e a confecção de laudos interdisciplinares.	h	h
5	Sumário.	Com base na documentação existente nos autos, elaborar o sumário	h	h

		dos autos, indicando o tipo do documento e a folha dos autos onde pode ser encontrado.		
6	Assistentes técnicos.	Uma vez aceita a participação do perito-assistente, ajustar a forma de acesso dele aos trabalhos.		
7	Diligências.	Com fundamento no conteúdo do processo e nos quesitos, preparar o(s) termo(s) de diligência(s) necessário(s), onde será relacionada a documentação ausente nos autos.	h	h
8	Viagens.	Programar as viagens quando necessárias.	h	h
9	Pesquisa documental.	Com fundamento no conteúdo do processo, definir as pesquisas, os estudos e o catálogo da legislação pertinente.	h	h
10	Programa de trabalho.	Exame de documentos pertinentes à perícia.	h	h
		Exame de livros contábeis, fiscais, societários e outros.	h	h
		Análises contábeis a serem realizadas.	h	h
		Entrevistas, vistorias, indagações, investigações, informações necessárias.	h	h
		Laudos interdisciplinares e pareceres técnicos.	h	h
		Cálculos, arbitramentos, mensurações e avaliações a serem elaborados.	h	h
		Preparação e redação do laudo pericial.	h	h
11	Revisões técnicas.	Proceder à revisão final do laudo para verificar	h	h

		eventuais correções, bem como verificar se todos os apêndices e anexos citados no laudo estão na ordem lógica e corretamente enumerados.		
12	Prazo suplementar.	Diante da expectativa de não concluir o laudo no prazo determinado pelo juiz, requerer, antes do vencimento do prazo determinado, por petição, prazo suplementar, reprogramando o planejamento.	h	h
13	Entrega do laudo pericial contábil.	Devolver os autos do processo e peticionar, requerendo a juntada do laudo e levantamento ou arbitramento dos honorários.	h	h

Fonte: NBC TP 01

Termo de Diligência

A NBC TP 01 define o termo de diligência como “o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados e informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil e do parecer técnico-contábil”. O termo de diligência deve ser redigido pelo perito, ser apresentado diretamente ao perito-assistente, à parte, ao seu procurador ou terceiro, por escrito, e anexado ao laudo.

O termo de diligência também serve para determinar o local, a data e a hora do início da perícia e, ainda, para a execução de outros trabalhos que tenham sido a ele determinados ou solicitados por quem de direito, desde que tenham a finalidade de orientar ou colaborar nas decisões, judiciais ou extrajudiciais.

A NBC TP 01 estabelece a estrutura do termo de diligência, da

seguinte maneira:

- (a) identificação do diligenciado;
- (b) identificação das partes ou dos interessados e, em se tratando de perícia judicial ou arbitral, o número do processo ou procedimento, o tipo e o juízo em que tramita;
- (c) identificação do perito com indicação do número do registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade;
- (d) indicação de que está sendo elaborado nos termos desta Norma;
- (e) indicação detalhada dos documentos, coisas, dados e informações, consignando as datas e/ou períodos abrangidos, podendo identificar o quesito a que se refere;
- (f) indicação do prazo e do local para a exibição dos documentos, coisas, dados e informações necessários à elaboração do laudo pericial contábil ou parecer técnico-contábil, devendo o prazo ser compatível com aquele concedido pelo juízo, contratante ou convencionado pelas partes, considerada a quantidade de documentos, as informações necessárias, a estrutura organizacional do diligenciado e o local de guarda dos documentos;
- (g) a indicação da data e hora para sua efetivação, após atendidos os requisitos da alínea (e), quando o exame dos livros, documentos, coisas e elementos tiver de ser realizado perante a parte ou ao terceiro que detém em seu poder tais provas;

(h) local, data e assinatura.

Caso a parte que deve prover ou dar acesso aos elementos solicitados no termo negue a entrega dos elementos de prova formalmente requeridos, o perito deve reportar diretamente a quem o nomeou ou contratou, narrando os fatos e solicitando as providências cabíveis. Nesse caso, o juiz poderá exigir busca de determinados elementos ou instituir um administrador judicial para intervir junto à empresa para que possibilite o fornecimento das informações solicitadas.

Abaixo estão seguem os modelos de termo de diligencias apresentados na NBC TP 01 (CFC, 2015, p.10-13):

MODELO N.º 01: TERMO DE DILIGÊNCIA NA PERÍCIA JUDICIAL
TERMO DE DILIGÊNCIA N.º.../PROCESSO N.º...
IDENTIFICAÇÃO DO DILIGENCIADO
SECRETARIA:
PARTES:
PERITO DO JUÍZO: (categoria e n.º do registro)
PERITO-ASSISTENTE: (categoria e n.º do registro)

Na condição de perito do juízo, nomeado pelo Juízo em referência e/ou perito-assistente indicado pelas partes, nos termos do §3º do Art. 473 do Novo Código do Processo Civil e das Normas Brasileiras de Contabilidade, solicita-se que sejam fornecidos ou postos à disposição, para análise, os documentos a seguir indicados:

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- etc.

Para que se possa cumprir o prazo estabelecido para elaboração e entrega do laudo pericial contábil ou parecer técnico-contábil, é necessário que os documentos solicitados sejam fornecidos ou postos à disposição deste perito até o dia __-__-__, às __h, no endereço (do perito do juízo e/ou perito-assistente, e/ou parte). Solicita-se que seja comunicado quando os documentos tiverem sido remetidos ou estiverem à disposição para análise.

Em caso de dúvida, solicita-se esclarecê-la diretamente com o signatário no endereço e telefones indicados.

Local e data

Assinatura

Nome do perito

Contador – N.º de registro no CRC

MODELO N.º 02: TERMO DE DILIGÊNCIA NA PERÍCIA
EXTRAJUDICIAL

TERMO DE DILIGÊNCIA N.º .../PROCESSO N.º ...

ENDEREÇAMENTO DO DILIGENCIADO

EXTRAJUDICIAL

PARTE CONTRATANTE:

PERITO DO JUÍZO: (categoria e n.º do registro)

PERITO-ASSISTENTE: (categoria e n.º do registro)

Na condição de perito do juízo e/ou perito-assistente, escolhido pelas partes, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade, nos termos contratuais, solicita-se que sejam fornecidos ou postos à disposição, para análise, os documentos a seguir indicados:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- etc.

Para que se possa cumprir o prazo estabelecido para a elaboração e entrega do laudo pericial contábil ou parecer técnico-contábil, é necessário que os documentos solicitados sejam fornecidos ou postos à disposição deste perito até o dia __/__/__, às __h, no endereço (do perito do Juízo e/ou perito-assistente, e/ou parte). Solicita-se que seja comunicado quando os documentos tiverem sido remetidos ou estiverem à disposição para análise.

Em caso de dúvida, solicita-se esclarecê-la diretamente com o signatário no endereço e telefones indicados.

Local e data

Assinatura

Nome do perito

Contador – N.º de registro no CRC

MODELO N.º 3: TERMO DE DILIGÊNCIA NA PERÍCIA ARBITRAL

TERMO DE DILIGÊNCIA N.º .../PROCESSO N.º ...

ENDEREÇAMENTO DO DILIGENCIADO

ARBITRAL

CÂMARA ARBITRAL:

ÁRBITRO:

JUIZ ARBITRAL:

PARTES:

PERITO: (categoria e n.º do registro)

Na condição de perito do juízo, escolhido pelo árbitro, e/ou perito-assistente, indicado pelas partes, nos termos da Lei n.º 9.307/96 ou do regulamento da Câmara de Mediação e Arbitragem,, e ainda em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade, solicita-se que sejam fornecidos ou postos à disposição, para análise, os documentos a seguir indicados:

- 1.
- 2.
- 3.
- etc.

Para que se possa cumprir o prazo estabelecido para a elaboração e entrega do laudo pericial contábil ou parecer técnico-contábil, é necessário que os documentos solicitados sejam fornecidos ou postos à disposição deste perito até o dia __/__/__, às __h, no endereço (do perito do Juízo e/ou perito-assistente, e/ou parte). Solicita-se que seja comunicado quando os documentos tiverem sido remetidos ou estiverem à disposição para análise.

Em caso de dúvida, solicita-se esclarecê-la diretamente com o signatário nos endereços e telefones indicados.

Local e data

Assinatura

Nome do perito

Contador – N.º de registro no CRC

Papéis de Trabalho

O perito deve documentar os elementos que subsidiaram as conclusões obtidas ao longo do trabalho. Tais registros devem conter os locais e datas das diligências, nome das pessoas que o atender, livros e documentos ou coisas vistoriadas, examinadas, dados e particularidades de interesse da perícia, com a documentação rubricada, examinada, quando se julgar ser necessário e possível, juntando o elemento de prova original, cópia ou certidão.

A importância dos papeis de trabalho do perito está na comprovação de que a perícia foi executada de acordo com os despachos e decisões judiciais e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Em uma eventual contestação do trabalho do perito, esses poderão ser elementos base de prova da conduta do perito.

Exercícios para fixação

.) É incorreto afirmar.

São perícias aplicadas no contexto extrajudicial aquelas realizadas:

- a) nas câmaras arbitrais,
- b) no âmbito estatal
- c) de forma voluntária.
- d) sob a tutela do Poder Judiciário
- e) no âmbito arbitral

!) De maneira geral, um fato jurídico pode ser provado mediante:

- a) Confissão e documento;
- b) Testemunha e presunção;
- c) Perícia
- d) As alternativas “a” e “c” estão corretas
- e) As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas.

3) É o profissional que, entre suas funções, está de auxiliar uma das partes na preparação dos quesitos.

- a) Perito-assistente
- b) Perito oficial
- c) Perito do juízo
- d) Perito extrajudicial
- e) N.D.A.

l) Neste instrumento o perito solicita documentos, acesso a coisas, dados e informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil e do parecer técnico-contábil

- a) Petição de honorários
- b) Carta de contratação
- c) Cronograma
- d) Termo de diligência
- e) N.D.A

i) Em perícias judiciais, quem determina a necessidade do envolvimento de peritos quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico é:

- a) O perito do juízo

- b) A parte reclamada
- c) Qualquer uma das partes
- d) O juiz
- e) Todas as alternativas anteriores

i) Quinze dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, é o prazo para as partes:

- a) Arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso
- b) Indicar assistente técnico e apresentar quesitos
- c) Apresentar proposta de honorários e currículo, com comprovação de especialização
- d) As alternativas “a” e “b” estão corretas
- e) As alternativas “a” e “c” estão corretas.

j) Cinco dias contados da ciência da nomeação do perito, é o prazo para o perito do juízo:

- a) Apresentar contatos profissionais para onde serão dirigidas as intimações pessoais
- b) Indicar assistente técnico e apresentar quesitos
- c) Apresentar proposta de honorários e currículo, com comprovação de especialização
- d) As alternativas “a” e “b” estão corretas
- e) As alternativas “a”, e “c” estão corretas.

k) Assinale a alternativa falsa

- a) As partes podem, quando de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que as partes sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por auto composição, ou seja, as partes possam criar uma resolução para atender os interesses delas, chegando a um acordo
- b) A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz.
- c) O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes apresentarem pareceres técnicos ou documentos elucidativos que o juiz considere suficientes.
- d) O Juiz poderá dispensar o envolvimento de peritos quando avaliar que prova do fato depende de conhecimento técnico ou científico
- e) O novo Código de Processo Civil estabelece como peritos, não só apenas os profissionais, mas órgãos técnicos ou científicos

l) O perito do juízo:

- a) Responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos quando, por dolo ou culpa, prestar

informações inverídicas,

- b) Poderá ser condenado na esfera criminal quando prestar afirmação falsa ou calar a verdade em processo judicial, o perito, contador
- c) Deverá declarar-se impedido quando ocorrer algumas das situações trazidas pelo CPC
- d) Deverá respeitar os prazos do CPC e estabelecidos pelo juiz, exceto justificativa plausível
- e) Todas as alternativas estão corretas

10) A NBC TP 01 esclarece que o perito é o contador que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor, por suas qualidades e experiências, da matéria periciada, podendo atuar nas seguintes frentes:

- I. Perito oficial, quando sua função é realizada por lei e por meio de órgão especial do Estado, destinado exclusivamente a produzir perícias ou quando exerce a atividade por profissão;
- II. Perito do juízo, quando nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública;
- III. Perito-assistente, quando contratado e indicado pela parte em perícias contábeis.

Sobre as afirmações anteriores:

- a) Apenas a I está correta
- b) Apenas a II está correta
- c) Apenas a III está correta
- d) Apenas a II e III estão corretas
- e) Todas afirmações estão corretas

1) D 2) E 3) A 4) D 5) D

6) D 7) E 8) D 9) E 10) E

CAPÍTULO 10: PERÍCIA CONTÁBIL: PROCEDIMENTOS PERICIAIS E QUESITOS

Procedimentos Periciais e Quesitos

A norma contábil não traz definição sobre os quesitos, mas, dada a sua importância e o fato de ser a espinha dorsal do trabalho do perito, é importante defini-los, assim como o faz João Carlos Costa (2017), para quem quesitos “são questionamentos, mas podem ser elaborados na afirmativa. Objetivando adquirir solução sobre o que está se discutindo nos autos, estes serão redigidos pelo assistente técnico e obrigatoriamente deverão ser respondidos pelo perito nomeado”.

Os quesitos devem trazer questionamentos que serão utilizados como base para a resposta ao litígio que originou a perícia e são elaborados pelas partes ou pelo juiz.

Por exemplo, no caso de uma disputa que visa ressarcir prejuízos causados por inadimplência no contrato de fornecimento, onde a reclamada deixou de fornecer os materiais e a reclamante teve de comprar os materiais de terceiros, com custo acima do pactuado no contrato, poderiam ser estabelecidos os seguintes quesitos:

Q1) Qual o preço pago pela Autora a terceiros, para adquirir os produtos face à inadimplência por parte da Ré?

Q2) Quanto a Ré deixou de fornecer à Autora, em Kg. Do produto?

Q3) Qual a diferença entre o valor pago pela Autora junto a terceiros e o valor segundo as cláusulas expressas do contrato firmado entre as partes?

A respostas desses quesitos auxiliara o julgador estabelecer o eventual valor de prejuízos causados pela inadimplência contratual.

Um outro exemplo seriam horas extras não pagas em ação trabalhista, onde poderiam estabelecer os seguintes quesitos:

Q1) Qual o valor das horas extras, observando os horários de trabalhos lançados na folha de ponto bem como as horas excedentes da 8ª hora diária?

Q2) Queira o Sr. Perito apontar as horas extras resultantes de períodos efetivamente trabalhado que foram provados pelo Autor?

O artigo 465 do CPC traz a figura do perito assistente (assistente técnico), no seguinte contexto:

Art. 465 O juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do Laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso;
indicar assistente técnico;
apresentar quesitos.

Quando as partes não contratam um perito assistente a elaboração dos quesitos das partes geralmente fica a cargo do advogado.

As partes poderão apresentar quesitos suplementares conforme a diligência evoluir, os quais poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.

Caberá ao juiz indeferir quesitos que considerar impertinentes e

formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa.

Exemplos Quesitos:

Abaixo serão apresentados exemplos de quesitos reais extraídos dos diários oficiais:

Exemplo quesitos discussão sinistro de seguro - Página 496 da Judicial I - Interior SP e MS do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) de 14 de Março de 2019:

1) Descreva o senhor perito as joias objeto do contrato de penhor objeto da presente demanda.

2) Esclareça o senhor perito se o método de avaliação da CEF levou em consideração o valor de mercado do bem dado em penhor no momento da contratação, nos aspectos integralidade e atualidade.

3) Indique o senhor perito se o valor da avaliação correspondia ao valor do bem levado a penhor ao tempo de sua realização?

4) Caso seja negativa a resposta ao quesito anterior, é possível estimar qual seria o valor do bem empenhado no momento do furto?

5) Esclareça o senhor perito outros aspectos que julgar convenientes para o deslinde da causa.

Exemplo de quesitos de pericia bancária - fraude, com respostas do Perito Página 5895 Seção II do Diário de Justiça do Estado de Goiás (DJGO)

de 20 de Junho de 2018:

a) A assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado confere com a dos documentos pessoais apresentados pelo Autor no momento da contratação conforme documentos apresentados na Contestação?

Resposta: Não.

b) Pode-se concluir que a assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado é de fato do Autor?

Resposta: Não .

c) Queira o ilustre perito apresentar quaisquer outras informações que entenda relevante para a elucidação da presente demanda.

Resposta: Vide corpo deste laudo.

Exemplo pericia bancária - Página 399 do Diário de Justiça do Estado de Goiás (DJGO) de 6 de Outubro de 2008:

A) Elabore planilhas, tomando-se por base os juros mensais e anuais pactuados e na sequencia respostas as seguintes indagações:

- aplicados os juros contratuais (mensais e anual) houve capitalização?

- de que forma?
- em caso de capitalização de juros na forma mensal, qual o valor?
- expurgada a capitalização mensal, qual o valor do debito atual, tomando-se por base os juros mensais e anual contratos
- qual o valor do total inicial do débitos sem capitalização mensal tomando-se por base os juros mensais e anual. Contratado

Exemplo quesito perícia bancária - página 1837 da Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte III do Diário de Justiça do Estado de São Paulo (DJSP) de 19 de Junho de 2015):

Calculando-se os juros para o período de inadimplência pela taxa pactuada entre as partes para o período da normalidade, ou seja, 4,5% ao ano, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, qual é a importância devida pelo embargante ao embargado, atualizada até a data da distribuição dos embargos, ou seja, 12/12,13?

Exemplo quesitos disputa entre sócios - Página 519 da Seção II do Diário de Justiça do Estado de Goiás (DJGO) de 1 de Setembro de 2015

- 1) analisando os documentos contábeis apresentados pelas partes, após o desconto das despesas com encargos sociais e impostos, e possível aferir a existência de saldo devedor ou credor em favor do requerente referente aos lucros referentes aos honorários recebidos (...)?
- 2) após a desconstituição de fato

da sociedade (ocorrida em 31/12/2010), qual o valor devido pelo requerente referente a impostos referentes a notas fiscais emitidas em nome da sociedade (...)

3) considerando que cada um dos sócios arcava com 50% das despesas da sociedade, qual o montante atualizado devido pelo requerente ao requerido referente a ação trabalhista promovida por (...)?

4) considerando que a sociedade desconstituiu-se de fato em 31/12/2010, existe valor devido pelo requerente referente a multa por atraso no recolhimento do FGTS dos funcionários do conselho regional de odontologia?

**Exemplo de quesito ICMS – Disputa com Fazenda Estadual -
página 638 da Seção III do Diário de Justiça do Estado de Goiás (DJGO)
de 15 de Maio de 2014**

Houve omissão no recolhimento do ICMS no período? Caso tenha havido, qual o valor da dívida? Havia créditos outorgados a serem utilizados no período de forma a amortizar os valores devidos a título de ICMS? Se sim, quais os valores?

**Exemplo quesitos – disputa com fornecedora de energia elétrica -
página 147 do Diário de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (DJMS) de
25 de Abril de 2013**

1) Qual o valor total pago a maior a título de energia elétrica, atualizado pelo

IGPM/FGV, acrescido de juros simples de 12% ao ano após abril de 2004?

2) Qual o valor total pago a maior a título de ICMS, atualizado pelo IGPM/FGV, acrescido de juros simples de 12% ao ano após abril de 2004?

3) Qual o valor total pago a maior a título de PIS, atualizado pelo IGPM/FGV, acrescido de juros simples de 12% ao ano após abril de 2004?

4) Qual o valor total pago a maior a título de COFINS, atualizado pelo IGPM/FGV, acrescido de juros simples de 12% ao ano após abril de 2004?

Exemplo de resposta aos quesitos em disputa com Fazenda Nacional - Página 777 da Judicial - JFRJ do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) de 30 de Setembro de 2016:

3 - O CRÉDITO ATUALIZADO EM 16/10/2002 ERA SUFICIENTE PARA A COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS DE R\$ 8.960,00 (PIS) E R\$41.355,28 (COFINS), CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º10070.002993/2002-54? RESPOSTA:

Afirmativo. Tendo por base os demonstrativos da perícia em anexo.

6 - O CRÉDITO ATUALIZADO EM 13/11/2002 ERA SUFICIENTE PARA A COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS DE R\$10.318,40 (PIS) E R\$47.623,38 (COFINS), CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

N.º10070.003143/2002-73?

RESPOSTA:

Afirmativo. Tendo por base o demonstrativo da resposta do quesito anterior.”

Em resposta aos quesitos da parte ré e ao seu quesito suplementar:

“2) O CRÉDITO QUE O CONTRIBUINTE ALEGA POSSUIR ESTÁ COMPROVADO CONTABILMENTE?

RESPOSTA:

Afirmativo. Os valores pagos pelo contribuinte a título de PIS e COFINS sobre o total das receitas, estão comprovados (sic) através dos comprovantes de arrecadação emitidos pela Receita Federal às fls. 218 a 239 dos autos, e demonstrado nos anexos da perícia.”

Exemplo quesitos e respostas do perito – discussão de créditos tributários com Receita Federal - Página 229 da Judicial - JFRJ do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) de 25 de Setembro de 2015:

— a) Os recolhimentos de PIS e COFINS realizados pela parte autora em 25/05/2012 podem ser tidos como indevidos (R\$ 56.661,37 e R\$

260.341,14), de modo que a mesma pode ser realmente considerada detentora do crédito que alega ter?

Negativa a resposta. Não há nos autos documentos que comprovem que a retificação de valores informados na DCTF tenha se dado por meio de prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.

b) Em caso positivo, informar se tais créditos já foram efetivamente usados para compensar outros débitos como sustenta a União:

Negativa foi a resposta.

Exemplo quesito trabalhista - Página 576 da Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-9) de 2 de Agosto de 2019

Efetue o cálculo do DSR, mês a mês, sobre a parcela variável, sem o cômputo do sábado nessa apuração, ou seja, à razão de 1 dia de descanso (domingo) para 5 dias trabalhados (ressalvando-se eventuais feriados), sem prejuízo da inclusão de eventuais feriados existentes junto ao dia de descanso (artigo 7º, c, da Lei nº 605/49).

Execução dos procedimentos periciais

Os procedimentos periciais contábeis fundamentam as conclusões do perito e, em grande parte, são similares as técnicas aplicadas em auditorias. Os procedimentos periciais trazidos pela NBC TP 01 abrangem:

a) Exame - é a análise de livros, registros de transações e documentos;

- b) Vistoria - é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de determinada situação, coisa ou fato;
- c) Indagação - indagação é a obtenção de informações através de questionamentos junto aos conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia;
- d) Investigação - é a pesquisa que busca elucidar o que está oculto por quaisquer circunstâncias;
- e) Arbitramento - é a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critério técnico-científico;
- f) Mensuração é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações;
- g) Avaliação - similar a mensuração, avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas. Avaliação é um dos elementos dos processos de mensuração, e foca na determinação de valor monetário. Mensuração pode abordar a quantificação física de itens e não de valores, por exemplo;
- h) Certificação - é o ato em que o perito atesta a informação trazida ao laudo ou ao parecer pelo perito.

Laudo pericial contábil e parecer técnico-contábil

Ao término do trabalho o perito nomeado pelo juiz emitirá seu laudo pericial contábil e o assistente técnico, por sua vez, emitirá o seu parecer técnico-contábil.

O laudo pericial contábil e o parecer técnico-contábil são documentos escritos, nos quais os peritos devem registrar, de forma abrangente, o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de prova necessários para a conclusão do seu trabalho (CFC, 2015).

O CPC em seu art. 473 traz estrutura mínima que o laudo pericial deve conter:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

De acordo com o art. 479 do CPC o juiz deverá apreciar a prova pericial independentemente de quem a tiver promovido e indicar na sua decisão as razões da formação de seu convencimento e na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito

Se a prova pericial não for suficiente para esclarecimento do julgador, será determinada, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova

perícia.

A segunda perícia terá por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, não devendo sofrer modificações no escopo e/ou inclusão de novos quesitos.

Vale observar que a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz avaliar o valor de uma e de outra.

O perito do juízo deve informar com antecedência ao perito assistente a data em que o laudo pericial contábil será protocolado em cartório, sendo o perito do juízo obrigado a fornecer, se solicitada, uma cópia do laudo ao perito-assistente. Existe a possibilidade de assinatura conjunta do perito assistente e do perito do juízo no laudo pericial, caso em que ambos respondem de forma solidária.

A assinatura conjunta poderá ocorrer quando, por exemplo, o perito assistente concordar com as conclusões do perito em juízo. Contudo, se o perito de juízo nomeado não for profissional contábil habilitado, ou vir de outra área, o perito assistente contábil não pode firmar o laudo pericial. Neste caso deverá um parecer técnico contábil em separado sobre a matéria periciada.

Uma vez que o perito assistente assinar em conjunto com o perito do juízo, em laudo pericial contábil, ele não poderá emitir parecer técnico contábil contrário a esse laudo. Independentemente da forma, as conclusões obtidas pelos peritos deverão estar expostas de forma clara ao final do relatório, não podendo o perito do juízo omitir nenhum fato relevante encontrado no decorrer dos trabalhos de pericias.

A conclusão do perito poderá incluir conclusão com quantificação de valores, em casos de apuração de haveres e liquidação de sentença, em processos trabalhistas ou em apuração de perdas em contratos, por exemplo.

O perito deve considerar incluir ainda na conclusão a apresentação de alternativas, juntamente com os critérios técnicos que lhes dão respaldo,

condicionado às teses apresentadas pelas partes, em casos que cada uma delas apresente uma versão para a causa. O perito deve apresentar as alternativas condicionadas às teses apresentadas, devendo, necessariamente, ser identificadas.

A conclusão do perito poderá referenciar aos quesitos apresentados, dando as respectivas respostas apresentadas ou ainda ser, simplesmente, uma conclusão elucidativa quanto ao objeto da perícia, não envolvendo a quantificação de valores. No relatório do perito, deve ser apresentada a síntese do objeto da perícia e o resumo dos autos, de forma que isso resulte em uma leitura compreensiva dos fatos relatados sobre as questões básicas que justificaram a nomeação ou a contratação do perito.

A linguagem adotada pelo perito deve ser clara, concisa e o mais objetiva possível, possibilitando, a quem o julga e às partes, o claro conhecimento da prova técnica produzida. A redação do perito deve ser pormenorizada, minuciosa, cautelosa e possuir o detalhamento necessário em relação aos procedimentos e aos resultados obtidos e expressos pelo perito.

As respostas dos quesitos devem ser objetivas, completas e devem trazer os detalhes necessários para a correta interpretação pelo julgador. Quanta aos termos técnicos pertinentes à área contábil, deverão ser acompanhados esclarecimentos adicionais, sendo recomendado os usos consagrados pela doutrina contábil. Os termos utilizados no laudo devem estar em língua portuguesa, admitindo-se, porém, o uso de palavras ou expressões idiomáticas de outras línguas, quando de uso comum nos tribunais judiciais ou extrajudiciais.

Abaixo seguem definições das terminologias relevantes incluídas na estrutura do laudo/parecer do perito trazidas pela NBC TP 01 (CFC, 2015, p.8-9):

55. Forma circunstanciada: a redação pormenorizada, minuciosa, efetuada com cautela e detalhamento em relação aos procedimentos e aos resultados do laudo e do parecer.

56. Síntese do objeto da perícia e resumo dos autos: o relato ou a transcrição sucinta, de forma que resulte em uma leitura compreensiva dos fatos relatados sobre as questões básicas que resultaram na nomeação ou na contratação do perito.

57. Diligência: todos os atos adotados pelos peritos na busca de documentos, coisas, dados e informações e outros elementos de prova necessários à elaboração do laudo e do parecer, mediante termo de diligência, desde que tais provas não estejam colacionadas aos autos. Ainda são consideradas diligências as comunicações às partes, aos peritos-assistentes ou a terceiros, ou petições judiciais.

58. Critério: é a faculdade que tem o perito de distinguir como proceder em torno dos fatos alegados para julgar ou decidir o caminho que deve seguir na elaboração do laudo e do parecer.

59. Metodologia: conjunto dos meios dispostos convenientemente para alcançar o resultado da perícia por meio do conhecimento técnico-científico, de maneira que possa, ao final, inseri-lo no corpo técnico do laudo e parecer.

60. Conclusão: é a quantificação, quando possível, do valor da demanda, podendo reportar-se a demonstrativos apresentados no corpo do laudo e do parecer ou em documentos. É na conclusão que o perito registrará outras informações que não constaram na quesitação, porém, encontrou-as na busca dos elementos de prova inerentes ao objeto da perícia.

61. Apêndices: são documentos elaborados pelo perito contábil; e Anexos são documentos entregues a estes pelas partes e por terceiros, com o intuito de complementar a argumentação ou elementos de prova.

A NBC TP 01 (CFC, 2015, p.9) também estabelece a estrutura mínima que o laudo pericial deve possuir:

- (a) identificação do processo e das partes;
- (b) síntese do objeto da perícia;
- (c) resumo dos autos;
- (d) metodologia adotada para os trabalhos periciais e esclarecimentos;
- (e) relato das diligências realizadas;
- (f) transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas para o laudo pericial contábil;
- (g) transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas para o parecer técnico-contábil, onde houver divergência das respostas formuladas pelo perito do juízo;
- (h) conclusão;
- (i) termo de encerramento, constando a relação de anexos e apêndices;
- (j) assinatura do perito: deve constar sua categoria profissional de contador, seu número de registro em Conselho Regional de Contabilidade, comprovado mediante Certidão de Regularidade Profissional (CRP) e sua função: se laudo, perito do juízo e se parecer, perito-assistente da parte. É permitida a utilização da certificação digital, em consonância com a legislação vigente e as normas estabelecidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil;
- (k) para elaboração de parecer, aplicam-se o disposto nas alíneas acima, no que couber.

O perito poderá ser solicitado a prestar esclarecimentos adicionais sobre o laudo/parecer. Esclarecimentos são informações prestadas pelo perito aos pedidos dessa natureza sobre laudo e parecer, determinados pelas autoridades competentes, por motivos de obscuridade, incompletudes, contradições ou omissões (CFC, 2015). Os esclarecimentos podem ser prestados de forma escrita ou de forma oral, em audiência.

No momento dos esclarecimentos, o perito deve observar as perguntas efetuadas pelo juízo e/ou pelas partes, de forma a se limitar às respostas a quesitos integrantes do laudo ou do parecer e às explicações sobre o conteúdo da lide ou sobre a conclusão (CFC, 2015). Nessas circunstâncias, o perito deve observar, na redação dos esclarecimentos, os mesmos procedimentos adotados quando da preparação do esclarecimento em audiência, no que for aplicável.

Requisitos éticos e exame de qualificação técnica para o Perito Contábil

Impedimento e Suspeição

Impedimento e suspeição são situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de realizar, de maneira apropriada, as atividades periciais, devendo o perito se declarar impedido, após nomeado ou indicados os casos em que ocorram tais situações.

A NBC PP1 traz situações em que o perito assistente e o perito de juízo devam declarar-se impedidos (CFC, 2105b, p.3):

13. O perito do juízo deve se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades, observados os termos do Código de Processo Civil.

14. O perito-assistente deve declarar-se suspeito quando, após contratado, verificar a ocorrência de situações que venham suscitar

suspeição em função da sua imparcialidade ou independência e, dessa maneira, comprometer o resultado do seu trabalho.

15. O perito do juízo ou assistente deve declarar-se suspeito quando, após nomeado ou contratado, verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspeição em função da sua imparcialidade ou independência e, dessa maneira, comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão.

Em perícias judiciais, o perito de juízo devera no prazo legal dirigir petição quando se considerar impedido ou suspeito, justificando a escusa ou o motivo do impedimento ou da suspeição. Quando indicado pela parte o perito-assistente deve comunicar a ela sua recusa, devidamente justificada por escrito, com cópia ao juízo. É permitido que o perito se declare suspeito por motivo pessoal.

É importante observar que, conforme Art. 466 § 1º do CPC, não se aplicam as regras gerais aos assistentes técnicos (perito assistente) impedimento ou suspeição pois esses são de confiança da parte.

A NBC PP 1 explicita os conflitos de interesse motivadores dos impedimentos e das suspeições a que está sujeito o perito nos termos da legislação vigente e do Código de Ética Profissional do Contador. Abaixo estão listadas as situações em que o perito de juízo deve se declarar impedido:

(a) ser amigo íntimo de qualquer das partes;

(b) ser inimigo capital de qualquer das partes;

(c) ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes, dos seus cônjuges, de parentes destes em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau ou entidades das quais esses façam

parte de seu quadro societário ou de direção;
(d) ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges;
(e) ser parceiro, empregador ou empregado de alguma das partes;
(f) aconselhar, de alguma forma, parte envolvida no litígio acerca do objeto da discussão;
e
(g) houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma das partes.

Importante enfatizar que o CPC estabelece os assistentes técnicos não estão sujeitos a impedimento ou suspeição por serem são de confiança da parte que os contrata.

Exame de qualificação

Em 2016, o CFC instituiu o Exame de Qualificação Técnica (EQT) para perito contábil com o objetivo aferir o nível de conhecimento e a competência técnico-profissional necessários ao contador que pretende atuar na atividade de perícia contábil.

A aprovação na prova de Qualificação Técnica para perito contábil assegura ao contador o registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Tal cadastro tem como objetivo oferecer ao judiciário e à sociedade uma lista de profissionais qualificados que atuam como peritos contábeis.

Apesar dessa iniciativa a nomeação do perito contábil, em situações judiciais ou não, independem dele estar registrado no CNPC, sendo de livre prerrogativa para bacharéis em ciências contábeis, registrados junto ao conselho federal de contabilidade e em situação regular com contribuições

em dia.

A plausível iniciativa do CFC visa contribuir com o poder Judiciário, uma vez que, pelo sistema, é possível pesquisar a disponibilidade dos profissionais, por critérios geográficos e por especialidade e por serem profissional comprovadamente capacitados.

Auditoria x Perícia

É possível traçar um comparativo entre as diferenças significativas na função de auditor contábil e de perito contábil, sintetizadas a seguir:

Escopo:

Os trabalhos de asseguaração são, geralmente, realizados tendo em vista as demonstrações contábeis da entidade auditada.

Em trabalhos periciais, o escopo e o objeto da perícia é variável e será determinado nos autos do processo e nos quesitos, pendendo ser um determinado contrato, apuração de haveres, transações específicas e etc.

Usuários:

O auditor contábil em trabalhos de asseguaração elabora seu relatório de auditoria, cuja utilidade é prevista para uma grande gama de usuários: acionistas, credores, etc.

Em trabalhos de perícia, os “usuários” do laudo pericial ou do parecer resumem-se, principalmente, aos envolvidos na discussão.

O auditor estabelece seus procedimentos em consonância com a avaliação de riscos, com o objetivo opinar sobre as demonstrações contábeis da entidade auditada, o que não envolve preparação e mensuração sobre os elementos das demonstrações.

Diferentemente, em suas perícias, o perito poderá ser requerido a mensurar e a avaliar determinado elemento, que será utilizado como base para o julgador. Isso envolve a mensuração de elementos, o que, em auditoria não seria aplicável, pois ao auditor cabe concordar ou não, inexistindo a necessidade de realizar mensurações ou avaliações a serem utilizadas como base para registro na entidade.

Um exemplo é quando um dos quesitos na perícia é que o perito mensura o valor de uma condenação, por exemplo verbas trabalhistas, ou calcule lucros cessantes.

Responsabilidades:

As responsabilidades entre o perito e o auditor possuem similares no que tange ao zelo e às responsabilidades de meio dos profissionais. Todavia, o auditor possui o conceito do risco de auditoria: mesmo que a auditoria seja efetuada de maneira apropriada existe um risco residual do auditor expressar uma opinião inadequada, ou seja existe um risco residual de o trabalho sendo feito de maneira correta, expressar uma conclusão inadequada.

Em perícia, esse conceito (risco de auditoria) não existe, sendo que o perito deve garantir que suas respostas aos quesitos reflitam os procedimentos efetuados. Caso identifique alguma limitação, deve comunicar a entidade (juiz no caso judicial) competente e informar tal limitação. Uma vez incluído no escopo, o perito deve decidir a melhor metodologia de teste, o que não permite a consideração de riscos similares aos da auditoria, exceto quando aplicados procedimentos estatísticos, quando deve ser apresentada a metodologia utilizada junto ao relatório pericial.

Por fim, o trabalho de asseguuração busca conferir ao objeto da análise (geralmente às demonstrações contábeis) uma maior segurança e credibilidade por meio da emissão do relatório de auditoria independente, o que irá atender uma gama ampla de usuários. Em trabalhos de perícia, as conclusões do perito contador serão utilizadas para subsidiar a decisão do julgador e servem como elementos de prova.

Exercícios para fixação

.) Sobre o quesito pericial é correto afirmar que:

- a) são questionamentos que objetivam adquirir solução sobre o que está se discutindo nos autos
- b) serão redigidos pelo assistente técnico ou na ausência deste pelo advogado da parte
- c) deverão obrigatoriamente ser respondidos pelo perito nomeado
- d) podem ser em redigidos de forma afirmativa ou interrogativa
- e) todas as alternativas estão corretas

!) É a obtenção de informações através de questionamentos junto aos conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia;

- a) Exame
- b) Vistoria
- c) Indagação
- d) Arbitramento
- e) Mensuração

l) É a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critério técnico-científico

- a) Exame
- b) Vistoria
- c) Indagação
- d) Arbitramento
- e) Mensuração

l) É a análise de livros, registros de transações e documentos

- a) Exame
- b) Vistoria
- c) Indagação
- d) Arbitramento
- e) Mensuração

i) É o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações

- a) Exame
- b) Vistoria

- c) Indagação
- d) Arbitramento
- e) Mensuração

6) Em trabalhos de perícia contábil é incorreto dizer:

- a) O perito nomeado pelo juiz emiti o laudo pericial contábil.
- b) O perito assistente técnico emiti o parecer técnico-contábil.
- c) Existe a possibilidade de assinatura conjunta do perito assistente e do perito do juízo no laudo pericial.
- d) Quando o perito-assistente assinar em conjunto com o perito do juízo, em laudo pericial contábil, ele não poderá emitir parecer técnico-contábil contrário a esse laudo.
- e) Se o perito de juízo for um profissional contábil habilitado o perito-assistente contábil não poderá firmar o laudo pericial em conjunto.

7) Assinale a afirmação incorreta.

O laudo pericial deve conter:

- a) Exposição do objeto da perícia;
- b) Opiniões pessoais, apenas nas hipóteses que excedam o objeto da perícia.
- c) Análise técnica ou científica realizada pelo perito;
- d) Resposta conclusiva a todos os quesitos.
- e) Fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

8) Sobre as afirmações a seguir, assinale a alternativa correta:

- Existe a possibilidade de assinatura conjunta do perito assistente e do perito do juízo no laudo pericial, neste caso ambos os peritos respondem de forma solidária.
- I - Se o perito de juízo nomeado não for um profissional contábil habilitado, ou sendo de outra área, o perito-assistente contábil não pode firmar o laudo pericial.
- II - Uma vez que o perito-assistente assinar em conjunto com o perito do juízo, em laudo pericial contábil, ele não poderá emitir parecer técnico-contábil contrário a esse laudo.

- a) As afirmações I e II estão corretas
- b) As afirmações I e III estão corretas
- c) As afirmações II e III estão corretas
- d) As afirmações I, II e III estão corretas
- e) As afirmações I, II e III estão incorretas

9) Assinale a alternativa correta sobre as prerrogativas dos trabalhos de perícia contábil:

- a) são exclusivas de contador diplomado em situação regular perante o Conselho Regional de Contabilidade de sua jurisdição
- b) são exclusivas do técnico contábil
- c) são exclusivas do bacharel diplomado em ciências contábeis
- d) são exclusivas do contabilista (técnico ou bacharel diplomado) em situação regular perante Conselho Regional de Contabilidade de sua jurisdição
- e) são exclusivas de contador registrado no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPIC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

10) Impedimento e suspeição são situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de realizar, de maneira apropriada, as atividades periciais, devendo o perito se declarar impedido, após nomeado ou indicados casos ocorram tais situações.

Assinale a alternativa incorreta.

São situações em que o perito deve se declarar impedido ou suspeito:

- a) possuir razões de foro íntimo que provocam a suspeição do perito
- b) ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes, dos seus cônjuges, de parentes deste em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau ou entidades das quais esses façam parte de seu quadro societário ou de direção;
- c) ser amigo inimigo capital de qualquer das partes ou ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges
- d) ser amigo íntimo de qualquer das partes ou ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges
- e) ter sido nomeado como perito em causa com objeto similar sem relação com o litígio e com outras partes envolvidas

Gabarito:

1) E 2) C 3) D 4) A 5) E

6) E 7) B 8) D 9) A 10) E

CAPÍTULO 11: LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL

Introdução

Existem situações societárias onde é requerida a emissão de Laudo de Avaliação Contábil, com particular destaque para o código civil e para a Lei das S/A que estabelecem tais situações:

- a) Lei das Sociedades por Ações (Lei n.º 6.404/1976):
 - a. (i) bens incorporados ao capital e à formação do capital (artigos 7º e 8º);
 - b. (ii) aumentos de capital (Art. 170);
 - c. (iii) incorporações, cisões e fusões (artigos 227, 228, 229 e 264); e
 - d. (iv) constituição de companhia fechada por subscrição particular (Art. 88);
- b) Código Civil (Lei n.º 10.406/2002): da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades (artigos de 1.113 a 1.122).

Em outras situações também podem ser requeridos Laudos de Avaliação Contábil, como por exemplo, quando exigido por normas de órgãos reguladores, ou eventualmente solicitado em disputas entre sócios (retirada ou ingresso de sócios) ou encerramento das atividades.

Até 2014 a preparação de tais Laudos seguia claramente os requerimentos dos Trabalhos de Asseguração, ou seja auditoria, em consonância com o CTA 20. Este comunicado estabelecia que o alcance dos trabalhos de avaliação contábil deveria corresponder ao requerido pelas normas brasileiras de auditoria, apresentadas pela sigla “NBC TA”, com a observância e a aplicação de procedimentos técnicos na mesma extensão e documentação exigidas para a realização de exames de auditoria, com o

objetivo de emissão de opinião sobre as demonstrações contábeis.

Esse mesmo comunicado deixava claro que os procedimentos previstos nas normas de revisão limitada (NBC TR 2400 e 2410) ou nos trabalhos de procedimentos previamente acordados com a administração da entidade (NBC TSC 4400) não eram são suficientes para a emissão de laudo de avaliação contábil.

Todavia, tal comunicado técnico foi revogado pela publicação em novembro de 2018 do CTG 2002, que removeu tais obrigatoriedades explícitas. Vale observar, porém, que o novo Comunicado ainda traz referências e requer a aplicação de parte das normas de trabalhos de asseguarção como veremos a seguir.

O novo comunicado incorpora o espírito de que a Avaliação contábil pode ser feita por contador, perito contador ou auditor contador, não sendo uma “prerrogativa” exclusiva do auditor na função do contador

Outro efeito trazido pela revogação do comunicado anterior é a eliminação da necessidade do laudo de avaliação contábil para companhias de capital aberto serem efetuados obrigatoriamente pelo profissional ou firma de auditoria que também atue como auditor independente das demonstrações contábeis da requerente do laudo.

CTG 2002

O CTG 2002 estabelece critérios e procedimentos para os contadores em geral, incluindo aqueles que atuam na elaboração de demonstrações contábeis, os auditores independentes e os peritos contábeis, a serem observados para a emissão de laudo de avaliação dos ativos líquidos a valor contábil ou dos ativos líquidos contábeis ajustados a preços de mercado.

Este comunicado estabelece que os contadores responsáveis pela emissão de laudos de avaliação devem observar as normas profissionais de independência com relação ao impedimento ético e ao conflito de interesses

(NBCs PG 100, 200 e 300, NBCs PA 290 e 291 e NBC PP 01).

Nesse contexto, o contador que elabora a escrituração contábil da entidade para a qual o laudo está sendo emitido está impedido de elaborar laudo de avaliação contábil por questão de conflito de interesses e independência.

Já o contador que atue como auditor das demonstrações contábeis da contratante não tem impedimento ético ou conflito de interesses quando for contratado para emitir laudo de avaliação contábil.

A emissão do laudo de avaliação pressupõe como requisito mandatório que os valores dos bens, direitos e obrigações, que compõem o patrimônio líquido ou acervo líquido da entidade, objeto de avaliação, tenham sido examinados pelo profissional responsável pela emissão de laudo. Nesse cenário tal comunicado estabelece que o contador responsável pelo processo de avaliação pode consultar e utilizar subsidiariamente: a NBC TA 230 para documentação e papéis de trabalho; a NBC TA 560 para eventos subsequentes; a NBC TA 580 para cartas de representação; a NBC TA 620 para a contratação de especialista; e outras normas aplicáveis.

Observa-se que o comunicado permite e sugere que as NBC TA sejam seguidas ou usadas como base, porém não requer de forma explícita a sua aplicação. Diferente das normas para avaliação da independência e conflitos de interesse que devem ser observadas de forma mandatória.

Este comunicado estabelece ainda o conceito de avaliação contábil (CFC, 2018, p.3):

7. A avaliação contábil consiste na determinação do valor do patrimônio líquido da entidade em determinada data, ou de componentes específicos do ativo líquido, (acervo líquido parcial), da entidade na mesma data. Assim, para fins deste comunicado, o laudo de avaliação pode compreender:

(a) patrimônio líquido contábil formado por todos os componentes do balanço patrimonial (bens, direitos e obrigações); ou

(b) acervo líquido contábil formado por determinados ativos e passivos especificamente selecionados pela administração da entidade solicitante do laudo de avaliação.

O contador poderá, a depender das circunstâncias poderá emitir Ludo de Avaliação Contábil ou Laudo de avaliação contábil ajustado a preços de mercado. Esse segundo tipo de Laudo é geralmente aplicado em incorporações, seguidas de uma aquisição, momento esse em que se aplicou a mensuração do valor justos dos ativos e passivos assumidos conforme a NBC TG 15.

A existência deste Laudo é reforçada pela possibilidade de dedutibilidade do ágio na operação. A Lei 12.973/14 estabelece prazos e condições para a dedução fiscal do ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida com goodwill. Uma das exigências é existência do Laudo, livre de vícios e feito por profissional independente e protocolado em até 13 meses após a aquisição

Tal Lei esclarece ainda que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a aquisição ocorrer entre empresas independentes, ou seja, fora do mesmo grupo econômico.

Laudo de avaliação contábil

A emissão do laudo de avaliação deverá ser suportada por documentação do trabalho que contenha as informações que possibilitem que outro profissional experiente, sem qualquer envolvimento anterior com o

trabalho executado, possa entender a natureza, a época e a extensão dos procedimentos executados pelo emitente do laudo, seus resultados e suas conclusões.

Tal documentação deverá ser mantidos sob a guarda do contador pelo prazo de cinco anos.

Para permitir a emissão do Laudo o comunicado faz referencia as afirmações de auditoria que abordamos em capítulos anteriores (CFC, 2018, p.4):

11. A elaboração de laudo de avaliação contábil (ativos líquidos avaliados a valor contábil) requer a verificação da existência, da avaliação e da integridade dos ativos e dos passivos, cujo patrimônio líquido ou acervo líquido está sendo avaliado ao seu valor contábil. Assim, o contador deve efetuar procedimentos para cobrir as seguintes afirmações:

(a) existência: os ativos e os passivos que compõem o patrimônio líquido ou o acervo parcial existem na data do laudo;

(b) avaliação: esses ativos e passivos estão registrados e avaliados pelo seu valor contábil apropriado, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, e com relação ao laudo elaborado para instituições financeiras e para outras entidades cuja prática contábil for diferente, devem observar as normas específicas do correspondente órgão regulador;

(c) integridade: não existem ativos ou passivos que não tenham sido

apropriadamente registrados e considerados no laudo de avaliação; e

(d) direitos e obrigações: os ativos e os passivos registrados e considerados no laudo de avaliação pertencem à entidade.

No caso de laudos de avaliação contábil ajustado a preços de mercado o trabalho deve obter evidências apropriadas e suficientes sobre os ativos e passivos que compõem o patrimônio líquido contábil ou o acervo líquido parcial contábil, permitindo concluir sobre as afirmações relacionadas com a existência, avaliação e integridade desses bens, direitos e obrigações.

Muitas vezes a revisão de mensurações que utilizam como base o valor de mercado requererem conhecimentos adicionais dos esperados de um contador. Nesses casos o contador poderá utilizar especialistas externos para seus trabalhos de emissão de laudos de avaliação, devendo levar em consideração a competência, a habilidade e a objetividade do especialista para o entendimento da avaliação procedida por esse profissional externo, seguindo os objetivos e requisitos da NBC TA 620.

Em outra referência as técnicas de auditoria, o CTG 2002 observa que as atividades técnicas e profissionais visam fundamentar o laudo contábil e abrangem, total ou parcialmente, técnicas de auditoria, já abordadas anteriormente, com as definições a seguir (CFC, 2018, p.5):

(a) exame é a análise de livros, registros das transações e documentos;

(b) vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato, de forma circunstancial;

(c) indagação é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou de fato relacionada ao trabalho para efeito de conclusão do laudo;

(d) investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo contábil o que está oculto por

quaisquer circunstâncias;

(e) arbitramento é a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critério técnico-científico;

(f) mensuração é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações;

(g) avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas;

(h) certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo.

O comunicado esclarece ainda que a responsabilidade do contador na emissão do Laudo é baseada neste comunicado e nas normas técnicas e profissionais editadas pelo CFC, e estabelecem também preceitos das responsabilidades dos administradores, similar ao abordado em trabalhos de auditoria (CFC, 2018, p.5):

19. A administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança precisam reconhecer e entender que eles têm responsabilidades que são fundamentais para que o contador possa conduzir seus trabalhos e emitir o laudo de avaliação. Essas responsabilidades compreendem a elaboração das informações contábeis em conformidade com as práticas contábeis brasileiras e, quando se tratar de laudo elaborado para instituições financeiras e para outras entidades cuja prática contábil normatizada pelo correspondente órgão regulador for diferente, observar as orientações do órgão específico. Além disso, deve ser observada a manutenção de controles internos cujos

administradores determinem como sendo necessário para permitir a elaboração de informações contábeis que estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

20. Cabe, também, à administração fornecer ao contador acesso às informações contábeis, como registros e documentação para a realização de seus trabalhos. A administração também é responsável por proporcionar: (a) proteção ao patrimônio e prevenção e detecção de fraudes; (b) escrituração fidedigna das transações por meio de registros que dão suporte às informações contábeis; (c) elaboração de informações contábeis de acordo com as práticas contábeis brasileiras; (d) guarda, em boa ordem, de documentos que constituem as evidências comprobatórias das transações efetuadas; e (e) quando aplicável, a elaboração de informações de ativos e de passivos, mensurados a valor de mercado, e a divulgação adequada e completa dos critérios em notas explicativas.

O referido comunicado ainda exige que o contador deve representação formal da administração no sentido de que essas responsabilidades foram observadas.

Distorções e limitações.

O laudo de avaliação deve ser conclusivo quanto aos valores do patrimônio líquido ou acervo líquido, todavia em algumas circunstâncias o contador poderá discordar com determinadas práticas contábeis consideradas

inadequadas pelo contador. Nesses casos, se os aspectos inadequados possam ser quantificados de forma satisfatória, não existem impedimento da emissão de laudo conclusivo sobre os itens avaliados, mesmo que esses ajustes não sejam contabilizados pela entidade, mas que contador os considere na emissão do saldo final ajustado a ser incluído no Laudo.

Contudo a existência de limitações ao alcance dos trabalhos do Laudo é inconsistente com a natureza e o propósito do trabalho, e nos casos em que o contador, após a aceitação do trabalho, constatar restrições ou limitações ao alcance do seu trabalho e se deparar com a impossibilidade de emitir laudo de avaliação conclusivo, deve encaminhar carta aos contratantes do trabalho, identificando as razões que o levaram a essa decisão. O Apêndice VI do CTG 2002 apresenta um modelo de carta sugerido para essas circunstâncias.

Por fim o CTG estabelece a estrutura do Laudo requerida pelo, que inclui dados gerais, como:

1. Destinatário
2. Identificação do contador ou da organização contábil
3. Objetivo da avaliação
4. Metodologia aplicada na avaliação
5. Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis e os ajustes a preço de mercado (
6. Responsabilidade do contador
7. Conclusão
8. Local e data de emissão
9. Identificação do contador e assinatura do laudo

Adicionalmente devem ser incluídos anexos quando necessários para complementar a argumentação ou elementos de prova e a apêndices, Os apêndices do laudo de avaliação deve apresentar obrigatoriamente as seguintes informações:

- (i) composição do patrimônio líquido contábil, ou do acervo líquido

parcial, e dos ajustes a valor de mercado (quando aplicável);

(ii) notas explicativas sobre as práticas contábeis (ou determinação de valor de mercado) utilizadas

Abaixo apresentamos o modelo de Laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos apurados por meio dos livros contábeis, trazidos pelo aludido comunicado:

Companhia ABC (descrever os destinatários)

Dados da organização contábil

1. (Organização contábil), sociedade estabelecida na cidade de _____, na (endereço completo), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º _____, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de _____ sob o n.º _____, representada pelo seu sócio(a) infra-assinado(a), Sr.(a). _____, contador(a), portador(a) do RG n.º _____, inscrito no CPF sob o n.º _____ e no Conselho Regional de Contabilidade de _____ sob o n.º _____, residente e domiciliado(a) (cidade/estado) com escritório no mesmo endereço da representada, nomeada pela administração da Companhia ABC (Companhia) para proceder à avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos em ____ de _____ de 20XX, de acordo com as práticas contábeis brasileiras ^(*), resumido no anexo, apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos (adaptar caso seja contador, pessoa física).

Objetivo da avaliação

2. O laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos em ____ de _____ de 20XX da Companhia ABC tem por objetivo (descrever a finalidade

dessa avaliação).

Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis

3. A administração da Companhia é responsável pela escrituração dos livros e elaboração de informações contábeis de acordo com as práticas contábeis brasileiras, assim como pelos controles internos relevantes que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de tais informações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Companhia está descrito no anexo ____ do laudo de avaliação.

Alcance dos trabalhos e responsabilidade do contador

4. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos em ____ de _____ de 20XX, com base nos trabalhos conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico CTG 2002, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que prevê a aplicação de procedimentos de exame aplicados sobre as contas que registram os determinados ativos e passivos que constam do anexo a esse relatório e que naquela data estavam registrados no balanço patrimonial da Companhia. Assim, efetuamos o exame do referido acervo líquido de acordo com as normas contábeis aplicáveis, que requerem o cumprimento de exigências éticas e que o trabalho seja planejado e executado com o objetivo de obter segurança razoável de que o acervo líquido objeto de nosso laudo de avaliação está livre de distorção relevante.
5. A emissão de laudo de avaliação envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do contador, incluindo

a avaliação dos riscos de distorção relevante no acervo líquido, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o contador considera os controles internos relevantes em relação ao acervo líquido para planejar os procedimentos que são apropriados nas circunstâncias, mas, não, para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da Companhia. O trabalho inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão.

Conclusão

6. Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R\$ xxx,xx (por extenso, incluindo centavos) dos ativos e passivos resumidos no anexo, conforme constavam do balanço patrimonial em ____ de _____ de 20XX, registrado nos livros contábeis, representa, em todos os aspectos relevantes, o acervo líquido formado por determinados ativos e passivos da Companhia ABC, avaliado de acordo com as práticas contábeis brasileiras ^(*) .

Cidade, ____ de _____ de 20XX.

Nome da organização contábil

N.º de registro no CRC

Nome do contador responsável

Assinatura

Categoria profissional de contador e n.º de registro no CRC

CAPÍTULO 12: DUE DILIGENCE

Due Diligence é um termo muito utilizado em compra e venda de empresas que, em tradução livre, poderia ser referido como trabalho de diligência e nada mais é que um processo investigativo que busca levantar informações chaves sobre determinada Entidade com objetivo de avaliar oportunidades e riscos de negócio.

Os resultados da Due Diligence serão levados em conta na negociação e avaliação do negócio e suportarão as partes na decisão de vender e comprar determinado negócio/ empresa. Dessa forma tais trabalhos englobam a análises das principais qualidades e problemas de um determinado negócio e objetivam identificar e confirmar os riscos e oportunidades envolvidos.

Os riscos identificados em uma Due Diligence possuem impacto direto na transação de compra do negócio e requerem diferentes ações a depender da natureza e da probabilidade. Riscos relevantes requerem avaliação detalhada por especialistas, como por exemplo, inconformidades tributárias e legais.

Contingências apuradas que poderão possuir desfechos desfavoráveis contra a entidade impactam no valor da empresa e na determinação do preço a ser pago ou a forma de pagamento. Por exemplo, é comum que parte do valor a ser pago por uma empresa seja parcelado ou retido e, caso uma contingência se materialize, o valor será abatido do valor a ser pago pelos vendedores.

Pode ser utilizada ainda uma *escrow account* . Nesse caso um determinado valor é pago a um terceiro até que as cláusulas sejam cumpridas por ambas as partes envolvidas no negócio e as contingências sejam confirmadas ou descartadas. As partes definem um depositário que será neutro, normalmente um banco, a quem caberá à custódia da garantia.

Devido ao ambiente legal brasileiro, via de regra os assuntos tributários e trabalhistas são objetos de uma Due Diligence pela sua

complexidade e o pelo potencial do efeito sobre o valor da operação.

Conceitualmente trabalhos de Due Diligence não podem ser considerados trabalhos de asseguaração, porém é possível, que no contexto de uma Due Dilegence, existam trabalhos de asseguaração realizados por auditores.

Isso ocorre, pois a Due Diligence é um trabalho cujo escopo é variável e definido pela parte que contrata tais serviços e sobre sua coordenação e geralmente são realizados por meio de procedimentos previamente acordados entre a parte contratante e os profissionais.

Abaixo apresentamos uma tabela comparativa das diferenças básicas entre trabalhos de Due Diligence e Trabalhos de Asseguaração:

Tabela – comparação due diligence e trabalhos de asseguaração

	Trabalhos de Asseguaração	Due Diligence
Escopo	Fixo (estrutura contábil), definido pelas NBC TAs.	Variável, definido pelo contratante.
Extensão	Determinado pelo auditor, em consonância com as NBC TAs.	Determinado pelo contratante.
Equipe – competência	Contadores. O contador-auditor poderá envolver outros especialista.	Multidisciplinar
Responsabilidade	Ilimitada, observando os conceitos de obrigações de meio.	Limitadas conforme estabelecido em proposta.
Uso do relatório	Público	Exclusivo da parte contratante. Não pode ser publicado sem autorização do profissional.
Normas aplicáveis	NBC TAs	Não existem normas padrão.
Regras	Segue as Práticas Contábeis Geralmente aceitas.	Pode ou não seguir as práticas contábeis geralmente aceitas.
Perfil da Equipe	Misto entre profissionais mais experientes e profissionais juniores (esses executarão trabalhos em áreas de baixa complexidade e com supervisão).	Experientes e especialistas. Evita-se o uso de profissionais pouco experientes.

Fonte: o autor

A equipe de Due Diligence tende a ser uma equipe multidisciplinar, com contadores, advogados, mas que pode incluir desde engenheiros, atuários e até outros especialistas, além de próprios conhecedores do mercado em que a parte atue, desde que existam processos-chaves que necessitam ser avaliados para suportar a decisão de aquisição de um negócio.

Nesse cenário os serviços de Due Diligence focam em elementos críticos da Entidade e podem incluir:

- b) Avaliação do mercado que a entidade está inserida, sua participação e riscos e oportunidades de negócio.
- c) Revisão e auditoria dos números passados da performance da empresa, com foco no EBITDA.
- d) Avaliação da qualidade das premissas utilizadas na projeção dos fluxos de caixa que serão utilizados para avaliação da entidade.
- e) Busca de passivos ocultos
- f) Identificação de exposições fiscais e trabalhistas

Por sua vez os trabalhos de Due Diligence poderão ter diversas vertentes e abrangerem diversas áreas da entidade, mas geralmente incluem análises:

- g) Contábil e financeira – que objetiva confirmar os resultados informados pela empresa que são base de mensuração do valor do negócio
- h) Tributária
- i) Trabalhista
- j) Atuarial, quando existem planos de previdência de contribuição definida ou quaisquer outros benefícios pós-emprego.
- k) Operacional e industrial - que buscará principalmente os riscos e confirmar oportunidades

Além dessas áreas poderão ser efetuados trabalhos para levantamento da qualidade do pessoal da empresa e impacto da troca do controle nas operações da empresa, além de Due Diligence ambientais a depender do tipo de operação da entidade;

É possível que empresas que estão sofrendo Due Diligence já sejam auditadas e nesses casos a parte que deseja comprar a entidade avaliará como positivo o fato da empresa possuir suas Demonstrações Contábeis auditadas, pois isso trará segurança adicional sobre as informações.

Vale observar, porém que uma Due Diligence poderá ser realizada mesmo que a empresa seja auditada, pois a decisão de comprar um negócio considera diversos fatores, como potencialidades de lucro futuro, sinergias esperadas, oportunidades de negócio, estruturas de distribuições e ativos, como marca e tecnologias, e naturalmente requerem um escopo de trabalho muito diferentes aos de um trabalho de asseguaração.

Certamente a razão principal da realização de uma Due Diligence é de levantar informações chaves para tomada de decisão em um negócio. Contudo é valido enfatizar que os trabalhos de asseguaração possuem o risco residual de auditoria e que um investidor poderá decidir fazer um trabalho adicional no sentido de obter maior segurança sobre os números, mesmo que a empresa já seja auditada normalmente.

Os trabalhos de Due Diligence podem ser contratados tanto pelos vendedores (sell side) quanto pelos compradores (buy side), porém os objetivos são diferentes. Os compradores buscarão levantar situações de riscos e confirmar oportunidades. Os vendedores por sua vez buscarão identificar as situações que diminuam o valor da empresa e tentarão otimizar o valor a ser recebido.

Uma boa Due Diligence deverá cobrir todas as áreas possam refletir em risco ou benefício para as partes e por tal razão requerem o envolvimento de especialistas em diversas áreas, com a coordenação do comprador ou do vendedor

Uma equipe de Due Diligence do comprador geralmente avaliará as Contingências, que mesmo estando divulgadas corretamente para fins contábeis, serão considerados itens de alto valor e incertezas que o comprador poderá desejar entender, em maior grau, os riscos envolvidos.

Ocorrem situações ainda onde as empresas que estão sendo vendidas não possuem qualquer auditoria. Nestes casos a Due Diligence será vital para verificar a existência de passivos ocultos e, como qualquer trabalho pericial contábil, tais trabalhos incorporarão técnicas de auditoria conforme visto nos capítulos anteriores.

Os trabalhos de Due Diligence incluem geralmente contadores-auditores, que nesses casos, produzirão relatórios com propósito específico de suportar a parte, e não será preparado para uso público, diferentemente dos trabalhos de asseguarção, que são realizados considerando uma ampla gama de usuários.

Vale observar ainda que o contador poderá participar na Due Diligence efetuando trabalho sobre saldos e transação específica, e não necessariamente sobre o conjunto completo das demonstrações contábeis, diferentemente dos trabalhos de asseguarção.

Por conta disto os trabalhos de Due Diligence, que possuem a participação de contador, se assemelham mais a trabalhos consultivos ou periciais, do que à trabalhos de asseguarção

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. **Auditoria: um curso moderno e completo** 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.

BRASIL, **Lei n. 6.404** , de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações.

_____. **Lei n. 10.406** , de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.

_____. **Lei n. 6.385** , de 7 de dezembro de 1976. Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.

CARMICHAEL, D.R., WILLINGHTAM, J.J.; SCHALLER, C.A. **Auditing concepts and methods** : a guide to current theory and practice. 6th ed. New York: Irwin McGraw-Hill, 1996.

COOPER, D.R.; SCHINDLER P.S. **Business research methods** . 6th ed. New York: Irwin McGraw-Hill, 1998.

COSTA, João Carlos. **Perícia contábil** : aplicação prática. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Auditoria Contábil** . 6º ed. São Paulo: Atlas, 2010.

SÁ, Antônio Lopes. **Curso de auditoria** . 8ª ed. São Paulo: Atlas, 1998.

Conselho Federal de Contabilidade, CFC, Resolução nº 1.024 de 15 de abril de 2005. Aprova a NBC T 11.3 - Papéis de Trabalho e Documentação da Auditoria.

_____. 2009a, **2009/NBC TA 505** - Confirmações Externas.

_____. 2009b **2009/NBC TA 530** - Amostragem em Auditoria, 2009.

_____. 2015, **2015/NBC TP 01** , 27 de fevereiro de 2015. NBC TP 01 – Perícia Contábil.

_____. 2015b, **2015/NBC PP 01** , 27 de fevereiro de 2015. NBC PP 01 – Perito Contábil.

_____, (2016a). **2016/NBC TA 200 (R1)** - Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com

Normas de Auditoria

_____. (2016b). **2016/NBC TA 320 (R1)** - Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria.

_____. 2016c). **2016/NBC TA 300 (R1)** - Planejamento da Auditoria das Demonstrações Contábeis, 2016.

_____. (2016d). **2016 /NBC TA 315 (R1)** - Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, 2016.

_____. (2016e). **2016/NBC TA 330 (R1)** - Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados, 2016.

_____. (2016f). **2016/NBCTA500 (R1)** - Evidência de Auditoria.

_____. (2016g). **2016/NBCTA520** - Procedimentos Analíticos.

_____. (2016h). **2016/NBC TA 210 (R1)** - Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria.

_____. (2016i). **2016/NBC TA 240 (R1)** - Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis.

_____. (2016j). **2016/NBC TA 700** - Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.

_____. (2016k). **2016/NBC TA 701** - Comunicação dos Principais Assuntos de Auditoria no Relatório do Auditor Independente.

_____. (2016l). **2016/NBC TA 705** - Modificações na Opinião do Auditor Independente.

_____. (2016m). **2016/NBC TA 706** - Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros Assuntos no Relatório do Auditor Independente.

_____. 2016n, **2016/ NBC PP 02** , 21 de outubro de 2016. NBC PP 02 – Exame de qualificação técnica para perito contábil.

_____. 2018, **2018 / Comunicado Técnico CTG 2002 de 22 de novembro de 2018.**

IBRACON. **Comunicado Técnico 01/2014** . Orientação aos Auditores Independentes sobre as Comunicações ao Conselho de Controle de

Atividades Financeiras em atendimento aos requisitos da Lei nº 9.613/98 (alterada pela Lei nº 12.683/12).

IFAC, Guia de Utilização das Normas de Auditoria em Auditorias de Entidades de Pequeno e Médio Portes 2ª ed. Vol. 2: Orientações Práticas, 2010.

STJ/JUSBRASIL. **Meio e resultado: até onde vai a obrigação do profissional liberal?** Página on-line do Jusbrasil. 2013.

UNCCEL, Luis. **Audit procedures 2008** . CCH, 2007.